GROUPE TOTTEN

LE GROUPE D'ASSURANCE TOTTEN

CABINET EN ASSURANCE DE DOMMAGES

Combinée Commerciale
Contrat d'assurance
Renouvellement

Document préparé pour

8697230 Canada Inc. et Quadro Holding Ltée.

par l'intermédiaire de

Groupe Totten, Gestionnaire d'Assurance.

LE PRÉSENT CONTRAT D'ASSURANCE COMMERCIALE COMPREND LES CONDITIONS PARTICULIÈRES CI-APRÈS, LES CONDITIONS GÉNÉRALES (OU LES DISPOSITIONS LÉGALES) AINSI QUE TOUS LES LIBELLÉS DE CONTRATS OU D'AVENANTS QUI Y SONT ANNEXÉS.

CONTRAT COASSURANCE

COMBINÉE COMMERCIALE
CONTRAT D'ASSURANCE

Souscrite auprès de certains Souscripteurs du Lloyd's (ci-après désignés l'Assureur) par l'intermédiaire du Courtier mandataire agréé du Lloyd's (le Courtier mandataire)

GROUPE TOTTEN
LE GROUPE D'ASSURANCE TOTTEN
CABINET EN ASSURANCE DE DOMMAGES

Nº de police : 10043375 **Conditions particulières** **Entrée en vigueur le 8-24-24**

SEULES LES GARANTIES DONT LE MONTANT D'ASSURANCE EST ÉNONCÉ SONT SOUSCRITES, AUX CONDITIONS FIGURANT DANS LES FORMULAIRES INDIQUÉS.
TOUTE RÉFÉRENCE À LA COMPAGNIE DOIT ÊTRE INTERPRÉTÉE COMME FAISANT RÉFÉRENCE À L'ASSUREUR

CETTE POLICE CONTIENT UNE CLAUSE POUVANT LIMITER LE MONTANT DE L'INDEMNITÉ

OBJET DU PRÉSENT DOCUMENT

Renouvellement-moyennant l'engagement de la part de l'Assuré de verser le montant de prime indiqué, le présent contrat d'assurance est maintenu en vigueur pour la période indiquée et est renouvelé sous réserve des conditions particulières et des montants de garantie indiqués ci-après. Tout autre libellé ou avenant faisant, s'il y a lieu, partie intégrante du présent contrat remplacera les libellés précédents. Sinon, les conditions demeurent inchangées.

LE COURTIER MANDATAIRE

Groupe Totten, Gestionnaire d'Assurance.
800, boul. René-Lévesque Ouest
Suite 2340
Montréal (Québec) H3B 1X9

Téléphone : +1 (877) 732-4607
Site Web : www.tottengroup.com
Courriel : infoscn@tottengroup.com

SOUS-AGENT

Racine & Chamberland Inc .
4001 Boulevard Crémazie E #100
Montréal (Québec) H1Z 2L2

Main : 514-722-3501 Fax : 514-722-4122
Email :

NOM ET ADRESSE DE L'ASSURÉ DÉSIGNÉ

8697230 Canada Inc. et Quadro Holding Ltée.
6241 Boulevard Leger
Montréal-Nord (Québec) H1G 6K8

EMPLACEMENT DU RISQUE

6241 Boulevard Leger, Montréal-Nord (Québec) H1G 6K8

DURÉE DE LA GARANTIE

Du août 24, 2024 au août 24, 2025
(0H01 heure normale à l'adresse postale de l'assurée)

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS DE L'ASSURÉ

Restaurant non licencié avec friture
Autres: Dépanneur, restaurant, salon de coiffure, magasin électronique, café-bar et logis.

L'assuré est prié de lire cette police et, en cas d'erreur, de la retourner immédiatement pour correction.

Tout événement susceptible de mettre en jeu la présente assurance doit être immédiatement déclaré au Courtier mandataire dont le nom et l'adresse sont indiqués ci-dessus. Toutes les demandes de renseignements et tous les différends doivent également être communiqués à ce Courtier mandataire.

Pour les fins de la Loi sur les sociétés d'assurance (Canada), cette police canadienne a été émise dans le contexte des activités d'assurance des souscripteurs du Lloyd's au Canada.

EN FOI DE QUOI CE DOCUMENT A ÉTÉ SIGNÉ, AVEC L'AUTORISATION DES ASSUREURS PAR

SIGNÉ PAR



Nº d'accord
BW2401635(DQ)
B2429BW2401635

NOUVEAU MONTANT DE PRIME ANNUELLE **4 039 $**

MONTANT DE PRIME À VERSER (TAXES EN SUS) **4 039 $**

LE PRÉSENT CONTRAT D'ASSURANCE COMMERCIALE COMPREND LES CONDITIONS PARTICULIÈRES CI-APRÈS, LES CONDITIONS GÉNÉRALES (OU LES DISPOSITIONS LÉGALES) AINSI QUE TOUS LES LIBELLÉS DE CONTRATS OU D'AVENANTS QUI Y SONT ANNEXÉS.

CONTRAT COASSURANCE

COMBINÉE COMMERCIALE
CONTRAT D'ASSURANCE

Souscrite auprès de certains Souscripteurs du Lloyd's (ci-après désignés l'Assureur) par l'intermédiaire du Courtier mandataire agréé du Lloyd's (le Courtier mandataire)

GROUPE TOTTEN
LE GROUPE D'ASSURANCE TOTTEN
CABINET EN ASSURANCE DE DOMMAGES

Nº de police : 10043375 **Conditions particulières** **Entrée en vigueur le 8-24-24**

SEULES LES GARANTIES DONT LE MONTANT D'ASSURANCE EST ÉNONCÉ SONT SOUSCRITES, AUX CONDITIONS FIGURANT DANS LES FORMULAIRES INDIQUÉS.
TOUTE RÉFÉRENCE À LA COMPAGNIE DOIT ÊTRE INTERPRÉTÉE COMME FAISANT RÉFÉRENCE À L'ASSUREUR

CETTE POLICE CONTIENT UNE CLAUSE POUVANT LIMITER LE MONTANT DE L'INDEMNITÉ

SOMMAIRE D'ASSURANCE ET MONTANT DES PRIMES

GARANTIE	MONTANT DE LA PRIME ANNUELLE	PRIME MINIMUM RETENUE DU MONTANT DE LA GARANTIE
Biens	**3 039 $**	Nulle
Responsabilité civile	**1 000 $**	Nulle
Autre	**0 $**	Nulle

L'assuré est prié de lire cette police et, en cas d'erreur, de la retourner immédiatement pour correction.

Tout événement susceptible de mettre en jeu la présente assurance doit être immédiatement déclaré au Courtier mandataire dont le nom et l'adresse sont indiqués ci-dessus. Toutes les demandes de renseignements et tous les différends doivent également être communiqués à ce Courtier mandataire.

Pour les fins de la Loi sur les sociétés d'assurance (Canada), cette police canadienne a été émise dans le contexte des activités d'assurance des souscripteurs du Lloyd's au Canada.

EN FOI DE QUOI CE DOCUMENT A ÉTÉ SIGNÉ, AVEC L'AUTORISATION DES ASSUREURS PAR

Nº d'accord

BW2401635(DQ)
B2429BW2401635

NOUVEAU MONTANT DE PRIME ANNUELLE **4 039 $**

SIGNÉ PAR

MONTANT DE PRIME À VERSER (TAXES EN SUS) **4 039 $**

COMBINÉE COMMERCIALE
CONTRAT D'ASSURANCE

CONTRAT COASSURANCE

Souscrite auprès de certains Souscripteurs du Lloyd's et autres assureurs (ci-après désignés l'Assureur) par l'intermédiaire du Courtier mandataire agréé du Lloyd's (le Courtier mandataire)

GROUPE TOTTEN
LE GROUPE D'ASSURANCE TOTTEN
CABINET EN ASSURANCE DE DOMMAGES

Nº de police : 10043375 **Conditions particulières** **Entrée en vigueur le 8-24-24**

SEULES LES GARANTIES DONT LE MONTANT D'ASSURANCE EST ÉNONCÉ SONT SOUSCRITES, AUX CONDITIONS FIGURANT DANS LES FORMULAIRES INDIQUÉS.
TOUTE RÉFÉRENCE À LA COMPAGNIE DOIT ÊTRE INTERPRÉTÉE COMME FAISANT RÉFÉRENCE À L'ASSUREUR

Nº DU FORMULAIRE	GARANTIE	FRANCHISE	RÈGLE PROP.	MONTANT DE GARANTIE
Biens				
PA1 (7/18)	**Assurance des bâtiments, du matériel et des marchandises (formule étendue)**	2 500	90 %	
	Empl. 1 (6241 Boulevard Leger, Montréal-Nord (Québec))	2 500	90 %	
	Contenu	2 500	90 %	215 000
PD1 (7/00)	Montant de franchise spéciale			
	Réclamations pour vandalisme ou actes malveillants	2 500		
	Réclamations liées à l'eau	5 000		
	Réclamations pour cambriolage ou vol ou pour tentative de cambriolage ou de vol	2 500		
PE1 (7/18)	Avenant relatif à la « valeur à neuf »			
PE8 (7/18)	Avenant refoulements d'égout			
	Réservé à certains emplacement			
	Empl. 1 (6241 Boulevard Leger, Montréal-Nord (Québec))			100 000
	Franchises			
	Empl. 1 (6241 Boulevard Leger, Montréal-Nord (Québec))	5 000		
PE9 (7/18)	Garantie des inondations			
	Réservé à certains emplacements			
	Empl. 1 (6241 Boulevard Leger, Montréal-Nord (Québec))			365 000
	Franchises			
	Empl. 1 (6241 Boulevard Leger, Montréal-Nord (Québec))	25 000		
PE10 (7/18)	Avenant - tremblements de terre			
	Empl. 1 (6241 Boulevard Leger, Montréal-Nord (Québec))			365 000
	Montant par période d'assurance			365 000
	Franchise proportionnelle	10 %		
	Montant minimum de franchise	100 000		
BA11 (7/00)	**Assurance des revenus (formule étendue)**			
	Empl. 1 (6241 Boulevard Leger, Montréal-Nord (Québec))			150 000
	Période d'indemnisation maximale (en mois) : 12			
	Garantie des salaires incluse			
	Nombre de jours : 90			

COMBINÉE COMMERCIALE
CONTRAT D'ASSURANCE

CONTRAT COASSURANCE

Souscrite auprès de certains Souscripteurs du Lloyd's et autres assureurs (ci-après désignés l'Assureur) par l'intermédiaire du Courtier mandataire agréé du Lloyd's (le Courtier mandataire)

GROUPE TOTTEN
LE GROUPE D'ASSURANCE TOTTEN
CABINET EN ASSURANCE DE DOMMAGES

Nº de police : 10043375 **Conditions particulières** **Entrée en vigueur le 8-24-24**

SEULES LES GARANTIES DONT LE MONTANT D'ASSURANCE EST ÉNONCÉ SONT SOUSCRITES, AUX CONDITIONS FIGURANT DANS LES FORMULAIRES INDIQUÉS.
TOUTE RÉFÉRENCE À LA COMPAGNIE DOIT ÊTRE INTERPRÉTÉE COMME FAISANT RÉFÉRENCE À L'ASSUREUR

Nº DU FORMULAIRE	GARANTIE		FRANCHISE	RÈGLE PROP.	MONTANT DE GARANTIE
F120PE18	**Avenant d'extensions de garantie des biens**		2 500		
	Emplacement temporaire		2 500		25 000
	Emplacements nouvellement acquis -Bâtiment-		2 500		1 000 000
	Emplacements nouvellement acquis -Contenu-		2 500		500 000
	Transport		2 500		10 000
	Représentant commercial		2 500		10 000
	Biens meubles des dirigeants et du personnel		2 500		25 000
	Dommages aux locaux du fait d'un vol		2 500		10 000
	Arbres, arbustes et plantes		2 500		10 000
	Comptes clients		2 500		25 000
	Protection contre l'inflation	Inclus	2 500		
	Étiquettes et marques de commerce		2 500		25 000
	Pertes indirectes des marchandises		2 500		25 000
	Exposition		2 500		25 000
	Frais supplémentaires		2 500		25 000
	Objets d'art		2 500		25 000
	Frais de service incendie		2 500		25 000
	Recharge d'installations d'extinction automatique		2 500		25 000
	Installation		2 500		10 000
	Frais de « dépollution » du sol et de l'eau		2 500		25 000
	Serrures et clés		2 500		5 000
	Pannes mécaniques ou électriques du «matériel informatique»		2 500		25 000
	Interruption de service hors des « lieux »		2 500		25 000
	Ordinateurs de bureau		2 500		25 000
	Fluctuations saisonnières	25%	2 500		
	Honoraires professionnels		2 500		25 000
	Biens des locataires ou clients enregistrés d'un motel ou appartement		2 500		10 000
	Ventes trottoirs		2 500		25 000
	Enseignes		2 500		10 000
	Documents et dossiers importants		2 500		25 000
	Dispositions légales	Inclus	2 500		
	Glaces	Inclus	2 500		
	Frais de déblai	10%	2 500		
FLMA5393	**Avenant concernant les maladies transmissible**				
FLMA5401	**Exclusion relative aux biens informatiques et aux données**				
PX30 (10/05)	**Exclusion des actes de terrorisme**				
PX29 (10/05)	**Exclusion des données**				

Responsabilité civile

COMBINÉE COMMERCIALE
CONTRAT D'ASSURANCE

CONTRAT COASSURANCE

Souscrite auprès de certains Souscripteurs du Lloyd's et autres assureurs (ci-après désignés l'Assureur) par l'intermédiaire du Courtier mandataire agréé du Lloyd's (le Courtier mandataire)

GROUPE TOTTEN
LE GROUPE D'ASSURANCE TOTTEN
CABINET EN ASSURANCE DE DOMMAGES

Nº de police : 10043375 **Conditions particulières** **Entrée en vigueur le 8-24-24**

SEULES LES GARANTIES DONT LE MONTANT D'ASSURANCE EST ÉNONCÉ SONT SOUSCRITES, AUX CONDITIONS FIGURANT DANS LES FORMULAIRES INDIQUÉS.
TOUTE RÉFÉRENCE À LA COMPAGNIE DOIT ÊTRE INTERPRÉTÉE COMME FAISANT RÉFÉRENCE À L'ASSUREUR

Nº DU FORMULAIRE	GARANTIE	FRANCHISE	RÈGLE PROP.	MONTANT DE GARANTIE
L1a (2/21)	**Assurance de la responsabilité civile générale des entreprises (formule par sinistre)**			
	Montant de garantie par sinistre			2 000 000
	Responsabilité civile produits et travaux terminés incluse			
	Montant par période d'assurance - Responsabilité civile produits et travaux terminés			2 000 000
	Montant de garantie pour préjudice personnel ou imputable à la publicité - par personne physique ou morale			2 000 000
	Montant de garantie pour responsabilité locative (par lieu assuré)			250 000
	Plafond pour frais médicaux			
	Par une même personne			10 000
	Montant par période d'assurance			2 000 000
LE39a (7/18)	Travaux complétés, formule étendue			
LD3c (7/18)	Avenant de franchise combinée (dommages corporels et dommages matériels)			
	Par sinistre	1 000		
LD4a (7/18)	Avenant de franchise pour responsabilité locative			
	Par sinistre	1 000		
LD5 (7/18)	Avenant de franchise pour préjudice personnel			
	Franchise	1 000		
LX35 (10/05)	Exclusion des ventes et activités aux États-Unis			
F017LW12	**POLICE D'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC (F.P.Q. NO 6) FORMULE DES NON-PROPRIÉTAIRES**	1 000		2 000 000
F030LE12	**RESPONSABILITÉ CIVILE POUR LES DOMMAGES AUX VÉHICULES LOUÉS (F.A.Q. NO 6-94)**	1 000		50 000
F080LE17	**Avenant des détenteurs de certificat**			
FLMA5396	**Avenant concernant les maladies transmissible**			
FLMA5528A	**Exclusion des cyberrisques et des données**			
LX41 (10/05)	**Exclusion des actes de terrorisme**			
LX42 (10/05)	**Exclusion des données**			

Autre

R1 (2/01)	**Garanties subsidiaires**			
R4 (11/00)	**Exclusion de la reconnaissance électronique de la date**			

COMBINÉE COMMERCIALE
CONTRAT D'ASSURANCE

CONTRAT COASSURANCE

Souscrite auprès de certains Souscripteurs du Lloyd's et autres assureurs (ci-après désignés l'Assureur) par l'intermédiaire du Courtier mandataire agréé du Lloyd's (le Courtier mandataire)

GROUPE TOTTEN
LE GROUPE D'ASSURANCE TOTTEN
CABINET EN ASSURANCE DE DOMMAGES

Nº de police : 10043375 **Conditions particulières** **Entrée en vigueur le 8-24-24**

SEULES LES GARANTIES DONT LE MONTANT D'ASSURANCE EST ÉNONCÉ SONT SOUSCRITES, AUX CONDITIONS FIGURANT DANS LES FORMULAIRES INDIQUÉS.
TOUTE RÉFÉRENCE À LA COMPAGNIE DOIT ÊTRE INTERPRÉTÉE COMME FAISANT RÉFÉRENCE À L'ASSUREUR

Nº DU FORMULAIRE	GARANTIE	FRANCHISE	RÈGLE PROP.	MONTANT DE GARANTIE
R7 (3/02)	Tableau de résiliation avec calcul de la prime acquise selon le taux à court terme			
O15 (4/06)	Exclusion des agents biologiques ou chimiques			
FLMA5528A	Exclusion des cyberrisques et des données			
FLMA5028B	CLAUSE DE SERVICE DE POURSUITE (CANADA)			
FNMA1331	CLAUSE DE RÉSILIATION			
FNMA1933	Clause d'exclusion des dommages et intérêts punitifs et exemplaires			
FNMA1622	CLAUSE D'EXCLUSION DE CONTANIMATION RADIOACTIVE ET ASSEMBLAGE D'EXPLOSIFS NUCLÉAIRES / RADIOACTIVE CONTAMINATION AND EXPLOSIVE NUCLEAR ASSEMBLIES EXCLUSION CLAUSE			
FNMA2918	Exclusion risques de guerre et de terrorisme			
FNMA1191	EXCLUSION DE CONTAMINATION RADIOACTIVE DOMMAGE PHYSIQUE DIRECT			
FNMA2340	Avenant - Exclusion de l'infiltration et de la pollution, sol, air et eau et frais de déblai			
FLSW1543E	Avis concernant les renseignements personnels			
F000IIE23	Identification de l'assureur / Action Contre l'assureur			
F001SL15	Clause de responsabilité individuelle			
FLMA3200	Clause de suspension des sanctions			
F000SR12	TABLE DE RÉSILIATION COURTE ÉCHÉANCE			
LSW1195	NOTICE TO INSUREDS – AVIS AUX ASSURÉS			
LSW1542F-16 (10/20)	Protocole relatif aux plaintes de titulaires de polices du Lloyd's			
LSW1565C (10/12)	Code des droits et responsabilités du consommateur			

COMBINÉE COMMERCIALE
CONTRAT D'ASSURANCE

CONTRAT COASSURANCE

Souscrite auprès de certains Souscripteurs du Lloyd's et autres assureurs (ci-après désignés l'Assureur) par l'intermédiaire du Courtier mandataire agréé du Lloyd's (le Courtier mandataire)

GROUPE TOTTEN
LE GROUPE D'ASSURANCE TOTTEN
CABINET EN ASSURANCE DE DOMMAGES

Nº de police : 10043375 **Conditions particulières** **Entrée en vigueur le 8-24-24**

SEULES LES GARANTIES DONT LE MONTANT D'ASSURANCE EST ÉNONCÉ SONT SOUSCRITES, AUX CONDITIONS FIGURANT DANS LES FORMULAIRES INDIQUÉS.
TOUTE RÉFÉRENCE À LA COMPAGNIE DOIT ÊTRE INTERPRÉTÉE COMME FAISANT RÉFÉRENCE À L'ASSUREUR

Nº DU FORMULAIRE	GARANTIE	FRANCHISE	RÈGLE PROP.	MONTANT DE GARANTIE
LSW1001 (8/94)	**Avis de responsabilite individuelle**			
LMA5190 (10/20)	**Police collective canadienne**			

Montant de prime annuelle : 4 039 $

Septembre 17, 2024 MV

COMBINÉE COMMERCIALE
CONTRAT D'ASSURANCE

CONTRAT COASSURANCE

Souscrite auprès de certains Souscripteurs du Lloyd's et autres assureurs (ci-après désignés l'Assureur) par l'intermédiaire du Courtier mandataire agréé du Lloyd's (le Courtier mandataire)

GROUPE TOTTEN
LE GROUPE D'ASSURANCE TOTTEN
CABINET EN ASSURANCE DE DOMMAGES

Nº de police : 10043375 **Conditions particulières** **Entrée en vigueur le 8-24-24**

SEULES LES GARANTIES DONT LE MONTANT D'ASSURANCE EST ÉNONCÉ SONT SOUSCRITES, AUX CONDITIONS FIGURANT DANS LES FORMULAIRES INDIQUÉS.
TOUTE RÉFÉRENCE À LA COMPAGNIE DOIT ÊTRE INTERPRÉTÉE COMME FAISANT RÉFÉRENCE À L'ASSUREUR

Biens			
Lloyd's Underwriters (BLO), en vertu de l'Accord contratuel Nº BW2401635(DQ) B2429BW2401635	20,0 %	607 $	_____
Lloyd's Underwriters, en vertu de l'Accord contratuel Nº 33140824(FU) B0621P33140824	15,0 %	456 $	_____
Lloyd's Underwriters (APR), en vertu de l'Accord contratuel Nº C502952400(FB) B1306C502952400	15,0 %	456 $	_____
Lloyd's Underwriters (ACP), en vertu de l'Accord contratuel Nº C503202400(FD) B1306C503202400	15,0 %	456 $	_____
Aviva, compagnie d'assurance du Canada (AVI)	20,0 %	608 $	_____
La Souveraine, Compagnie d'assurance générale (SOB)	15,0 %	456 $	_____
Total (Biens)	**100,0 %**	**3 039 $**	
Responsabilité civile			
Lloyd's Underwriters (MLG), en vertu de l'Accord contratuel Nº P33126524(A2) B0621P33126524	70,0 %	700 $	_____
Aviva, compagnie d'assurance du Canada (AVI)	10,0 %	100 $	_____
La Compagnie d'Assurance Trisura Garantie (TIC)	20,0 %	200 $	_____
Total (Responsabilité civile)	**100,0 %**	**1 000 $**	
Autre			
Lloyd's Underwriters (BLO), en vertu de l'Accord contratuel Nº BW2401635(DQ) B2429BW2401635	100,0 %	Inclus	_____
Montant total de la prime		**4 039 $**	

COMBINÉE COMMERCIALE
CONTRAT D'ASSURANCE

CONTRAT COASSURANCE

Souscrite auprès de certains Souscripteurs du Lloyd's et autres assureurs (ci-après désignés l'Assureur) par l'intermédiaire du Courtier mandataire agréé du Lloyd's (le Courtier mandataire)

GROUPE TOTTEN
LE GROUPE D'ASSURANCE TOTTEN
CABINET EN ASSURANCE DE DOMMAGES

Nº de police : 10043375 **Conditions particulières** **Entrée en vigueur le 8-24-24**

SEULES LES GARANTIES DONT LE MONTANT D'ASSURANCE EST ÉNONCÉ SONT SOUSCRITES, AUX CONDITIONS FIGURANT DANS LES FORMULAIRES INDIQUÉS.
TOUTE RÉFÉRENCE À LA COMPAGNIE DOIT ÊTRE INTERPRÉTÉE COMME FAISANT RÉFÉRENCE À L'ASSUREUR

CONTRAT EN COASSURANCE LSW1554

EN CONSIDÉRATION DU FAIT QUE L'ASSURÉ a payé ou a convenu de payer à chacun des ASSUREURS mentionnés dans la Liste des compagnies participantes faisant partie des présentes, ou aux ASSUREURS dont les noms ont été substitués ou ajoutés à ladite Liste par avenant, ci-après appelés « LES ASSUREURS », la Prime apparaissant à côté du nom de chaque Assureur sur la Liste des compagnies participantes (ci-jointe),

LES ASSUREURS, séparément mais non solidairement, conviennent, chacun pour le (les) Montant(s) assuré(s) ou le (les) Pourcentage(s) et pour la (les) Garantie(s) assurée(s) apparaissant à côté du nom de chaque Assureur sur la Liste des compagnies participantes et toujours sujet aux termes et conditions de cette Police que, dans l'éventualité d'une perte pour laquelle une assurance est prévue par cette Police à tout moment pendant qu'elle est en vigueur, ils indemniseront l'ASSURÉ pour les pertes ainsi causées ; la responsabilité individuelle de chaque Assureur pour des telles pertes étant limitée à la proportion de la perte payable en vertu des termes et conditions de cette Police que le Montant assuré ou le montant correspondant au Pourcentage apparaissant à côté de son nom dans la Liste des compagnies participantes, ou quelque autre montant ou pourcentage qui pourrait y être substitué par avenant, représente par rapport au total des montants assurés ou des montants correspondant aux pourcentages des montants assurés respectivement spécifiés en rapport de la garantie à la (aux) page(s) de Conditions particulières. .

En ce qui concerne chaque item de biens assurés qui sont perdus ou endommagés, à tout moment pendant que cette Police est en vigueur, par un risque pour lequel une assurance a été prévue par les termes et conditions de cette Police, la responsabilité individuelle de chaque Assureur sera limitée au moindre de:

(a) la proportion de la valeur du bien au moment de la perte, de la destruction ou du dommage que représente le rapport qui existe entre le montant assuré en vertu de cette Police pour ce bien contre ce risque qui correspond à la proportion individuelle de l'Assureur du montant total assuré pour la garantie en question tel qu'il appert de l'entrée apparaissant à côté de son nom sur la Liste des compagnies participantes, et le montant total assuré en vertu de cette Police pour ce bien contre ce risque, ou

(b) la proportion de l'intérêt de l'ASSURÉ dans le bien que représente le rapport qui existe entre le montant assuré en vertu de cette Police pour ce bien contre ce risque qui correspond à la proportion individuelle de l'Assureur du montant total assuré pour la garantie en question tel qu'il appert de l'entrée apparaissant à côté de son nom sur la Liste des compagnies participantes, et le montant total assuré en vertu de cette Police pour ce bien contre ce risque, ou

(c) la proportion de la limite d'assurance stipulée pour le bien perdu, détruit ou endommagé que représente le rapport qui existe entre le montant assuré en vertu de cette Police pour ce bien contre ce risque qui correspond à la proportion individuelle de l'Assureur du montant total assuré pour la garantie en question tel qu'il appert de l'entrée apparaissant à côté de son nom sur la Liste des compagnies participantes, et le montant total assuré en vertu de cette Police pour ce bien contre ce risque,

Pourvu cependant que, lorsque l'assurance s'applique aux biens de plus d'une personne ou d'un intérêt, la responsabilité totale des ASSUREURS pour la perte subie par toutes ces personnes et intérêts sera limitée, pour l'ensemble, à la limite ou aux limites de responsabilité spécifiée(s).

Si ce contrat d'assurance contient une Règle proportionnelle ou une Règle proportionnelle à montant garanti (à montant stipulé) et sujet toujours à la limite de responsabilité de chaque Assureur correspondant au pourcentage du montant assuré en vertu de cette Police tel que spécifié ci-haut, aucun Assureur ne sera responsable pour une plus grande proportion de quelque perte ou quelque dommage aux biens assurés que la proportion que représente le montant assuré par cet Assureur par rapport:

(a) au pourcentage de la valeur dudit bien au moment de la perte spécifié dans la Règle proportionnelle; ou

(b) au montant garanti (montant stipulé) de l'assurance totale indiqué dans la Règle proportionnelle à montant garanti (à montant stipulé), selon le cas.

Si l'assurance prévue dans cette Police est séparée en deux ou plusieurs items, ce qui précède s'applique à chaque item séparément.

Dans tous les cas où, dans ce contrat d'assurance, ou tout avenant joint aux présentes, il est fait référence aux mots « La Compagnie », L'Assureur », « Cette Compagnie », « nous », ou « nos », cette référence désigne chacun des Assureurs séparément.

COMBINÉE COMMERCIALE
CONTRAT D'ASSURANCE

CONTRAT COASSURANCE

Souscrite auprès de certains Souscripteurs du Lloyd's et autres assureurs (ci-après désignés l'Assureur) par l'intermédiaire du Courtier mandataire agréé du Lloyd's (le Courtier mandataire)

GROUPE TOTTEN
LE GROUPE D'ASSURANCE TOTTEN
CABINET EN ASSURANCE DE DOMMAGES

Nº de police : 10043375 **Conditions particulières** **Entrée en vigueur le 8-24-24**

SEULES LES GARANTIES DONT LE MONTANT D'ASSURANCE EST ÉNONCÉ SONT SOUSCRITES, AUX CONDITIONS FIGURANT DANS LES FORMULAIRES INDIQUÉS.
TOUTE RÉFÉRENCE À LA COMPAGNIE DOIT ÊTRE INTERPRÉTÉE COMME FAISANT RÉFÉRENCE À L'ASSUREUR

Ce contrat d'assurance est fait et accepté sujet aux dispositions qui précèdent, et aux autres dispositions, stipulations et conditions contenues aux présentes, auxquelles il est fait spécialement référence et lesquelles font partie de ce contrat d'assurance, de même que toutes les autres dispositions, ententes ou conditions qui peuvent être jointes ou ajoutées aux présentes.

EN FOI DE QUOI, LES ASSUREURS par l'entremise de leur(s) représentant(s) dûment autorisé(s) à cette fin par LES ASSUREURS ont exécuté et signé ce contrat d'assurance.

LSW1550

Lorsque LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S sont des coassureurs à la police d'assurance, la clause qui suit s'applique à eux :

IDENTIFICATION DE L'ASSUREUR / ACTION CONTRE L'ASSUREUR
La présente assurance a été souscrite conformément à l'autorisation accordée au Courtier mandataire par les Souscripteurs des Syndicats du Lloyd's dont les numéros et pourcentages figurent au tableau annexé à l'Accord contractuel indiqué dans la liste des compagnies participantes (ci-après appelés « les Souscripteurs »). Les Souscripteurs garantissent chacun pour sa part et sans solidarité entre eux, proportionnellement aux divers montants souscrits à l'Accord contractuel par chacun d'eux.

Dans toute action en exécution des obligations des Souscripteurs, la désignation « Les Souscripteurs du Lloyd's » sera une désignation qui liera les Souscripteurs comme si chacun d'eux avait été nommé individuellement comme défendeur. La signification de telles procédures peut être validement faite au fondé de pouvoir au Canada pour Les Souscripteurs du Lloyd's, dont l'adresse pour une telle signification est la suivante Royal Bank Plaza South Tower, 200 Bay Street, Suite 2930, P.O. Box 51 Toronto, Ontario M5J 2J2.

AVIS
Les avis destinés aux Souscripteurs peuvent être validement donnés au Courtier mandataire.

Septembre 17, 2024 MV

COMBINÉE COMMERCIALE
CONTRAT D'ASSURANCE

CONTRAT COASSURANCE

Souscrite auprès de certains Souscripteurs du Lloyd's et autres assureurs (ci-après désignés l'Assureur) par l'intermédiaire du Courtier mandataire agréé du Lloyd's (le Courtier mandataire)

GROUPE TOTTEN
LE GROUPE D'ASSURANCE TOTTEN
CABINET EN ASSURANCE DE DOMMAGES

Nº de police : 10043375 **Conditions particulières** **Entrée en vigueur le 8-24-24**

SEULES LES GARANTIES DONT LE MONTANT D'ASSURANCE EST ÉNONCÉ SONT SOUSCRITES, AUX CONDITIONS FIGURANT DANS LES FORMULAIRES INDIQUÉS.
TOUTE RÉFÉRENCE À LA COMPAGNIE DOIT ÊTRE INTERPRÉTÉE COMME FAISANT RÉFÉRENCE À L'ASSUREUR

DEMANDE DE RÉSILIATION

Par les présentes, les soussignés sollicitent la résiliation du contrat d'assurance numéro 10043375 (et de toute attestation de renouvellement qui s'y rattache) à partir du _____ et confirment que les Assureurs seront dégagés de toute responsabilité à partir de cette date.

Signature du premier assuré désigné _____ Signature d'un témoin _____

Signature du deuxième assuré désigné _____ Signature d'un témoin _____

Signature du troisième assuré désigné _____ Signature d'un témoin _____

Signature du créancier hypothécaire _____ Signature d'un témoin _____

GROUPE TOTTEN

LE GROUPE D'ASSURANCE TOTTEN

CABINET EN ASSURANCE DE DOMMAGES

Quoi faire en cas de sinistre

- Prendre les mesures nécessaires pour minimiser la perte
- Contactez votre courtier
- Services téléphonique sans frais 24 heures 1-877-896-0015
- Par courriel tottenclaims@scm.ca

What to do in case of loss

- Take necessary measure to mitigate the loss
- Contact your local broker
- 24/24 free help line 1-877-896-0015
- By e-mail tottenclaims@scm.ca

Assurance des bâtiments, du matériel et des marchandises (formule étendue) PA1

LES MOTS ET LES PHRASES ENTRE GUILLEMETS SONT DÉFINIS À L'ARTICLE 18 DU PRÉSENT FORMULAIRE

1. NATURE ET ÉTENDUE DE L'ASSURANCE

En cas de pertes ou de dommages causés à un bien assuré pendant la durée du contrat, par un risque assuré, l'assureur indemnisera l'assuré des pertes ou dommages directs ainsi causés jusqu'à concurrence d'un montant ne dépassant pas le moindre des montants suivants :

a) la valeur du bien sinistré conformément à l'article 15;

b) l'intérêt de l'assuré à l'égard du bien;

c) le montant d'assurance stipulé aux « Conditions particulières » pour le bien sinistré.

L'ajout de personnes ou d'intérêts n'aura pas pour effet d'augmenter l'obligation de l'assureur.

2. BIENS ASSURÉS

A La présente assurance vise à assurer les catégories de biens suivants pour lesquelles un montant d'assurance est stipulé aux « Conditions particulières », et seulement pendant qu'ils sont sur les « lieux » :

« bâtiment »
« matériel »
« marchandises »
« contenu »

Si la rubrique **Garantie globale** figure aux « Conditions particulières », le(s) « bâtiment »(s), le « matériel », les « marchandises », et le « contenu » sont couverts jusqu'à concurrence du montant d'assurance stipulé aux « Conditions particulières ».

B. La présente assurance vise également à assurer les catégories de biens suivants pour lesquelles un montant d'assurance est stipulé aux « Conditions particulières » :

Emplacement temporaire : « Contenu » se trouvant ailleurs que dans un emplacement désigné, sauf en cours de transport ou à l'extérieur du Canada. L'assureur n'a aucune obligation à l'égard des biens visés par le présent paragraphe qui se trouvent à un emplacement dont l'assuré est propriétaire, locataire ou sur lequel il a pouvoir de direction ou de gestion.

Bâtiment à un emplacement nouvellement acquis : « Bâtiment » à tout emplacement nouvellement acquis au Canada. La présente garantie prend effet au moment de l'acquisition et prend fin soit après 30 jours, soit à la date de l'ajout d'un avenant à la présente assurance à l'égard dudit emplacement, soit à l'expiration du présent contrat, selon la première de ces éventualités. Les « bâtiments » en cours de construction ne sont pas assurés aux termes du présent paragraphe.

Contenu à un emplacement nouvellement acquis : « Contenu » à tout emplacement nouvellement acquis au Canada dont l'assuré est propriétaire, locataire ou sur lequel il a pouvoir de direction ou de gestion. La présente garantie prend effet au moment de l'acquisition et prend fin soit après 30 jours, soit à la date de l'ajout d'un avenant à la présente assurance à l'égard dudit emplacement, soit à l'expiration du présent contrat, selon la première de ces éventualités.

Biens en cours de transport : « Contenu » en cours de transport au Canada ou dans la partie continentale des États-Unis jusqu'à sa livraison.

Représentant commercial : « Contenu », qu'il soit ou non en cours de transport, au Canada ou dans la partie continentale des États-Unis pendant qu'il est sous la garde d'un représentant commercial de l'assuré.

3. FRANCHISE

Pour tout sinistre, il sera laissé à la charge de l'assuré la franchise stipulée aux « Conditions particulières ».

Si un sinistre entraîne l'application de plus d'une franchise pour les mêmes « lieux », seule la franchise la plus élevée s'applique.

4. RÈGLE PROPORTIONNELLE

La présente règle s'applique séparément à chaque catégorie de biens pour laquelle un pourcentage est stipulé aux « Conditions particulières », et seulement si le montant des pertes ou des dommages dépasse le moins élevé de 2 % du montant applicable ou de 5000$, en regards des quelles il est stipulé un pourcentage à cet effet aux « Conditions particulières ».

L'assuré est tenu de maintenir une assurance concordant avec la présente assurance sur les biens assurés d'un montant au moins égal au produit de la valeur du bien, établie aux termes de l'article 15, multipliée par le pourcentage de la règle proportionnelle stipulé aux « Conditions particulières », à défaut de quoi il supporte une part des dommages proportionnelle à l'insuffisance.

5. RISQUES ASSURÉS

Sauf disposition contraire, la présente assurance couvre tous les risques de pertes ou de dommages matériels directs causés à un bien assuré.

6. EXCLUSIONS

A. BIENS EXCLUS

Sont exclus de la présente assurance les pertes ou les dommages causés :

a) aux égouts, drains ou conduites d'eau situés au-delà des murs porteurs ou des fondations du « bâtiment » et, lorsque situés à l'extérieur, aux tours de télécommunication, aux antennes (y compris les récepteurs de signaux par satellite) et au matériel qui y est fixé, aux horloges de rue ou aux enseignes. La présente exclusion ne vise pas les pertes ou les dommages causés directement par les « risques désignés »;

b) à tout bien situé à un emplacement qui, à la connaissance de l'assuré, est vacant, inoccupé ou fermé pendant plus de 30 jours consécutifs;

c) aux appareils ou câbles électriques du fait de courants électriques produits artificiellement, notamment par un arc électrique. La présente exclusion ne vise pas les pertes ou les dommages causés directement par un incendie ou une explosion qui en résulterait, tels que décrits à l'alinéa o) de l'article 18;

d) aux plantes, fleurs, arbres ou arbustes en croissance qui se trouvent à l'extérieur du « bâtiment », sauf exceptions prévues à l'alinéa e) de l'article 7;

e) aux animaux, aux poissons ou aux oiseaux. La présente exclusion ne vise pas les pertes ou les dommages causés directement par les « risques désignés » ou par le vol ou les tentatives de vol;

f) aux espèces, aux « cartes de paiement », aux lingots, au platine ou à tout autre métal ou alliage précieux, aux valeurs, timbres, billets (sauf les billets de loterie) et jetons ou aux documents attestant l'existence de créances ou de droits de propriété;

g) aux automobiles, embarcations, véhicules amphibies ou à coussin d'air, aéronefs, astronefs, remorques, moteurs ou autres accessoires attachés ou fixés à un tel bien. La présente exclusion ne vise pas les embarcations, véhicules amphibies ou à coussin d'air mis en vente, les automobiles ou les remorques non immatriculées servant aux activités de l'assuré lorsqu'ils se trouvent sur les « lieux »;

h) aux fourrures, vêtements de fourrure, bijoux de toute nature espèce ou qualité, les montres, perles et pierres précieuses ou semi-précieuses. La présente exclusion ne s'applique pas :

   i) à concurrence de 1 000 $ en cas de sinistre couvert par ailleurs;

   ii) aux pertes ou dommages causés directement par les « risques désignés »;

i) aux biens faisant l'objet d'une assurance maritime, et aux biens transportés par voie d'eau à moins que ce ne soit à bord de bacs ou traversiers en cours de correspondance faisant normalement partie de transports terrestres;

j) à tout bien dès qu'il n'est plus sous la garde de l'assuré, dans les cas suivants :

   i) il a été prêté ou loué à un tiers; ou

   ii) il a été vendu par l'assuré dans le cadre d'une vente conditionnelle, d'une vente à tempérament, d'une entente de paiements échelonnés ou de tout autre plan de paiements différés;

   La présente exclusion j) ne s'applique pas aux biens sous la garde d'un transporteur à titre onéreux et devant être livrés aux risques de l'assuré;

k) aux biens qui sont sous la garde d'un représentant commercial à l'extérieur des « lieux », sauf si un montant d'assurance est stipulé à cet égard aux « Conditions particulières »;

l) aux biens illégalement acquis, détenus, emmagasinés ou transportés ainsi que ceux saisis ou confisqués en raison d'infraction à la loi ou par ordre des autorités civiles;

m)

   i) aux récipients sous pression ayant une pression interne de marche normale excédant la pression atmosphérique de plus de 103 kilospascals (15 livres au pouce carré);

   ii) aux chaudières, y compris la tuyauterie et autres accessoires ou équipements qui y sont raccordés, contenant de la vapeur ou de l'eau sous pression de la vapeur, sauf les réservoirs à eau chaude domestiques d'un diamètre interne de 610 millimètres (24 pouces) ou moins;

du fait de l'explosion, de la rupture, de l'éclatement, de la fissuration, de la surchauffe, de la dilatation ou du renflement desdits biens pendant qu'ils sont raccordés et en état de marche.

La présente exclusion m) ne s'applique pas :

1) aux bouteilles de gaz portatives;

2) à l'explosion de gaz naturel, de gaz de houille ou de gaz manufacturé;

3) à l'explosion de gaz ou de combustible non consumé dans un appareil de chauffage ou dans les conduits de gaz menant de l'appareil de chauffage à l'atmosphère;

n) aux routes, trottoirs, stationnements ou autres surfaces extérieures pavées. La présente exclusion ne s'applique pas à concurrence de 10 000 $ en cas de sinistre couvert par ailleurs ;

o) au « matériel » ou aux « marchandises » au cours d'une opération effectuée sur eux et résultant directement de celle-ci ou causés par l'exécution de travaux, la réparation, le réglage ou l'entretien. La présente exclusion ne s'applique pas aux pertes ou aux dommages causés directement par un incendie ou une explosion qui en résulterait, tels que décrits à l'alinéa o) de l'article 18;

p) aux glaces extérieures ou au Vitrolite ainsi que leurs inscriptions et leurs décorations, sauf exceptions prévues à l'alinéa d) de l'article 7. La présente exclusion ne s'applique pas aux pertes ou aux dommages causés directement par les « risques désignés ».

B. RISQUES EXCLUS

Sont exclus de la présente assurance les pertes ou les dommages causés directement ou indirectement :

a) en totalité ou en partie par un tremblement de terre. La présente exclusion s'applique sans égard à l'existence d'une autre cause ou d'un autre sinistre (couvert ou non) qui contribue simultanément ou dans n'importe quel ordre aux pertes ou aux dommages, sauf en cas de pertes ou de dommages causés directement par un incendie, une explosion, la fumée ou une fuite d' « installations de protection contre l'incendie » qui en résulterait, tels que décrits à l'alinéa o) de l'article 18. La présente exclusion ne s'applique pas aux biens en cours de transport;

b) en totalité ou en partie par une inondation, notamment l' « eau de surface », les vagues, les marées, les raz-de-marée, les tsunamis, ou la fuite ou le débordement d'un plan d'eau naturel ou artificiel. La présente exclusion s'applique sans égard à l'existence d'une autre cause ou d'un autre sinistre (couvert ou non) qui contribue simultanément ou dans n'importe quel ordre aux pertes ou aux dommages, sauf en cas de pertes ou de dommages causés directement par un incendie, une explosion, la fumée ou une fuite d' « installations de protection contre l'incendie » qui en résulterait, tels que décrits à l'alinéa o) de l'article 18. La présente exclusion ne s'applique pas aux biens en cours de transport ou aux pertes ou dommages causés directement par la fuite d'une conduite d'eau principale;

c)

i) par la pénétration, la fuite ou l'infiltration d'eau, provenant de sources naturelles par les murs du sous-sol, les portes, les fenêtres et toute autre ouverture, les fondations, le plancher du sous-sol, les trottoirs ou les lampadaires, à moins que ce ne soit en conséquence directe et immédiate d'un risque non exclu par ailleurs aux termes de la présente assurance;

ii) par le refoulement ou le débordement d'égouts, d'un puisard, d'une fosse septique ou d'un drain, sans égard à son emplacement, à moins que les pertes ou dommages ne soient causés simultanément et directement par un risque non exclu par ailleurs aux termes de la présente assurance;

iii) par la pénétration de la pluie, de la neige ou de la pluie mêlée de neige par une porte, une fenêtre, un puits de lumière ou toute autre ouverture semblable dans un mur ou un toit à moins que ce ne soit en conséquence directe et immédiate d'un risque non exclu par ailleurs aux termes de la présente assurance;

iv) par la pénétration de toute eau ou précipitation naturelle répandue sur la surface du toit, à moins que ce ne soit en conséquence directe et immédiate d'une ouverture causée par un risque non exclu par ailleurs aux termes de la présente assurance;

d) par la force centrifuge, une panne ou un dérèglement mécanique ou électrique sur les « lieux ». La présente exclusion ne s'applique pas aux pertes ou aux dommages causés directement par un incendie qui en résulterait;

e)

i) par l'humidité ou la sécheresse dans l'atmosphère;

ii) par les variations de température, les températures extrêmes, le chauffage ou le gel;

iii) par l'interruption totale ou partielle de l'alimentation en électricité, en eau, en gaz ou en vapeur;

La présente exclusion e) ne s'applique pas :

1) aux pertes ou aux dommages causés directement par la rupture de tuyaux ou le bris d'appareils non exclus aux termes de l'alinéa m) de l'article 6. A.;

2) aux dommages causés directement à des tuyaux par le gel, sauf si ces tuyaux sont exclus aux termes de l'alinéa m) de l'article 6. A.;

3) aux pertes ou aux dommages causés directement à un « bâtiment » ou au « matériel » par les « risques désignés », par le vol ou les tentatives de vol;

4) aux pertes ou dommages causés directement par les accidents atteignant les moyens de transport;

f)

i) par le rétrécissement, l'évaporation, la perte de poids, la fuite d'un récipient, l'exposition à la lumière, ou le changement de couleur, de texture ou de fini;

ii) par la contamination;

iii) par le marquage, les égratignures ou l'écrasement;

La présente exclusion f) ne s'applique pas aux pertes ou aux dommages causés directement par :

1) les « risques désignés »;

2) la rupture de tuyaux ou le bris d'appareils ne faisant pas déjà l'objet de l'exclusion de l'alinéa m) de l'article 6 A ci-dessus;

3) le vol ou les tentatives de vol;

4) les accidents atteignant les moyens de transport;

g) par la fumée provenant de fumigènes utilisés pour l'agriculture ou d'exploitations industrielles;

h) par les rongeurs, les insectes, les chauves-souris, les ratons laveurs, les mouffettes et les animaux nuisibles, notamment la vermine, à moins que ce ne soit en conséquence directe d'un risque non exclu par ailleurs aux termes de la présente assurance;

i) par les retards, la perte de marchés ou la perte de jouissance;

j) en totalité ou en partie par la guerre, l'invasion, les actes d'ennemis étrangers, les hostilités (avec ou sans déclaration de guerre), la guerre civile, la rébellion, la révolution, l'insurrection ou le pouvoir militaire. La présente exclusion s'applique sans égard à l'existence d'une autre cause ou d'un autre sinistre (couvert ou non) qui contribue simultanément ou dans n'importe quel ordre aux pertes ou aux dommages;

k)

i) par un accident nucléaire (au sens de la Loi sur la responsabilité nucléaire ou de toute loi modificative ou autre concernant la responsabilité nucléaire) ou par une explosion nucléaire, sauf les pertes ou les dommages causés directement par l'incendie, la foudre ou l'explosion de gaz naturel, de gaz de houille, de gaz manufacturé qui en résulterait, tels que décrits à l'alinéa o) de l'article 18;

ii) par la contamination imputable à toute substance radioactive;

l)

i) par tout acte malhonnête ou délit criminel de la part de l'assuré, ou de tout mandataire de l'assuré, agissant seul ou de connivence avec d'autres personnes;

ii) par le vol ou les tentatives de vol commis par un employé de l'assuré, agissant seul ou de connivence avec d'autres personnes;

iii) par tout acte malhonnête ou délit criminel commis par d'autres personnes que celles visées en ii) ci-dessus, lorsque l'assuré ou un mandataire de l'assuré connaissait ou aurait dû connaître, avant le sinistre, l'existence de l'acte malhonnête ou du délit.

L'exclusion l) iii) est sans effet si l'assuré ou son mandataire déclare l'acte malhonnête ou le délit criminel à la police et à l'assureur aussitôt qu'il en a connaissance.

m) par les avalanches ou par les mouvements du sol, notamment les glissements de terrain, les éboulements et les

effondrements. La présente exclusion ne s'applique pas aux biens en cours de transport ou aux pertes ou dommages directement occasionnés par l'incendie, les explosions, la fumée ou la fuite « d'installations de protection contre l'incendie » qui en résulterait, tels que décrits à l'alinéa o) de l'article 18;

n) par l'explosion (sauf celle de gaz naturel, de gaz de houille ou manufacturé), l'effondrement, la rupture, l'éclatement, la fissuration, la surchauffe, la dilatation ou le renflement des biens ci-dessous dont l'assuré est propriétaire ou qu'il exploite ou fait fonctionner ou sur lesquels il a pouvoir de direction ou de gestion, à savoir :

   i) les parties de chaudières génératrices de vapeur, ainsi que les tuyauteries et autres accessoires ou équipements raccordés auxdites chaudières contenant de la vapeur ou de l'eau sous pression de la vapeur;

   ii) tout ou partie des tuyauteries ou appareils destinés à contenir de la vapeur ou de l'eau sous pression de la vapeur provenant d'une source externe, si le sinistre survient pendant qu'ils sont soumis à la pression susdite;

   iii) les récipients et appareils non mentionnés ci-dessus, et les tuyaux qui y sont reliés, pendant qu'ils sont sous pression, ou pendant qu'ils sont utilisés, si leur pression maximale de marche normale excède la pression atmosphérique de plus de 103 kilopascals (15 livres au pouce carré), la présente exclusion ne s'applique pas aux pertes ou aux dommages causés directement par l'explosion des bouteilles de gaz portatives ou des réservoirs à eau chaude domestiques d'un diamètre interne de 610 millimètres (24 pouces) ou moins;

   iv) tout ou partie des machines mobiles ou rotatives;

   v) tous récipients et appareils, ainsi que les tuyaux qui y sont reliés, en cas de sinistre survenant pendant qu'ils sont soumis à des épreuves de pression, la présente exclusion étant sans effet en ce qui concerne les dommages occasionnés aux autres biens assurés par une explosion résultant desdites épreuves;

   vi) les turbines à gaz.

   La présente exclusion n) ne s'applique pas aux pertes ou aux dommages causés par un incendie qui en résulterait;

o) par le tassement, l'expansion, la contraction, le mouvement, le glissement ou la fissuration. La présente exclusion ne s'applique pas aux pertes ou aux dommages causés directement et simultanément par un risque non exclu par ailleurs aux termes de la présente assurance;

p) les conséquences directes ou indirectes de dispositions légales visant soit le zonage, soit la démolition, la réparation ou la construction d'immeubles et s'opposant à la remise en état à l'identique.

C. EXCLUSION DE POLLUTION

Sont exclus de la présente assurance :

a) les dommages occasionnés directement ou indirectement par le déversement, l'émission, la dispersion, l'infiltration, la fuite, la migration, le rejet ou l'échappement - réels ou prétendus - de « polluants », ainsi que les frais de « dépollution ». La présente exclusion ne s'applique pas :

   i) lorsque le déversement, l'émission, la dispersion, l'infiltration, la fuite, la migration, le rejet ou l'échappement de « polluants » résulte directement d'un risque non exclu par ailleurs aux termes de la présente assurance;

   ii) aux pertes ou aux dommages causés directement par un risque qui en résulterait, non exclu par ailleurs aux termes de la présente assurance;

b) les frais de recherche, de contrôle ou d'évaluation de tout déversement, émission, dispersion, infiltration, fuite, migration, rejet ou échappement de « polluants », que ces événements soient réels, prétendus, potentiels ou imminents.

D. EXCLUSION DES DONNÉES

Sont exclus de la présente assurance :

1) les « données »;

2) les pertes ou les dommages causés directement ou indirectement par un « problème de données ». La présente exclusion 2) ne s'applique pas aux pertes ou aux dommages causés directement par un incendie, une explosion, la fumée ou une fuite d' « installations de protection contre l'incendie » qui en résulterait, tels que décrits à l'alinéa o) de l'article 18.

E. EXCLUSION DU TERRORISME

La présente assurance n'assure pas les pertes ou les dommages causés directement ou indirectement, en totalité ou en partie, par le « terrorisme » ou par toute activité ou décision d'un organisme gouvernemental ou d'une autre entité afin de prévenir le « terrorisme », d'y réagir ou d'y mettre fin. La présente exclusion s'applique sans égard à l'existence d'une autre cause ou d'un autre sinistre (couvert ou non) qui contribue simultanément ou dans n'importe quel ordre aux pertes ou aux dommages. Si une partie de

la présente exclusion est jugée non valide, inexécutable ou incompatible avec une loi, les autres parties de l'exclusion continuent de produire leurs effets et demeurent en vigueur.

F. EXCLUSION DES CHAMPIGNONS ET SPORES

Sont exclus de la présente assurance :

a) les pertes ou les dommages que constituent toutes formes de « champignons » ou « spores » ou occasionnés directement ou indirectement, en totalité ou en partie, par tous « champignons » ou « spores ». La présente exclusion ne s'applique pas :

   i) si les « champignons » ou les « spores » sont directement causés par un risque non exclu par ailleurs aux termes de la présente assurance;

   ii) aux pertes ou aux dommages qui sont causés directement par un risque qui en résulterait, non exclu par ailleurs aux termes de la présente assurance;

b) les frais ou dépenses liés à la vérification, à la surveillance, à l'évaluation ou à l'estimation de « champignons » ou de « spores ».

G. AUTRES SINISTRES EXCLUS

Sont exclus de la présente assurance :

a)

   i) l'usure normale;

   ii) la rouille ou la corrosion;

   iii) la détérioration graduelle, les vices et défauts cachés ou toute caractéristique du bien qui en cause la détérioration ou la destruction.

La présente exclusion a) ne s'applique pas aux pertes ou aux dommages qui sont directement causés par un risque qui en résulterait, non exclu par ailleurs aux termes de la présente assurance;

b) les frais inhérents à la bonne exécution des travaux et rendus nécessaires par des défauts dans :

   i) les matériaux, leur emploi ou leur choix;

   ii) la main-d'œuvre;

   iii) plans ou la conception.

La présente exclusion b) ne s'applique pas aux pertes ou aux dommages qui sont directement causés par un risque qui en résulterait, non exclu par ailleurs aux termes de la présente assurance;

c) la disparition inexpliquée, ou les pertes découvertes en cours d'inventaire.

7. EXTENSIONS DE GARANTIE

Les extensions de garantie suivantes ne visent pas à augmenter les montants d'assurance qui s'appliquent aux termes du présent contrat et sont assujetties à toutes les conditions énoncées dans le présent contrat.

a) **Enlèvement** : si un bien assuré doit nécessairement être enlevé des « lieux » afin d'éviter qu'il ne subisse des pertes ou des dommages ou des pertes ou des dommages additionnels, la partie de l'assurance prévue aux termes de la présente assurance qui dépasse le montant de l'obligation de l'assureur pour tout sinistre déjà survenu doit, pendant sept jours seulement, ou pour la partie non expirée de la police si elle est inférieure à sept jours, assurer le bien enlevé et tout bien qui est resté sur les « lieux » selon le rapport entre la valeur des biens qui se trouvent dans chacun des emplacements et la valeur des biens se trouvant dans tous les emplacements.

b) **Frais de déblai** :

   i) l'enlèvement, des « lieux », des déblais provenant de biens assurés ayant été endommagés par un sinistre couvert.

      La présente extension ne joue qu'à concurrence de 25 % de la somme des éléments suivants :

      1) le montant total payable des pertes ou des dommages directement causés aux biens assurés; et

      2) le montant de la franchise applicable.

   ii) l'enlèvement des déblais ou de biens non assurés qui ont été poussés sur les « lieux » par une tempête de vent.

   Sont exclus de l'extension de garantie b) :

1) les frais de « dépollution » du sol ou de l'eau;

2) les frais de recherche, de contrôle ou d'évaluation de tout déversement, émission, dispersion, infiltration, fuite, migration, rejet ou échappement de « polluants », que ces événements soient réels, prétendus, potentiels ou imminents.

Les frais d'enlèvement de déblais ne sont pas pris en compte dans le calcul de la valeur établie à l'article 15 aux fins de l'application de la règle proportionnelle.

c) **Biens personnels des dirigeants et des employés** : l'assuré peut choisir d'inclure dans le « matériel » les biens personnels des dirigeants et des employés de l'assuré. L'assurance de ces biens :

i) n'est pas applicable si les biens sont assurés par leur propriétaire, à moins que l'assuré ne soit tenu de les assurer ou s'il est responsable des pertes ou des dommages causés à ces biens;

ii) est limité à 250 $ pour chaque dirigeant ou employé;

iii) s'applique seulement aux pertes ou dommages qui surviennent sur les « lieux ».

d) **Dommages au « bâtiment » causés par le vol** : la présente assurance est étendue afin d'assurer les dommages causés (sauf par l'incendie) à la partie d'un « bâtiment » occupé par l'assuré et qui résultent directement du vol ou de la tentative de vol et du vandalisme ou d'actes malveillants commis à la même occasion, à condition que l'assuré ne soit pas propriétaire du « bâtiment », qu'il soit responsable des dommages et que le « bâtiment » ne soit pas par ailleurs assuré aux termes de la présente assurance. La présente extension de garantie est limitée à 2 500 $ par sinistre.

e) **Plantes, fleurs, arbres, arbustes en croissance à l'extérieur du « bâtiment »** : la présente assurance est étendue afin d'assurer les pertes ou les dommages aux plantes, fleurs, arbres et arbustes en croissance à l'extérieur du « bâtiment » causés directement par les « risques désignés » (à l'exception des tempêtes de vent ou de la grêle tels que décrits à l'alinéa o) de l'article 18) ou par le vol ou les tentatives de vol. La présente extension de garantie est limitée, y compris les frais de déblai, à :

i) 500 $ pour chaque plante, fleur, arbre ou arbuste en croissance;

ii) 5 000 $ pour tout sinistre.

8. AUTORISATIONS

L'assureur autorise :

a) d'autres assurances concordant avec la présente assurance;

b) les transformations, rajouts et réparations;

c) l'exécution de travaux ainsi que le stockage et l'utilisation en quantité voulue de matériaux et fournitures, pour autant qu'ils soient habituels ou nécessaires aux activités professionnelles de l'assuré.

9. VIOLATIONS DU CONTRAT

Si l'assuré ne se conforme pas à l'une des conditions de la présente assurance, aucune réclamation pour des pertes ou des dommages ultérieurs n'est payable. L'assureur ne rejettera pas une réclamation pour ce motif si l'assuré établit que la non-conformité n'a ni causé ni aggravé les pertes ou les dommages. La protection ne sera pas affectée si l'assuré omet de se conformer à l'une des conditions dans une partie des « lieux » qui est hors de son contrôle.

10. RECONSTITUTION AUTOMATIQUE DE LA GARANTIE

Les sinistres ne viendront pas en déduction du montant de garantie applicable.

11. SUBROGATION

À concurrence des indemnités versées ou prises en charge par lui, l'assureur est subrogé dans les droits de l'assuré contre les tiers responsables, et peut poursuivre ceux-ci sauf s'ils ont droit au bénéfice de la présente assurance.

Lorsque la somme recouvrée (déduction faite des frais de recouvrement) est inférieure aux dommages, elle est partagée entre l'assureur et l'assuré proportionnellement à la part du sinistre supportée par chacun.

Ne sont nullement opposables à l'assuré les quittances consenties par lui avant sinistre.

12. INSTALLATIONS DE PROTECTION

Aux fins de l'article 9, l'assuré doit aviser l'assureur sans délai, dès qu'il en apprend l'existence, de toute interruption, défaut ou défectuosité :

a) des installations d'extinction automatique;

b) des installations de détection d'incendie; ou

c) des installations de détection d'intrusion.

L'assuré doit aussi aviser l'assureur sans délai, de la résiliation ou du non renouvellement de tout contrat d'abonnement pour l'entretien ou la surveillance desdites installations ou de la cessation des interventions de la police.

13. AJUSTEMENT DE LA PRIME

Le présent article ne produit ses effets que s'il est stipulé un montant de garantie aux « Conditions particulières » à l'égard de « marchandises ».

Si l'assuré présente à l'assureur, dans les six mois suivant l'expiration ou l'anniversaire de la présente assurance, une demande d'ajustement de la prime indiquant, pour la période d'assurance écoulée, la valeur des « marchandises » au dernier jour de chaque mois à chacun des « lieux », avec les commentaires de son comptable, la prime exacte de ladite période sera calculée au taux applicable à chacun des « lieux » et sur la base de la moyenne des déclarations. Si la prime versée par l'assuré pour la garantie des « marchandises » excède la prime ainsi calculée, l'assureur remboursera la différence à l'assuré, mais uniquement à concurrence de 50 % de la prime acquittée. Il ne sera pas tenu compte dans les calculs susdits de l'excédent de toute déclaration mensuelle sur le montant de la garantie.

14. CONTRÔLE

À tout moment jugé raisonnable pendant la durée du contrat ou dans l'année suivant sa résiliation ou son expiration, l'assureur, ou son représentant dûment autorisé, peut inspecter les biens assurés et examiner les livres, les dossiers et les polices de l'assuré qui ont trait aux biens assurés. L'inspection ou l'examen n'élimine ni n'affecte d'aucune autre manière les conditions énoncées dans la présente assurance.

15. ÉVALUATION

La valeur des biens assurés est déterminée comme suit :

a) les « marchandises » non vendues : la valeur réelle des biens au moment et au lieu du sinistre, sans dépasser le coût de la réparation ou du remplacement par des biens de même nature et qualité;

b) les « marchandises » vendues : le prix de vente sous déduction de tout escompte ou rabais;

c) les biens d'autrui dont l'assuré a la garde ou le contrôle pour exécuter sur ceux-ci des travaux : le montant dont l'assuré est responsable, sans dépasser la valeur réelle au moment et au lieu du sinistre, en plus d'une compensation pour la main-d'œuvre et les matériaux affectés aux travaux;

d) les améliorations locatives :

   i) si les réparations ou les remplacements ont été effectués avec une diligence raisonnable, le montant réellement payé et nécessaire, sans dépasser la valeur réelle des améliorations locatives au moment et au lieu du sinistre;

   ii) si les réparations ou les remplacements n'ont pas été effectués avec une diligence raisonnable, la garantie se limite au prorata du coût original pour la période restant à courir depuis l'exécution des améliorations jusqu'à l'expiration du bail, à partir du jour du sinistre;

e) les dossiers de l'entreprise, y compris ceux qui existent sous forme électronique ou magnétique (autres que les logiciels préenregistrés) :

   i) le coût du matériel vierge pour la reproduction des documents; et

   ii) le coût de la main d'œuvre pour transcrire ou copier les documents lorsqu'il existe un double;

f) tous les autres biens assurés aux termes de la présente assurance et pour lesquels aucune autre condition spécifique ne s'applique : la valeur réelle au moment et au lieu du sinistre, sans dépasser le coût de la réparation ou du remplacement par des biens de même nature et qualité.

Valeur réelle : Divers facteurs seront pris en compte dans l'établissement de la valeur réelle. Ces facteurs comprennent, sans s'y limiter, le coût de remplacement moins toute dépréciation, et la valeur marchande. Afin de déterminer la dépréciation, il sera tenu compte de l'état du bien immédiatement avant le sinistre, de sa valeur de revente, de sa durée utile normale et de sa désuétude.

16. BIENS D'AUTRUI

L'assureur se réserve le droit d'effectuer le paiement des indemnités à l'assuré, au client ou au propriétaire des biens, et de traiter directement avec ledit client ou propriétaire.

17. VERROUILLAGE DES VÉHICULES ENGAGEMENT FORMEL

Le présent article ne s'applique pas aux biens qui sont sous le contrôle d'un transporteur public.

L'assuré s'engage à ce que tout véhicule dans lequel les biens assurés sont transportés soit muni d'une carrosserie ou d'un compartiment entièrement fermé, et, en cas de vol perpétré dans un véhicule non surveillé, l'assureur n'est responsable que si le sinistre est le résultat direct d'un vol par effraction (attestée par des traces visibles) dans la carrosserie ou le compartiment, dont les portes sont verrouillées et les fenêtres fermées.

18. DÉFINITIONS

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente assurance :

a) **« bâtiment »** : tout bâtiment désigné aux « Conditions particulières », incluant :

   i) les structures fixes attachées au bâtiment et situées sur les « lieux »;

   ii) les rajouts et rallonges qui communiquent avec le bâtiment ou qui y sont attachés;

   iii) les raccords et les accessoires fixes attachés au bâtiment et qui en font partie;

   iv) les matériaux, le matériel et les fournitures se trouvant sur les « lieux » pour l'entretien et les réparations mineures du « bâtiment » ou de services afférents à celui-ci;

   v) les plantes, fleurs, arbres, arbustes en croissance à l'intérieur du « bâtiment » servant à la décoration lorsque l'assuré est propriétaire du « bâtiment ».

b) **« cartes de paiement »** : les cartes conçues pour emmagasiner un montant d'argent par voie électronique comme mode de paiement, sans numéro d'identification personnel et ne donnant pas un accès direct à une banque ou à un compte.

c) **« champignons »** : comprend, mais sans s'y restreindre, toute forme ou tout genre de moisissure, levure, champignon ou mildiou allergène ou non, pathogène ou toxinogène, et toute substance, vapeur ou gaz produit ou émis par tous « champignons » ou « spores », mycotoxines, allergènes, ou agents pathogènes, ou qui en découle.

d) **« Conditions particulières »** : Conditions particulières applicables à la présente assurance.

e) **« contenu »** : le « matériel » et les « marchandises ».

f) **« dépollution »** : l'enlèvement, le confinement, le traitement, la décontamination, la détoxification, la stabilisation ou la neutralisation des « polluants » ou les mesures correctives, ainsi que les tests faisant partie intégrante des opérations ci-dessus.

g) **« données »** : toute forme de représentation d'informations ou de notions.

h) **« eau de surface »** : toute eau ou précipitation naturelle temporairement répandue sur la surface du sol.

i) **« installations de protection contre l'incendie »** : toutes les installations servant en tout ou en partie à la protection contre les incendies, notamment les réservoirs, les conduites principales d'eau, les poteaux d'incendie et les soupapes, mais non pas :

   1) les tuyauteries reliées à des installations mixtes mais ne servant nullement à la protection contre les incendies;

   2) les conduites principales ou leurs installations connexes se trouvant à l'extérieur des « lieux » et faisant partie du réseau public de distribution d'eau;

   3) les étangs ou les réservoirs dans lesquels l'eau est retenue par un barrage.

j) **« lieux »** : la totalité de la zone contenue dans les limites de la propriété et les zones sous les trottoirs et les voies d'accès adjacentes :

   i) aux emplacements décrits aux « Conditions particulières »;

   ii) aux emplacements temporaires et aux emplacements nouvellement acquis, s'ils sont couverts par la présente assurance;

   et à bord ou sur des véhicules dans un rayon de 100 mètres (328 pieds) de ces emplacements.

k) **« marchandises »** :

i) toute marchandise utilisée habituellement pour les activités de l'assuré;

ii) le conditionnement, l'emballage et le matériel publicitaire;

iii) tout bien similaire appartenant à autrui que l'assuré est tenu d'assurer ou dont il est légalement responsable.

l) **« matériel »** :

i) de façon générale, tout le « contenu » utilisé habituellement pour les activités de l'assuré, notamment le mobilier, l'ameublement, les raccords, les accessoires, la machinerie, les outils, les ustensiles et les appareils autres que le « bâtiment » ou les « marchandises »;

ii) les biens similaires appartenant à autrui que l'assuré est tenu d'assurer ou dont il est légalement responsable;

iii) les améliorations locatives, à savoir les améliorations ou transformations effectuées aux frais de l'assuré à un « bâtiment » occupé par lui, pourvu qu'elles ne fassent l'objet d'aucune autre assurance, et que l'assuré ne soit pas propriétaire du « bâtiment » en question ; sont réputées avoir été faites aux frais de l'assuré les améliorations locatives dont ce dernier acquiert la jouissance en vertu d'une entente avec un locataire antérieur.

m) **« polluants »** : toute substance solide, liquide ou gazeuse ou tout facteur thermique, qui est source de contamination ou d'irritation, notamment les odeurs, les vapeurs, les émanations, les acides, les alcalis, les produits chimiques et les déchets. Les déchets comprennent les matières destinées à être recyclées, récupérées et réutilisées.

n) **« problème de données »** :

i) l'effacement, la destruction, la corruption, le détournement, ou l'interprétation erronée des « données »;

ii) une erreur de création, de modification, de saisie, de suppression ou d'utilisation des « données »;

iii) l'incapacité de recevoir, de transmettre ou d'utiliser les « données ».

o) **« risques désignés »** : les risques désignés comprennent :

(A) **L'INCENDIE OU LA FOUDRE**

(B) **L'EXPLOSION** : sauf en ce qui concerne l'explosion de gaz naturel, de gaz de houille ou de gaz manufacturé, l'assureur n'a aucune obligation à l'égard des pertes ou des dommages causés par l'explosion, la rupture ou l'éclatement des biens mentionnés ci-après dont l'assuré est propriétaire ou qu'il exploite, fait fonctionner ou qu'il contrôle :

i)

a) les parties de chaudières génératrices de vapeur, ainsi que les tuyauteries et autres accessoires ou équipements raccordés auxdites chaudières, contenant de la vapeur ou de l'eau sous pression de la vapeur;

b) tout ou partie des tuyauteries ou appareils destinés à contenir de la vapeur ou de l'eau sous pression de la vapeur provenant d'une source externe, si le sinistre survient pendant qu'ils sont soumis à la pression susdite;

c) les chambres de combustion ou foyers de chaudières génératrices de vapeur du type à récupération chimique et les conduits ou passages des gaz de combustion;

d) les cuves de lixiviation;

ii) les récipients et appareils non mentionnés ci-dessus, et les tuyaux qui sont reliés, pendant qu'ils sont sous pression, ou pendant qu'ils sont utilisés, si leur pression maximale de marche normale excède la pression atmosphérique de plus de 103 kilopascals (15 livres au pouce carré), la présente exclusion ne s'appliquant pas aux pertes ou aux dommages causés par l'explosion de bouteilles de gaz portatives;

iii) tout ou partie des machines mobiles ou rotatives lorsque le sinistre est attribuable à la force centrifuge ou à une panne mécanique;

iv) tous récipients et appareils, ainsi que les tuyaux qui y sont reliés, en cas de sinistre survenant pendant qu'ils sont soumis à des épreuves de pression, la présente exclusion ne s'appliquant pas aux autres biens assurés qui ont été endommagés par une telle explosion;

v) les turbines à gaz.

Les événements suivants ne constituent pas des explosions au sens de la présente section :

a) l'arc électrique ou la rupture d'une installation électrique attribuable à un tel arc;

b) l'éclatement ou la rupture attribuable à la pression hydrostatique ou au gel;

c) l'éclatement ou la rupture des disques de sécurité, de diaphragmes de rupture ou de fusibles.

(C) **IMPACT D'UN AÉRONEF, D'UN ASTRONEF OU D'UN VÉHICULE TERRESTRE** : les termes aéronef et astronef comprennent les objets qui en tombent.

L'assureur n'a aucune obligation à l'égard des dommages cumulatifs, ou des pertes ou des dommages :

i) causés par les véhicules terrestres appartenant à l'assuré ou contrôlés par lui ou l'un de ses employés;

ii) aux aéronefs, astronefs ou véhicules terrestres à l'origine du sinistre;

iii) causés par un aéronef ou un astronef lorsqu'il se déplace sur le sol ou qu'il est déplacé à l'intérieur ou à l'extérieur d'un « bâtiment ».

(D) **ÉMEUTES, VANDALISME OU ACTES MALVEILLANTS** : sont assimilées aux émeutes les assemblées publiques, à l'intérieur ou à l'extérieur des « lieux », de personnes en grève qui ont quitté leur emploi et d'employés en lock-out.

L'assureur n'a aucune obligation à l'égard des pertes ou des dommages causés :

i) par un arrêt de travail, par l'interruption des activités commerciales ou de la fabrication ou par des variations de température;

ii) par l'inondation ou l'écoulement des eaux de barrage, ou par toute explosion non couverte aux termes du paragraphe (B) de l'alinéa o) de l'article 18;

iii) par le vol ou les tentatives de vol.

(E) **FUMÉE** : fumée occasionnée par une anomalie soudaine dans le fonctionnement d'un appareil de chauffage fixe. L'assureur n'a aucune obligation à l'égard des dommages cumulatifs.

(F) **FUITE D' « INSTALLATIONS DE PROTECTION CONTRE L'INCENDIE »** signifie :

i) la fuite ou l'écoulement d'eau ou de toute autre substance;

ii) l'effondrement;

iii) la rupture causée par le gel;

des « installations de protection contre l'incendie » destinées aux « lieux » ou à toute structure adjacente.

(G) **TEMPÊTE DE VENT OU GRÊLE** : l'assureur n'a aucune obligation à l'égard des pertes ou des dommages causés :

i) aux parties intérieures du « bâtiment » ou au « contenu », à moins que les dommages ne surviennent simultanément du fait d'une ouverture causée par une tempête de vent ou la grêle et qu'ils en résultent;

ii) directement ou indirectement, que ce soit ou non sous l'effet du vent, par le poids de la neige ou de la glace, les raz de marée, l'élévation des eaux ou leur débordement, l'inondation, les objets transportés par l'eau, les vagues, la glace, les effondrements ou les glissements de terrain.

p) **« spores »** : comprend, entre autres, une ou plusieurs particules reproductrices ou un ou plusieurs fragments microscopiques produits ou émis par tous « champignons », ou qui en découlent.

q) **« terrorisme »** : tout acte ou toute série d'actes illégaux motivés par des considérations idéologiques, y compris, sans toutefois s'y limiter, le recours à la violence, à la force ou à la menace de violence ou de force, commis par ou pour un groupe, une organisation ou un gouvernement dans le but d'influencer un gouvernement, de semer la peur au sein de la population ou d'une partie de la population, ou les deux à la fois.

Assurance des revenus (formule étendue) BA11

LES TERMES EN CARACTÈRES GRAS SONT DÉFINIS À L'ARTICLE 5.

1. OBJET DE L'ASSURANCE

La présente garantie couvre les pertes directement encourues à la suite de l'interruption nécessaire des activités découlant de dommages, y compris la destruction, occasionnés par un risque garanti aux immeubles, à la machinerie, au matériel ou aux marchandises situés sur les lieux assurés désignés aux **Conditions particulières**.

2. PORTÉE DE LA GARANTIE

La présente assurance couvre, à concurrence du montant d'assurance stipulé aux **Conditions particulières**, les pertes de **revenu brut** découlant (a) d'une réduction du **chiffre d'affaires** et (b) d'une augmentation des frais d'exploitation, les indemnités étant calculées comme suit :

(a) En ce qui concerne la réduction du **chiffre d'affaires**, par l'application du **pourcentage de revenu brut** à la différence entre le **chiffre d'affaires** réalisé pendant la **période d'indemnisation** et le **chiffre d'affaires de référence**, du fait de la destruction ou des dommages subis à la suite d'un risque garanti.

(b) En ce qui concerne l'augmentation des frais d'exploitation, les dépenses supplémentaires (sous réserve des dispositions de l'alinéa 6(b) ci-dessous) à condition qu'elles soient nécessaires, raisonnablement engagées dans le seul but d'éviter ou de limiter, durant la **période d'indemnisation**, la réduction du **chiffre d'affaires** survenue du fait des dommages, y compris de la destruction, subis à la suite d'un risque garanti, mais uniquement à concurrence de la somme obtenue par l'application du **pourcentage de revenu brut** à la réduction ainsi évitée ;

Sera défalquée de l'indemnité due la portion de tous les frais généraux permanents assurés que l'Assuré cesse de payer pendant la **période d'indemnisation** du fait de la destruction ou des dommages subis à la suite d'un risque garanti, toutefois, si le(s) montant(s) de garantie stipulé(s) aux **Conditions particulières** sont inférieurs au montant obtenu par l'application du **pourcentage de revenu brut** au **chiffre d'affaires annuel,** l'indemnité sera réduite proportionnellement.

3. GARANTIE DES SALAIRES ORDINAIRES

(La présente garantie n'est accordée que moyennant mention d'un montant à cet égard aux **Conditions particulières** à la rubrique ***Garantie des salaires ordinaires incluse***).

Sont couverts, à concurrence du nombre de jours consécutifs stipulé aux **Conditions particulières** à la rubrique ***Nombre de jours*** et établi à compter des dommages, y compris de la destruction, occasionnés par un risque garanti, les salaires ordinaires que l'Assuré doit continuer de verser pendant l'interruption, même partielle, de ses activités et qui auraient été versés si le sinistre ne s'était pas produit, mais uniquement dans la mesure où ils sont nécessaires à la reprise des activités normales de l'Assuré avec la même qualité de service qu'immédiatement avant le sinistre.

La présente disposition ne couvre pas la portion des salaires décrite à l'article 4. ci-dessous.

En cas de sinistre, la garantie du présent article ne joue que dans le rapport de son montant à 80 % des salaires ordinaires de l'Assuré, à l'exception des salaires décrits à l'article 4. ci-dessous, qui auraient été versés (si les dommages, y compris la destruction, occasionnés par un risque garanti ne s'étaient pas produits) pendant le nombre de jours consécutifs stipulé aux **Conditions particulières** à la rubrique ***Nombre de jours*** à compter de la date des dommages ou de la destruction des biens garantis.

4. FRAIS GÉNÉRAUX PERMANENTS ASSURÉS

Tous les frais généraux permanents sont assurés sauf indication contraire précisée aux **Conditions particulières** à la rubrique ***Frais généraux permanents non assurés***, étant précisé qu'ils ne sauraient en aucun cas comprendre :

(a) La dépréciation des actions ;

(b) Les créances douteuses ;

(c) Les salaires et la rémunération des personnes autres que les employés permanents, les contremaîtres et tout autre employé important dont les services ne seraient pas suspendus en cas d'interruption ou de perturbation des affaires.

5. DÉFINITIONS

Pour l'exécution de la présente assurance, on entend par :

(a) **Chiffre d'affaires**, le montant total des sommes payées ou dues à l'Assuré en contrepartie de biens vendus ou de services fournis dans le cadre de l'exploitation de l'entreprise sur les lieux assurés.

(b) **Conditions particulières**, les Conditions particulières de la présente assurance.

(c) **Période d'indemnisation**, la période débutant au moment de la survenance d'un sinistre garanti et ayant une durée maximum du nombre de mois indiqué aux **Conditions particulières** à la rubrique ***Période d'indemnisation maximale (en mois)*** pendant laquelle les résultats de l'entreprise sont affectés par les dommages, y compris la destruction, occasionnés par un risque garanti, étant précisé qu'en ce qui concerne les supports d'information, ou les programmes destinés au traitement électronique des données ou à du matériel commandé électroniquement, ou les données qui s'y trouvent, la **période d'indemnisation** ne dépassera pas :

i) trente (30) jours consécutifs à compter du sinistre,

ou ii) la période d'indemnisation applicable aux autres biens atteints par le sinistre**,** si elle est plus longue.

(d) **Revenu brut**, le **revenu net** augmenté des frais généraux permanents assurés, ou, en l'absence de **revenu net**, le montant des frais généraux permanents assurés diminué d'une proportion du déficit d'exploitation net correspondant au rapport des frais généraux permanents assurés par rapport au total des frais généraux permanents de l'entreprise.

(e) **Revenu net**, le profit net des opérations (à l'exclusion des apports en capital et de leur produit financier ainsi que des débours pouvant légitimement venir du capital) réalisé par les activités de l'Assuré sur les lieux assurés après les provisions relatives aux frais généraux permanents et autres frais, y compris la dépréciation, mais avant déduction des impôts imputables au revenu.

(f) **Pourcentage de revenu brut**, le pourcentage du **revenu brut** réalisé par rapport au **chiffre d'affaires** durant l'exercice annuel précédant immédiatement le sinistre occasionné par un risque garanti

Ces trois derniers éléments feront l'objet de tous ajustements nécessaires à l'appréciation de la tendance des activités de l'entreprise et des facteurs ayant modifié le fonctionnement de celles-ci, avant ou après le sinistre occasionné par un risque garanti, ou qui auraient pu avoir une incidence sur les activités de l'entreprise si le sinistre n'avait pas eu lieu, de manière à déterminer aussi exactement que possible les résultats qu'aurait obtenus l'entreprise durant la période correspondant à la **période d'indemnisation**, si le sinistre ne s'était pas produit.

(g) **Chiffre d'affaires annuel**, le **chiffre d'affaires** réalisé durant les douze (12) mois précédant immédiatement le sinistre occasionné par un risque garanti.

(h) **Chiffre d'affaires de référence**, le **chiffre d'affaires** réalisé pendant la période qui, au cours des douze (12) mois précédant immédiatement le sinistre occasionné par un risque garanti, correspond à la **période d'indemnisation**

6. AUTRES DISPOSITIONS

(a) Doivent également entrer dans les calculs du **chiffre d'affaires** de la **période d'indemnisation** toutes sommes pouvant revenir à l'entreprise en raison de ventes effectuées, ou de services rendus, par l'Assuré ou par des tiers agissant pour son compte pendant ladite période et hors des lieux assurés.

(b) Si certains frais généraux permanents de l'entreprise ne sont pas couverts par la présente assurance, lors du calcul du montant recouvrable en vertu de la présente garantie à titre d'augmentation des frais d'exploitation, seule cette proportion des dépenses supplémentaires doit entrer en ligne de compte dans le rapport du **revenu net** augmenté des frais généraux permanents assurés par rapport au **revenu net** augmenté de tous les frais généraux permanents.

(c) Sont exclus les pénalités, de quelque nature qu'elles soient, ainsi que les dommages-intérêts pour inexécution de contrat ou de commande ou retard dans l'exécution des commandes.

(d) La présente assurance s'étend aux pertes réelles couvertes par les présentes pendant toute période, à concurrence de deux (2) semaines, au cours de laquelle l'accès aux lieux assurés désignés est interdit par les autorités civiles en raison directe de dommages occasionnés par un risque garanti à des lieux avoisinants.

(e) En cas de dommages occasionnés par un risque garanti, la présente assurance est étendue de manière à couvrir toute augmentation des pertes en raison des conséquences de la mise en application de dispositions légales régissant le zonage ou la démolition, les réparations ou la construction d'immeubles, mais ne peut en aucun cas prolonger la **période d'indemnisation** ni augmenter le montant de garantie ;

(f) Dès la survenance des dommages, y compris de la destruction, découlant d'un risque garanti susceptible de mettre en jeu la présente assurance, l'Assuré doit, dans les meilleurs délais, prendre et permettre que soient prises toutes mesures raisonnables pour réduire au minimum ou empêcher l'arrêt total ou partiel de l'entreprise ou pour éviter ou réduire la perte au minimum.

(g) Aucune dérogation n'est opposable à l'Assureur en tout ou en partie en l'absence d'une reconnaissance écrite portant la signature d'un de ses représentants habilités. Par ailleurs, ne sont nullement opposables à l'Assureur ou à l'Assuré en tant que renonciation à leurs droits les actes se rattachant à l'estimation d'un sinistre, à la rédaction ou à la délivrance des demandes d'indemnité ou encore à une enquête ou un règlement afférent à un sinistre.

7. AJUSTEMENT DE LA PRIME

Dès lors que l'Assuré présente à l'Assureur, dans les douze (12) mois qui suivent l'expiration ou l'anniversaire du présent contrat, une demande d'ajustement de prime établissant :

(a) le montant total de garantie couvert par le présent contrat et tous les autres contrats d'assurance du **revenu brut** pendant l'année d'assurance et que ce montant de garantie n'a pas été réduit pendant ladite période,

(b) que le **revenu brut** réalisé, d'après les vérificateurs de l'Assuré, au cours de l'exercice correspondant le mieux à l'année d'assurance représente une somme inférieure au montant de garantie total stipulé à cet égard,

l'Assureur accorde à l'Assuré, pour ce qui est de la différence proportionnelle à sa part, une ristourne d'au plus cinquante pour cent (50 %) de la prime payée pour la présente assurance.

En cas de sinistre se produisant pendant la durée du présent contrat, le montant de prime pour toute la durée de la garantie ou le montant total payé ou payable à l'égard du sinistre sera considéré comme étant acquis et aucune ristourne de prime ne sera permise à cet égard.

L'Assureur se réserve le droit d'inspecter les livres, archives et contrats d'assurance de l'Assuré, en ce qui a trait à la présente assurance, afin de vérifier tout état présenté en vue de l'ajustement de prime.

Toutes les autres conditions du contrat demeurent inchangées.

LE PRÉSENT AVENANT MODIFIE LA POLICE.
VEUILLEZ LE LIRE ATTENTIVEMENT.

AVENANT D'EXTENSIONS DE GARANTIE DES BIENS
(F120PE18)

Le présent avenant modifie la garantie offerte au titre de :

L'ARTICLE BIENS

Il est convenu que le formulaire Assurance de biens commerciaux – formulaire etendu stipulé aux « Conditions particulières » est modifié comme suit :

1) La garantie Biens assurés 2) B) – est SUPPRIMÉE et remplacée par la suivante :
   Les Extensions de garantie ci-après sont accordées sous réserve de toutes les conditions du contrat et **sans** que les montants en soient pour autant augmentés. S'il existe, ailleurs au contrat, une garantie plus spécifique sur le risque visé par une Extension donnée, la garantie spécifique sera la seule garantie applicable.Les Extensions ci-après décrites ne s'appliquent que si elles sont spécifiquement inscrites sur les «Conditions particulières». La présente se limite aux limites de garantie par sinistre indiquées aux « Conditions particulières » et sont accordées sous réserve de toutes les conditions du contrat, sans que les montants en soient pour autant augmentés. L'absence d'identification spécifique sur les «Conditions particulières» indique que la garantie spécifique ne s'applique pas.
   a) **Emplacement temporaire :**
      «Contenu» se trouvant ailleurs que dans un emplacement désigné temporairement hors des « lieux » assurés et n'étant pas en cours de transport étant précisé que la présente Extension ne s'applique pas aux biens se trouvant aux emplacements dont l'Assuré est propriétaire ou locataire ou sur lesquels il a pouvoir de direction ou de gestion.
   b) **Emplacements nouvellement acquis**
      au « bâtiment », et au « contenu », aux emplacements dont l'Assuré a nouvellement acquis la possession en tant que propriétaire ou locataire**,** ou sur lesquels il a nouvellement acquis pouvoir de direction ou de gestion, ou encore à bord de véhicules dans un rayon de cent (100) mètres desdits emplacements. La présente Extension prend effet dès les acquisitions susdites et se termine le jour où les emplacements en question sont ajoutés par avenant, sous réserve d'un maximum de soixante (60) jours.
   c) **Transport**
      au « contenu » en cours de transport terrestre.
      La garantie est également étendue au « contenu » en cours de transport par colis postal.
      La présente Extension s'exerce uniquement au Canada et dans la partie continentale des États-Unis (à l'exclusion de l'Alaska).
   d) **Représentant commercial** :
      « Contenu », qu'il soit ou non en cours de transport, au Canada ou dans la partie continentale des États-Unis pendant qu'il est sous la garde d'un représentant commercial de l'assuré.
2) Les Extensions de garantie 7) c) , d), et e) sont supprimées et remplacées par les suivantes :
   Les Extensions de garantie ci-après sont accordées sous réserve de toutes les conditions du contrat et **sans** que les montants en soient pour autant augmentés. S'il existe, ailleurs au contrat, une garantie plus spécifique sur le risque visé par une Extension donnée, la garantie spécifique sera la seule garantie applicable.Les Extensions ci-après décrites ne s'appliquent que si elles sont spécifiquement inscrites sur les «Conditions particulières». La présente se limite aux limites de garantie par sinistre indiquées aux « Conditions particulières » et sont accordées sous réserve de toutes les conditions du contrat, sans que les montants en soient pour autant augmentés. L'absence d'identification spécifique sur les «Conditions particulières» indique que la garantie spécifique ne s'applique pas.
   c) **Biens meubles des dirigeants et du personnel**
      aux biens meubles des dirigeants et du personnel de l'Assuré, pourvu que l'Assuré y consente et uniquement aux conditions ci-dessous :
      i) sauf si l'Assuré a l'obligation de les faire assurer ou s'il en est responsable, lesdits biens ne sont couverts par la présente Extension qu'en l'absence d'assurance souscrite par leurs propriétaires ;
      ii) la présente Extension ne joue qu'en cas de sinistre survenant aux emplacements désignés aux « Conditions particulières » ou aux emplacements dont l'Assuré a nouvellement acquis la possession.
   d) **Dommages aux locaux du fait d'un vol**
      aux dommages (sauf ceux d'incendie) occasionnés aux locaux occupés par l'Assuré du fait d'un vol ou d'une tentative de vol, ou encore du fait de vandalisme ou d'actes malveillants commis à la même occasion, sous réserve que l'Assuré ne soit pas propriétaire des « bâtiments » en cause, qu'il soit responsable desdits dommages et que les « bâtiments » ne soient pas couverts par la présente assurance.
   e) **Arbres, arbustes et plantes**
      aux dommages directement occasionnés aux arbres**,** arbustes et plantes naturels en plein air se trouvant sur les « lieux », par les « risques désignés » (à l'exception des tempêtes de vent et de la grêle) ou par le vol ou tentatives de vol.
3) Les Extensions de garantie suivantes sont ajoutées :
   Les Extensions de garantie ci-après sont accordées **en sus** du montant d'assurance. S'il existe, ailleurs au contrat, une garantie plus spécifique sur le risque visé par une Extension donnée, la garantie spécifique sera la seule garantie applicable.Les Extensions ci-après décrites ne s'appliquent que si elles sont spécifiquement inscrites sur les «Conditions particulières». La présente se limite aux limites de garantie par sinistre indiquées aux « Conditions particulières » et sont accordées sous réserve de toutes les conditions du contrat. L'absence d'identification spécifique sur les «Conditions particulières» indique que la garantie spécifique ne s'applique pas.
   a) **Comptes clients**
      La garantie est étendue à la perte de sommes dues à l'Assuré par des clients, pourvu que l'Assuré n'en puisse effectuer la perception, du fait d'un sinistre ayant atteint les pièces comptables servant à établir les comptes clients.
      Sont également couverts :
      i) les intérêts d'emprunts sur les prêts obtenus pour compenser le manque à gagner que représentent les sommes rendues irrécouvrables par ce sinistre ;
      ii) les frais de perception supplémentaires, en sus du coût « normal », rendus nécessaires à la suite du sinistre susdit ;
      iii) les dépenses raisonnables engagées par l'Assuré pour reconstituer les pièces comptables après sinistre.
      La présente Extension se limite aux locaux situés sur les « lieux »**.**
      Outre les exclusions figurant ailleurs au contrat, sont exclus :
      1) les conséquences d'erreurs ou omissions de comptabilité ou de facturation ;
      2) les dommages dont la survenance ne peut être démontrée que par des moyens comptables, notamment l'inventaire, étant précisé que la présente exclusion n'interdit pas à l'Assuré d'avoir recours à ces moyens pour établir le montant de ses dommages dans le cas d'un sinistre effectivement couvert ;
      3) les dommages attribuables à la fabrication, la dissimulation, la destruction ou la disposition de comptes clients pour dissimuler le don, l'obtention ou la rétention frauduleuse d'espèces, de valeurs ou d'autres biens, la présente exclusion étant limitée aux sommes ici mises en cause.

Base de règlement

Dans le cas où l'Assuré ne peut établir d'une façon plus précise la somme constituée lors du sinistre par ses créances en comptes clients, il sera procédé à une reconstitution de la façon suivante:

A) La somme des comptes clients impayés à la fin du mois comptable de l'année précédente ayant correspondu à celui du sinistre sera dûment établie.

B) Il sera procédé à l'établissement du pourcentage de l'augmentation ou de la diminution de la moyenne mensuelle des comptes clients au cours des douze (12) mois ayant précédé celui du sinistre, par rapport à ladite moyenne des mêmes mois de l'année précédente.

C) La somme obtenue en A), ajustée selon le pourcentage établi en B), sera réputée représenter la somme des comptes clients au dernier jour du mois comptable du sinistre.

D) Cette dernière somme sera encore ajustée, en fonction des fluctuations « normales **»** du mois en cause et compte tenu des résultats depuis le dernier mois comptable.

Seront écartées du règlement - et quelle que soit la méthode utilisée pour l'appréciation des dommages - les créances encore démontrables ou encaissables, une somme raisonnablement imputable aux créances douteuses, et les intérêts et frais de service non acquis.

b) **Protection contre l'inflation**

La garantie est étendue au afin que le montant de garantie stipulé pour les bâtiments fasse l'objet d'une augmentation automatique proportionnelle à celle de l'indice des prix des matériaux publié par Statistique Canada relativement à la construction non résidentielle survenue depuis le dernier établissement dudit montant.

Si la présente extension s'applique à un contrat remontant à plus d'un an, il ne produit ses effets qu'à compter du dernier « anniversaire de la police ».

Il est précisé que :

Si le contrat couvre plusieurs articles, la présente extension s'applique à chacun séparément

c) **Étiquettes et marques de commerce**

aux dommages occasionnés aux « marchandises » portant une marque de commerce, dont la vente implique la garantie ou la responsabilité du manufacturier ou de l'Assuré; la valeur du sauvetage des « marchandises » sinistrées sera établie après l'enlèvement et/ou la ré-identification de telles marques, étiquettes ou autres caractéristiques d'identification.

d) **Pertes indirectes des « marchandises »**

aux dommages occasionnés aux « marchandises » par un changement de température résultant d'un sinistre couvert ayant atteint les installations de réfrigération, de climatisation ou de chauffage, leurs raccords, leurs tuyaux d'alimentation ou les appareils qui les fournissent en force motrice, situés sur les « lieux »**.**

e) **Exposition**

La garantie est étendue au « contenu » dont l'Assuré est propriétaire ou dont il peut être tenu responsable lorsqu'il en a la garde ou a sur eux pouvoir de direction ou de gestion, ainsi que les objets servant à les contenir, pendant qu'ils se trouvent sur les « lieux » d'exposition. La présente Extension est sans effet lorsque les dommages sont occasionnés directement ou indirectement par un emballage, une préparation ou un rangement inapproprié ou des manipulations brutales.

La présente Extension s'exerce uniquement au Canada et dans la partie continentale des États-Unis (à l'exclusion de l'Alaska).

f) **Frais supplémentaires**

La garantie est étendue aux « frais supplémentaires » nécessairement engagés par l'Assuré pendant la « période de remise en état », sous réserve d'un maximum de douze (12) mois, pour maintenir dans la mesure du possible les activités « normales **»** de son entreprise après un sinistre couvert ayant atteint, pendant la période d'assurance, les Biens assurés.

La présente Extension s'étend aux pertes susdites effectivement subies pendant toute période, à concurrence de deux (2) semaines, au cours de laquelle l'accès aux « lieux » est interdit par les autorités civiles en raison directe d'un sinistre couvert ayant atteint des « lieux » avoisinants.

Dans les meilleurs délais après un sinistre, l'Assuré doit reprendre tout ou partie de l'exploitation des Biens assurés et réduire les « frais supplémentaires » au minimum.

Outre les exclusions figurant ailleurs au contrat, sont exclus :

i) la perte de revenus ;

ii) les frais excédant ceux nécessaires au maintien, dans la mesure du possible, des activités « normales **»** de l'entreprise de l'Assuré ;

iii) les frais de réparation ou de remplacement des biens sinistrés, étant cependant couvert l'excédent desdits frais sur le coût « normal », dans la mesure où il a pour effet de diminuer les frais couverts par la présente assurance ;

iv) les pénalités, de quelque nature qu'elles soient, ainsi que les dommages intérêts pour inexécution de contrat ou de commande ou retard dans l'exécution des commandes ;

v) les conséquences de la suspension, de la résiliation ou de l'annulation de baux ou d'autres conventions, de permis, de licences ou de commandes ;

vi) les frais de reconstitution des dossiers et archives, notamment les livres de comptes, les extraits, les dessins, les fiches ainsi que les films, bandes, disques, tambours, cellules et autres enregistrements magnétiques ou « supports d'information » ;

vii) les retards résultant :

- d'entraves à la réparation ou au remplacement des biens sinistrés, à la reprise ou à la poursuite des activités, à l'accès aux « lieux » ou à la direction ou à la gestion de ceux-ci et imputables à des conflits de travail ou à la présence de grévistes ou autres personnes sur les « lieux » ou aux environs de ceux-ci ;
- d'actions de grévistes sympathisants hors des « lieux » ;

viii) les conséquences des erreurs de programmation ou d'instructions informatiques ;

ix) les frais de la collecte ou de l'assemblage des données nécessaires pour la reproduction des « médias informatiques »

g) **Frais de service incendie**

La garantie est étendue aux frais dont l'Assuré est responsable pour les services de pompiers d'autres localités appelés pour combattre un incendie sur les « lieux »**.**

h) **Objets d'art**

La garantie est étendue au couvrir contre tous les risques de dommages directs, les « objets d'art » situés sur les « lieux » assurés.

Sont exclus les dommages occasionnés directement ou indirectement :

i) par la détérioration ;

ii) le bris de verrerie, de statues, de marbres, de bibelots, de porcelaine et d'autres objets fragiles, sauf s'il est directement causé par un incendie, un tremblement de terre, une explosion, le choc d'objets tombant sur l'extérieur d'un bâtiment, l'inondation, le choc de véhicules terrestres ou d'aéronefs, la foudre, une émeute, la fumée, le vandalisme, les actes malveillants, une tempête de vent, la grêle, un accident atteignant un véhicule terrestre, un bateau ou un aéronef, le vol ou la tentative de vol ;

iii) par la réparation, la restauration ou les retouches.

i) **Recharge d'installations d'extinction automatique**

aux frais engagés par l'Assuré pour la recharge d'installations d'extinction automatique des incendies à la suite de l'écoulement ou de la vidange du produit extincteur en raison d'un sinistre couvert.

j) **Installation**

La garantie est étendue au « contenu » destiné à entrer dans les installations se trouvant sur les « lieux » où l'Assuré exécute des travaux d'installation, à compter de leur prise en charge par l'Assuré à la suite de leur déchargement et jusqu'à la mise en service ou l'occupation à des fins autres que l'installation sans toutefois dépasser une période de trente (30) jours suivant la fin des travaux d'installation. Sont cependant exclus de la

présente Extension :

i) les outils, équipements, « matériel », pièces de rechange et accessoires d'entrepreneurs ou de sous-traitants, que l'Assuré en soit ou non propriétaire ;
ii) le « contenu » se trouvant sur des « lieux » dont l'Assuré est propriétaire, locataire ou occupant.

La présente Extension s'exerce uniquement au Canada et dans la partie continentale des États-Unis (à l'exclusion de l'Alaska).

k) **Frais de « dépollution » du sol et de l'eau**

aux frais engagés pour la « dépollution » du sol ou de l'eau sur les « lieux » , lorsque le déversement, l'émission, la dispersion, l'infiltration, la fuite, la migration, le rejet ou l'échappement de « polluants » survient pendant la période d'assurance et résulte d'un sinistre couvert ayant atteint les Biens assurés situés sur les « lieux » et est soudain, involontaire et inattendu pour l'Assuré.

Nonobstant la clause de reconstitution automatique de la garantie prévue aux Dispositions générales, le montant d'assurance pour la présente Extension sera, après sinistre, réduit de l'indemnité payable.

Outre les exclusions figurant ailleurs au contrat, sont exclus :

1) les frais de « dépollution » hors ou au-delà des « lieux » imputables à tout déversement, émission, dispersion, infiltration, fuite, migration, rejet ou échappement de « polluants », même si ceux-ci proviennent des « lieux » ;
2) les frais de « dépollution » imputables à tout déversement, émission, dispersion, infiltration, fuite, migration, rejet ou échappement de « polluants » ayant débuté avant la prise d'effet du présent contrat ;
3) les amendes, les pénalités ainsi que les dommages punitifs ou exemplaires ;
4) les frais de « dépollution » à tout emplacement - ou sur des « lieux » atteints par des « polluants » provenant de tout emplacement - utilisé par qui que ce soit et à quelque époque que ce soit pour la manutention, le stockage, l'élimination, la transformation ou le traitement des déchets.

Déclaration

La présente assurance produit ses effets uniquement à condition que tous les frais de « dépollution » couverts soient engagés et déclarés à l'Assureur dans les cent quatre-vingts (180) jours suivant le déversement, l'émission, la dispersion, l'infiltration, la fuite, la migration, le rejet ou l'échappement des « polluants » à l'origine des frais.

l) **Serrures et clés**

aux frais engagés pour le remplacement des serrures et des clés sur les « lieux », nécessité par la destruction, la disparition ou la soustraction frauduleuse des clés passe-partout ou des serrures.

m) **Pannes mécaniques ou électriques du « matériel informatique »**

Nonobstant l'exclusion 6) B) d) du formulaire assurance des biens commerciaux – formule étendue, si le « matériel informatique » se trouvant sur les « lieux » est inutilisable suite au dérèglement ou à l'effacement d'enregistrements électroniques entraîné directement par une panne mécanique, une panne d'électricité ou par un autre dérangement, la garantie est étendue pour couvrir, tous dommages et tous « frais supplémentaires » devant être engagés pour reprogrammer ou remplacer ces enregistrements.

Toutefois, la présente extension ne s'applique pas :

i) aux « marchandises » ;
ii) aux erreurs ou omissions dans l'entrée des « données électroniques » ou la programmation ;
iii) aux virus informatiques.

n) **Interruption de service hors des « lieux »**

aux pertes ou dommages résultant d'un sinistre qui aurait été couvert par ce contrat si ce sinistre était survenu sur les « lieux » mais ayant atteint les centrales des entreprises d'utilité publique, postes de transformation ou de sectionnement, transformateurs ou stations de pompage, qui ne sont pas sous le pouvoir de direction ou de gestion de l'Assuré, qui sont situés hors des « lieux » et qui fournissent le chauffage, l'eau, l'électricité ou le gaz aux « lieux ».

La présente Extension s'applique à condition que la période d'interruption de service hors des « lieux », excède quarante-huit (48) heures, après quoi, l'Assuré aura droit à une indemnité à compter du début de l'interruption de service. L'Extension s'applique également aux pertes d'exploitation, pertes de bénéfices ou de revenus, pertes de loyers, « frais supplémentaires » ou autres garanties similaires si elles sont incluses au contrat.

Outre les exclusions figurant ailleurs au contrat, sont exclus les sinistres résultant de dommages occasionnés, hors des « lieux », aux lignes de transport, de répartition ou de distribution d'énergie, ou aux poteaux ou pylônes supportant ces lignes ou leurs conducteurs.

o) **Ordinateurs de bureau**

La garantie est étendue aux ordinateurs de bureau dont l'Assuré est propriétaire, locataire ou sur lesquels il a pouvoir de direction ou de gestion, lorsqu'ils sont situés sur les « lieux »**.**

Outre les exclusions figurant ailleurs au contrat, sont exclus :

i) les documents de toute nature, notamment ceux de valeur, ceux attestant l'existence de créances ou de droits de propriété, les comptes, les factures, les dossiers et archives, les actes notariés ou autres et les manuscrits ;
ii) les « médias informatiques » inutilisés ;
iii) les « médias informatiques » qui ne peuvent être remplacés par d'autres de même nature et qualité ;
iv) les biens donnés en location à des tiers et se trouvant hors des « lieux » ;
v) les ordinateurs de bureau détenus à des fins de ventes ou de livraisons après vente ;
vi) les dommages résultant d'un défaut de construction ou d'une erreur de conception technique.

Base de règlement – « Médias informatiques »

La présente Extension se limite aux frais de reproduction à partir, soit de doubles ou soit d'originaux de la génération précédente des « supports d'information », mais sans être pour autant étendue aux frais de collecte ou d'assemblage des données nécessaires à cette reproduction. À défaut de remplacement ou de reproduction, la présente Extension se limite au coût du matériau de « support d'information » vierge.

p) **Fluctuations saisonnières**

La garantie est étendue pour couvrir les fluctuations saisonnières des « marchandises » lors de périodes de pointe. La présente Extension se limite à 25% du montant d'assurance applicable au « contenu » et n'est consentie qu'aux conditions suivantes :

i) le montant d'assurance applicable au « contenu » doit être équivalent à la pleine valeur mensuelle moyenne de « marchandise » et « matériel » au cours des douze (12) mois ayant précédé le sinistre - ou depuis le début des activités de l'Assuré si elles remontent à moins de douze (12) mois ;
ii) la période de fluctuation ne dépasse pas soixante (60) jours consécutifs.

q) **Honoraires professionnels**

La garantie est étendue aux honoraires raisonnables et nécessaires payés à un professionnel pour produire ou certifier l'information demandée par l'Assureur relativement à un sinistre couvert. Toutefois, la présente Extension ne s'applique pas aux employés de l'Assuré ainsi qu'aux experts d'assurance.

r) **Ventes trottoirs**

au « contenu » temporairement hors des « lieux » à l'occasion de ventes trottoirs.

s) **Enseignes**

aux enseignes sur les « lieux » dont l'Assuré est propriétaire ou dont il peut être responsable lorsqu'il en a la garde ou a sur elles pouvoir de direction ou de gestion.

Outre les exclusions figurant ailleurs au contrat, le bris est exclu étant précisé que la présente exclusion est sans effet en ce qui concerne les dommages directement occasionnés par l'incendie, la foudre, les tempêtes de vent ou le vol.

t) **Biens des locataires ou clients enregistrés d'un motel ou appartement**
La garantie est étendue aux les biens des locataires ou des clients enregistrés de motel ou d'appartement, pendant que ces biens sont sous les soins ou la garde de l'assuré, par suite d'un dommage occasionné par un risque assuré en vertu du présent formulaire. La présente extension ne joue pas si les biens sont assurés par leur propriétaire, à moins que l'assuré ne soit tenu de les assurer ou, qu'il soit civilement responsable les dommages causés à ces biens.

u) **« Documents et dossiers importants »**
La garantie est étendue aux frais engagés pour la reproduction, la remise en état ou le remplacement des « documents et dossiers importants », dans la mesure de la moins coûteuse de ces trois possibilités, dont l'Assuré est propriétaire ou qu'il détient à quelque titre que ce soit. La présente Extension produit ses effets à l'intérieur des locaux situés sur les « lieux » **.**
Outre les exclusions figurant ailleurs au contrat, sont exclus :
i) les biens destinés à la vente ou à la livraison après vente ou détenus comme échantillons ;
ii) les encaissements rendus irréalisables du fait d'un sinistre ayant atteint les « documents et dossiers importants » ;
iii) les biens qui ne peuvent être remplacés par d'autres biens de même nature et qualité ;
iv) les conséquences d'une erreur ou d'une omission lors du traitement ou de la copie, sauf par l'incendie ou les explosions.

Les Extensions de garantie ci-après sont accordées sous réserve de toutes les conditions du contrat et **sans** que les montants en soient pour autant augmentés. S'il existe, ailleurs au contrat, une garantie plus spécifique sur le risque visé par une Extension donnée, la garantie spécifique sera la seule garantie applicable.

v) **Dispositions légales**
aux « bâtiments » atteints par un sinistre couvert de manière à indemniser l'Assuré :
i) de la perte occasionnée par la démolition de toute partie de « bâtiment » épargnée par le sinistre ;
ii) des frais de démolition et d'enlèvement des « lieux », de toute partie de « bâtiment » épargnée par le sinistre ;
iii) de l'augmentation des frais de réparation, de remplacement ou de reconstruction des « bâtiments » atteints par le sinistre, sur les mêmes « lieux » ou des « lieux » adjacents, en vue d'une affectation semblable et sans changement dans la hauteur, dans la surface de plancher ni dans le style ;

pourvu que la perte, les frais ou l'augmentation susdits soient imputables à l'observation des exigences minimums de dispositions légales en vigueur lors du sinistre et régissant soit le zonage, soit la démolition, la réparation ou la reconstruction des « bâtiments » endommagés.
Le montant de garantie se limite à celui applicable au « bâtiment ».
Outre les exclusions figurant ailleurs au contrat, sont exclues les conséquences de tout empêchement, en vertu des dispositions légales susdites, à la réparation ou à la reconstruction sur les mêmes « lieux » ou sur des « lieux » adjacents, ou à une affectation semblable.

w) **Glaces**
aux glaces, à leurs inscriptions et décorations du fait d'un bris accidentel, pourvu que l'Assuré soit propriétaire du « bâtiment » ou qu'il soit tenu de les assurer.

4) L'Extension de garantie 7) b) est supprimée et remplacée par la suivante :
L'Extension de garantie ci-après est accordée **en sus** du montant d'assurance. S'il existe, ailleurs au contrat, une garantie plus spécifique sur le risque visé par une Extension donnée, la garantie spécifique sera la seule garantie applicable.L'Extension ci-après décrite ne s'applique que si elle est spécifiquement inscrite sur les «Conditions particulières». La présente se limite à la limite de garantie par sinistre indiquée aux « Conditions particulières » et est accordée sous réserve de toutes les conditions du contrat,. L'absence d'identification spécifique sur les «Conditions particulières» indique que la garantie spécifique ne s'applique pas.

b) **Frais de déblai**
La garantie est étendue aux frais de déblai engagés pour l'enlèvement, des « lieux », des déblais provenant de Biens assurés ayant été endommagés par un sinistre couvert ou pour l'enlèvement des déblais ou de biens non assurés qui ont été poussés par une tempête de vent aux « lieux ».
Outre les exclusions figurant ailleurs au contrat, sont exclus :
i) les frais de « dépollution » du sol et de l'eau ;
ii) les frais de recherche, de contrôle ou d'évaluation de tout déversement, émission, dispersion, infiltration, fuite, migration, rejet ou échappement de « polluants », que ces événements soient réels, prétendus, potentiels ou imminents.

La présente Extension se limite à 10% des montants applicables au « bâtiment » et/ou au « contenu ».

5) Franchise
Pour tout sinistre, il sera laissé à la charge de l'assuré la franchise stipulée aux « Conditions particulières ».
Si un sinistre entraîne l'application de plus d'une franchise pour les mêmes « lieux », seule la franchise la plus élevée s'applique.

6) Définitions
Pour l'application du présent avenant, on entend par :
a) **« Logiciels »** : les programmes ou les instructions mémorisés sur des « supports d'information » et utilisés pour les activités informatiques de l'Assuré.
b) **« Matériel informatique »** : l'unité centrale, les périphériques, notamment les terminaux, les claviers, les imprimantes, les lecteurs de disques, les dérouleurs de bandes magnétiques, les enregistreurs à cassettes et le « matériel » de traitement de texte.
c) **« Médias informatiques »** : l'ensemble des « supports d'information », « logiciels » et « données électroniques » utilisés pour les activités informatiques de l'Assuré.
d) **« Frais supplémentaires »** : l'excédent des frais engagés pour la reprise des activités sur ceux qui, en l'absence de sinistre, auraient été engagés pendant la période correspondant à la « période de remise en état », y compris tous frais exceptionnels nécessaires, notamment ceux relatifs à l'utilisation de biens ou d'installations appartenant à des tiers, ainsi que ceux relatifs à l'utilisation provisoire de biens nécessaires aux activités de l'Assuré. Dans ce dernier cas, le sauvetage des biens restant en surplus après la reprise doit entrer en ligne de compte dans le règlement du sinistre.
e) **« Objets d'art désigne «** : les tableaux, estampes, peintures, reproductions, tapisseries, et autres travaux sérieux d'art (tels les tapis précieux, statues, marbres, bronzes, meubles anciens, livres rares, argenterie ancienne, manuscrits, porcelaines, pièces de verrerie rares et les bibelots) rares, de valeur historique ou de mérite artistique.
f) **« Support d'information »** : tout élément sur lequel les données, les programmes ou instructions sont électroniquement enregistrés, notamment les bandes magnétiques, disques, disquettes, chargeurs et cassettes.
g) **« Normal/Normales»** : ce qui existe (ou existerait) en l'absence de sinistre.
h) **« Période de remise en état »** : la période nécessaire à la réparation ou au remplacement, dans les meilleurs délais, des biens sinistrés ; elle commence le jour du sinistre et n'est pas modifiée par l'expiration du contrat.
i) **« Anniversaire de la police »** : désigne l'entrée en vigueur, le renouvellement ou la date anniversaire de la police à laquelle le présent contrat est joint.
j) **« Données électroniques »** : les données converties sous un format électronique et utilisées pour les activités informatiques de l'Assuré.
k) **« Documents et dossiers importants »** : les documents et dossiers de toute nature, y compris les manuscrits, les livres, les cartes, les plans, esquisses et dessins, les films, les extraits, les actes notariés ou autres et les titres hypothécaires.

À moins d'être explicitement énoncé dans cet avenant, tous les termes, provisions et conditions de la police demeurent en vigueur.

Attaché et faisant partie de la police numéro :

LE PRÉSENT AVENANT MODIFIE LA POLICE.
VEUILLEZ LE LIRE ATTENTIVEMENT.

AVENANT RELATIF AUX MALADIES TRANSMISSIBLES
(À utiliser avec les polices d'assurance des biens)
(FLMA5393)

1. La présente police, sous réserve de toutes les dispositions, conditions et exclusions applicables, couvre les sinistres attribuables aux pertes ou aux dommages matériels directs survenant pendant la période d'assurance. Par conséquent et nonobstant toute autre disposition contraire de la présente police, cette police n'assure pas les pertes, les dommages, les réclamations ou l'engagement de coûts, de frais ou d'autres sommes ayant directement ou indirectement pour cause ou origine une Maladie transmissible ou la crainte ou menace (réelle ou perçue) d'une Maladie transmissible, ou survenant en même temps ou dans tout autre ordre.

2. Dans le contexte du présent avenant, les pertes, dommages, réclamations, coûts, frais ou autres sommes comprennent, sans s'y limiter, les coûts de nettoyage, de détoxication, d'enlèvement, de surveillance ou de vérification :

   2.1 engagés à l'égard d'une Maladie transmissible, ou

   2.2 de tout bien assuré aux termes des présentes qui a été touché par cette Maladie transmissible.

3. Dans le présent avenant, une « Maladie transmissible » s'entend de toute maladie pouvant se transmettre d'un organisme à un autre au moyen d'une substance ou d'un agent, considérant que:

   3.1 la substance ou l'agent comprend, sans s'y limiter, un virus, une bactérie, un parasite ou un autre organisme, ou une variation de ce virus, cette bactérie, ce parasite ou cet autre organisme, réputé être vivant ou non, et

   3.2 le mode de transmission, direct ou indirect, comprend, sans s'y limiter, la transmission par voie aérienne, la transmission par fluide corporel, la transmission par l'entremise d'une surface, d'un objet, d'un solide, d'un liquide ou d'un gaz ou entre organismes, et

   3.3 la maladie, la substance ou l'agent peut causer ou menacer de causer des dommages à la santé humaine ou au bien-être humain ou peut causer ou menacer de causer des dommages aux biens assurés ou détériorer ces biens, en diminuer la valeur ou la qualité marchande ou entraîner une privation de jouissance de ces biens, ou menacer de le faire.

4. Le présent avenant s'applique à toutes les extensions de garantie, garanties supplémentaires, exceptions à toute exclusion et autres garanties accordées.

À moins d'être explicitement énoncé dans cet avenant, tous les termes, provisions et conditions de la police sont en vigueur.

LE PRÉSENT AVENANT MODIFIE LA POLICE.
VEUILLEZ LE LIRE ATTENTIVEMENT.

EXCLUSION RELATIVE AUX BIENS INFORMATIQUES ET AUX DONNÉES (FLMA5401)

1 Nonobstant toute disposition à l'effet contraire dans la présente Police ou dans tout avenant annexé à celle-ci, sont exclus de l'assurance :

1.1 les Cybersinistres;

1.2 les pertes, les dommages, la responsabilité, les réclamations, les coûts et les frais de quelque nature que ce soit ayant directement ou indirectement pour lien, cause, origine ou facteur favorisant une privation de jouissance, une diminution de fonctionnalité, la réparation, le remplacement ou la reproduction de Données, y compris tout montant lié à la valeur de ces Données;

sans égard à toute autre cause ou tout autre événement pouvant y contribuer simultanément ou dans n'importe ordre.

2 Si une partie du présent avenant est jugée invalide, inapplicable ou contraire à la loi, le reste de l'avenant demeure en vigueur.

3 Le présent avenant a préséance et, en cas de disparité avec tout autre libellé de la présente Police ou de tout avenant annexé à celle-ci se rapportant aux Cybersinistres ou aux Données, il remplace ce libellé.

Définitions

4 « Cybersinistre » s'entend d'une perte, de dommages, d'une responsabilité, d'une réclamation, de coûts ou de frais de quelque nature que ce soit ayant directement ou indirectement pour lien, cause, origine ou facteur favorisant un Cyberacte ou un Cyberincident, y compris, sans s'y limiter, toute mesure prise dans le but de contrôler, de prévenir, d'éliminer ou de réparer un Cyberacte ou un Cyberincident.

5 « Cyberacte » s'entend d'un acte non autorisé, malveillant ou criminel ou d'une série d'actes non autorisés, malveillants ou criminels connexes, sans égard au moment ou au lieu de leur perpétration, ou d'une menace ou d'un canular liés à ces actes, touchant le traitement, l'utilisation ou l'exploitation d'un Système informatique ou l'accès à ce dernier.

6 « Cyberincident » s'entend :

6.1 d'une erreur ou d'une omission ou d'une série d'erreurs ou d'omissions connexes touchant le traitement, l'utilisation ou l'exploitation d'un Système informatique ou l'accès à ce dernier; ou

6.2 d'une indisponibilité ou d'une défaillance partielle ou totale ou d'une série d'indisponibilités ou de défaillances partielles ou totales connexes empêchant le traitement, l'utilisation ou l'exploitation d'un Système informatique ou l'accès à ce dernier.

7 « Système informatique » s'entend :

7.1 d'un ordinateur, d'un matériel, d'un logiciel, d'un système de communication, d'un dispositif électronique (y compris, sans s'y limiter, un téléphone intelligent, un ordinateur portatif, une tablette, un appareil portable), d'un serveur, d'un dispositif infonuagique ou d'un contrôleur de périphériques microprogrammé, y compris tout système analogue ou toute configuration des éléments susmentionnés de même que les dispositifs connexes d'entrée, de sortie ou de stockage de données, le matériel réseautique ou les installations de sauvegarde de données,

dont l'Assuré ou tout autre tiers est propriétaire ou exploitant.

8 « Données » s'entend des renseignements, des faits, des concepts, des codes ou de toute autre information de quelque nature que ce soit qui sont consignés ou transmis sous une forme permettant leur utilisation, leur consultation, leur traitement, leur transmission ou leur stockage par l'entremise d'un Système informatique.

Exclusion des actes de terrorisme PX30

Le présent avenant modifie la garantie prévue aux formulaires d'assurance des biens, d'assurance des pertes d'exploitation et d'assurance des pertes de bénéfice brut, mais uniquement moyennant mention à cet égard aux Conditions particulières.

SONT EXCLUS DU PRÉSENT CONTRAT D'ASSURANCE les dommages attribuables directement ou indirectement, en totalité ou en partie, au **terrorisme** ainsi que toute activité ou décision d'un organisme gouvernemental ou de toute autre entité visant à empêcher, à enrayer le **terrorisme** ou à y répondre. Ces dommages sont exclus sans égard à toute autre cause ou à tout autre événement qui contribue simultanément ou dans n'importe quel ordre aux dommages.

Si la rubrique ***Garantie limitée des dommages directs*** figure aux Conditions particulières, sont alors couverts les dommages directement occasionnés par les risques suivants :

(A) L'incendie

(B) Les explosions, étant exclus les dommages occasionnés : par l'explosion, la rupture ou l'éclatement non imputables au gaz naturel, de houille ou manufacturé, des biens ci-dessous dont l'Assuré est propriétaire ou qu'il exploite ou fait fonctionner ou sur lesquels il a pouvoir de direction ou de gestion, à savoir :

(i) (a) Les parties de chaudières génératrices de vapeur, ainsi que les tuyauteries et autres accessoires ou équipements raccordés aux dites chaudières, contenant de la vapeur ou de l'eau sous pression de la vapeur ;

(b) Tout ou partie des tuyauteries ou appareils destinés à contenir de la vapeur ou de l'eau sous pression de la vapeur provenant d'une source externe, si les dommages surviennent pendant qu'ils sont soumis à la pression susdite ;

(c) Les chambres de combustion ou foyers de chaudières génératrices de vapeur du type à récupération chimique et les conduits ou passages des gaz de combustion ;

(d) Les cuves de lixiviation.

(ii) Les récipients et appareils non mentionnés ci-dessus, et les tuyaux qui y sont reliés, pendant qu'ils sont sous pression, ou pendant qu'ils sont utilisés, si leur pression maximale de marche normale excède la pression atmosphérique de plus de 103 kPa (quinze livres au pouce carré), la présente exclusion étant sans effet en ce qui concerne les bouteilles de gaz portatives ;

(iii) Tout ou partie des machines mobiles ou rotatives si les dommages sont attribuables à la force centrifuge ou à une panne mécanique ;

(iv) Tous récipients et appareils, ainsi que les tuyaux qui y sont reliés, en cas de sinistre survenant pendant qu'ils sont soumis à des épreuves de pression, la présente exclusion étant sans effet en ce qui concerne les dommages occasionnés aux autres biens garantis par une explosion résultant desdites épreuves ;

(v) Les turbines à gaz.

Dans le cadre du présent avenant, ne sont pas considérés comme des explosions :

(a) L'arc électrique ou la rupture d'une installation électrique lui étant concomitante ;

(b) L'éclatement ou la rupture attribuables à la pression hydrostatique ou au gel ;

(c) L'éclatement ou la rupture des disques de sécurité, de diaphragmes de rupture ou de fusibles.

Pour l'application de la présente exclusion, on entend par **terrorisme**, tout acte ou série d'actes illégaux motivés par des considérations idéologiques, y compris sans toutefois s'y limiter, le recours à la violence, à la contrainte ou à la menace de violence ou de contrainte, commis par ou pour un groupe, une organisation ou un gouvernement dans le but d'influencer un gouvernement ou de semer la peur au sein de la population ou d'une partie de la population.

Toutes les autres conditions du contrat demeurent inchangées.

Exclusion des données PX29

Le présent avenant modifie la garantie prévue aux formulaires d'assurance des biens, d'assurance des pertes d'exploitation et d'assurance des pertes de bénéfice brut, mais uniquement moyennant mention à cet égard aux Conditions particulières.

SONT EXCLUS DU PRÉSENT CONTRAT D'ASSURANCE :

1. Les **données** telles qu'elles sont définies ci-dessous ;

2. Les dommages attribuables directement ou indirectement aux **problèmes informatiques** tels qu'ils sont définis ci-dessous. Toutefois, si les dommages attribuables aux **problèmes informatiques** sont à l'origine d'un autre sinistre, le présent paragraphe est sans effet en ce qui concerne les dommages occasionnés directement aux biens assurés par les risques suivants :
   (a) L'incendie ou la foudre ;
   (b) Les explosions ;
   (c) La fumée ;
   (d) La fuite d'installations de protection contre l'incendie ;
   (e) Le choc de véhicules terrestres, d'aéronefs ou de vaisseaux spatiaux ;
   (f) La grêle ou les tempêtes de vent ;
   et, s'ils sont garantis par le présent contrat,
   (g) Le tremblement de terre ;
   (h) L'inondation ;
   (i) La fuite ou le débordement d'eau.

On entend par **données**, toute forme de représentation d'information ou de notions.

On entend par **problème informatique**, l'effacement, la destruction, la corruption, le détournement ou l'interprétation fautive de **données** ou toute erreur dans la création, la modification, la saisie, la suppression ou l'utilisation de **données** ou encore l'impossibilité de recevoir, de transmettre ou d'exploiter des **données**.

Toutes les autres conditions du contrat demeurent inchangées.

Montant de franchise spéciale PD1

Le présent avenant modifie la garantie prévue aux formulaires PA1, PAP1, PAC1, PA2, PA3, PA4, PA5, PA6, PA8, PA11, PA12, PA18, PA19, PA21, PA22, PA23, PA24, PA25, PA26, PA29, PN1, PNP1, PNC1, PN6, PN11, PN12, PN18, PN19, PN21, PN23, PN24 et PN29, mais uniquement moyennant mention à cet égard aux Conditions particulières.

Si la rubrique ***Montant de franchise spéciale*** figure aux Conditions particulières**,** la garantie se limite au montant de dommages occasionnés par les risques auxquels la franchise spéciale s'applique, en sus du montant de franchise spéciale ainsi indiqué.

La franchise spéciale s'applique aux réclamations suivantes :

Les réclamations pour vandalisme ou actes malveillants ;
Les réclamations liées à l'eau ;
Les réclamations pour cambriolage ou vol ou pour tentative de cambriolage ou de vol.

Si la rubrique ***Réservé à certains emplacements*** figure aux Conditions particulières, la présente franchise ne s'applique qu'aux emplacements indiqués.

Toutes les autres conditions du contrat demeurent inchangées.

Avenant relatif à la « valeur à neuf » PE1

LES MOTS ET LES PHRASES ENTRE GUILLEMETS SONT DÉFINIS CI-APRÈS OU DANS LE FORMULAIRE AUQUEL LE PRÉSENT AVENANT EST ANNEXÉ.

Le présent avenant modifie les assurances prévues aux formulaires PA1, PAP1, PAC1, PA2, PA3, PA6, PA11, PA12, PA21, PA22, PA23, PA24, PA26, PA29, PN1, PNP1, PNC1, PN6, PN11, PN12, PN21, PN23, PN24 et PN29, mais uniquement moyennant mention à cet égard aux « Conditions particulières ».

1. L'assureur accepte de remplacer la méthode d'évaluation fondée sur la valeur réelle par celle de la « valeur à neuf », sous réserve des dispositions suivantes :
   a) le « remplacement » doit être effectué par l'assuré dans les meilleurs délais;
   b) le « remplacement » être effectué sur le même emplacement ou sur un emplacement adjacent;
   c) tant que le « remplacement » n'a pas été effectué, la garantie est uniquement en fonction des autres conditions du contrat; elle se limite de toute façon aux sommes effectivement déboursées par l'assuré pour ledit « remplacement »;
   d) toute autre assurance souscrite par ou pour l'assuré contre les risques couverts par le présent contrat pour les biens garantis par celui-ci doit être sur la base de « valeur à neuf »;
   e) si l'assuré contrevient à l'une ou l'autre des dispositions ci-dessus, le règlement interviendra comme si le présent avenant n'avait pas été en vigueur.
2. S'il est impossible d'obtenir un nouveau bien de même nature et qualité, un nouveau bien aussi semblable que possible à celui qui a été perdu ou endommagé, qui peut remplir la même fonction, est réputé être un nouveau bien de même nature et qualité pour l'application du présent avenant.
3. **Exclusions**

   Le présent avenant ne s'applique pas :
   a) aux « marchandises »;
   b) aux modèles, matrices et moules;
   c) aux tableaux, gravures, portraits, tapisseries, statues, marbres, bronzes, meubles antiques et livres rares, au vieil argent, à la porcelaine, à la verrerie rare, au bric-à-brac ou à d'autres œuvres d'art, objets rares ou antiquités;
   d) aux documents commerciaux, y compris ceux qui existent sous forme électronique ou magnétique (autre que les logiciels commercialisés);
   e) toute augmentation du coût de « remplacement » attribuable à une restriction ou à une interdiction prévue dans un règlement, une ordonnance ou une loi.
4. **Définitions**

   a) « **remplacement »** : la réparation, la construction ou la reconstruction au moyen d'un nouveau bien de même nature et qualité;
   b) **« valeur à neuf »** : le moins élevé du coût de remplacement, de la réparation, de la construction ou de la reconstruction du bien sur le même emplacement au moyen d'un nouveau bien de même nature et qualité et pour une affectation semblable sans déduction pour la dépréciation.

Si la rubrique **Réservé à certains emplacements** figure aux « Conditions particulières », le présent avenant ne s'applique qu'aux emplacements indiqués.

Toutes les autres conditions du contrat demeurent inchangées.

Avenant - refoulements d'égouts PE8

LES MOTS ET LES PHRASES ENTRE GUILLEMETS SONT DÉFINIS CI-APRÈS OU DANS LE FORMULAIRE AUQUEL LE PRÉSENT AVENANT EST ANNEXÉ.

Le présent avenant modifie les assurances prévues aux formulaires PA1, PAP1, PAC1, PA2, PA6, PA8, PA13, PA21, PA22, PA23, PN1, PNP1, PNC1, PN6, PN11, PN12, PN13, PN18, PN19, PN21, PN23, PN24 et PN29, mais uniquement moyennant mention à cet égard aux « Conditions particulières ».

1. Risque assuré

L'assurance est étendue aux « refoulements d'égouts ».

2. Franchise

Pour tout sinistre, il sera laissé à la charge de l'assuré la franchise stipulée pour le présent avenant aux « Conditions particulières ». La présente clause s'applique séparément à chacun des « lieux » faisant l'objet du présent avenant.

3. Limitation de la garantie

La garantie se limite au montant stipulé pour le présent avenant aux « Conditions particulières », le cas échéant.

4. Définition

On entend par « refoulement d'égouts », le refoulement ou le débordement, à l'intérieur de la zone délimitée par les murs porteurs et les fondations du bâtiment désigné aux « Conditions particulières », d'égouts, de puisards, de fosses septiques ou de drains, à l'exception des drains de toit. Aux fins de la présente définition, ne sont pas compris dans le bâtiment les chaussées, terrains de stationnement et autres surfaces extérieures revêtues, les murs de soutènement ni les ouvrages paysagers installés à demeure.

Si la rubrique **Réservé à certains emplacements** figure aux « Conditions particulières », le présent avenant ne s'applique qu'aux emplacements indiqués.**Toutes les autres conditions du contrat demeurent inchangées.**

Garantie des inondations PE9

LES TERMES ENTRE GUILLEMETS SONT DÉFINIS CI-APRÈS OU DANS LE FORMULAIRE AUQUEL L'AVENANT EST ANNEXÉ.

La présente garantie modifie la garantie prévue aux formulaires PA1, PAP1, PAC1, PA2, PA3, PA6, PA8, PA23, PA24, PA29, PN1, PNP1, PNC1, PN6, PN19, PN21, PN23 et PN29, mais uniquement moyennant mention à cet égard aux « Conditions particulières ».

1. Risque assuré

L'assurance est étendue aux « inondations ».

2. Franchise

Pour tout « sinistre », il sera laissé à la charge de l'assuré la franchise stipulée pour le présent avenant aux « Conditions particulières ».

La présente clause s'applique séparément à chacun des « lieux » faisant l'objet du présent avenant.

3. Exclusions

Sont exclus du présent avenant les pertes ou dommages causés directement ou indirectement, même du fait d'une « inondation », par les risques suivants :

(a) le refoulement ou le débordement, à l'intérieur de la zone délimitée par les murs porteurs et les fondations du bâtiment désigné aux « Conditions particulières », d'égouts, de puisards, de fosses septiques ou de drains;

(b) les eaux souterraines, notamment en cas de pression sur les trottoirs, les allées, les fondations, les murs et les planchers, y compris ceux des sous-sols, ou de pénétration, de fuite ou d'infiltration à travers les trottoirs, les allées, les fondations, les murs ou les planchers ou leurs ouvertures, notamment les portes et les fenêtres;

(c) (i) l'incendie, les explosions, la fumée, la fuite d'« installations de protection contre l'incendie », le vol, les émeutes, le vandalisme ou les actes malveillants;

(ii) la fuite d'une conduite d'eau principale.

4. Extension de garantie

Sont couverts les dommages causés aux biens assurés par le vent, la grêle, la pluie ou la neige ayant pénétré dans un bâtiment en conséquence directe d'une ouverture pratiquée dans le toit ou les murs par une « inondation ».

5. Définitions

On entend par :

(a) « Eau de surface », toute eau ou précipitation temporairement répandue sur la surface du sol.

(b) « Inondation », outre la fuite ou le débordement de toute étendue ou masse d'eau naturelle ou artificielle, l'« eau de surface », les vagues, la marée, les raz-de-marée et les tsunamis.

(c) « Sinistre », toutes les inondations qui surviennent au cours d'une période de 168 heures consécutives ayant débuté pendant la durée du présent contrat, à la prise d'effet ou après la prise d'effet du présent avenant. L'expiration du contrat ne viendra pas réduire la période de 168 heures.

Si la rubrique **Réservé à certains emplacements** figure aux « Conditions particulières », la présente garantie ne s'applique qu'aux emplacements indiqués.

Toutes les autres conditions du contrat demeurent inchangées.

Avenant - tremblements de terre PE10

LES MOTS ET LES PHRASES ENTRE GUILLEMETS SONT DÉFINIS CI-APRÈS OU DANS LE FORMULAIRE AUQUEL LE PRÉSENT AVENANT EST ANNEXÉ.

Le présent avenant modifie la garantie prévue aux formulaires PA1, PAP1, PAC1, PA2, PA3, PA6, PA8, PA23, PA24, PA25, PN1, PNP1, PNC1, PN6, PN14, PN15, PN19, PN23 et PN29, mais uniquement moyennant mention à cet égard aux Conditions particulières.

L'avenant s'applique séparément à chaque situation en regard de laquelle il est stipulé aux « Conditions particulières ».

1. Risque assuré

L'assurance est étendue aux « tremblements de terre ».

2. Franchise

Pour tout « sinistre », il sera laissé à la charge de l'assuré la franchise stipulée pour le présent avenant aux « Conditions particulières ».

S'il s'agit d'une franchise proportionnelle, elle se calcule en appliquant le pourcentage stipulé au montant de garantie, séparément pour chaque article indiqué aux « Conditions particulières ».

En cas de stipulation à la fois d'un montant et d'un pourcentage, la franchise la plus élevée sera retenue.

La présente clause remplace toute autre clause de franchise figurant ailleurs au contrat.

3. Exclusions

Sont exclus du présent avenant les pertes ou dommages causés directement ou indirectement, même du fait d'un « tremblement de terre », par les risques suivants :

a) l'incendie, les explosions ou la fumée;

b) la fuite d' « installations de protection contre l'incendie »;

c) le vol, le vandalisme ou les actes malveillants;

d) l'inondation, l' « eau de surface », les vagues, la marée, les raz-de-marée, les tsunamis, la fuite ou le débordement d'un plan d'eau naturel ou artificiel, les objets transportés par l'eau ou la glace.

4. Extension de garantie

Sont couverts les dommages causés aux biens assurés par le vent, la grêle, la pluie ou la neige ayant pénétré dans un « bâtiment » en conséquence directe d'une ouverture pratiquée dans le toit ou les murs par un « tremblement de terre ».

5. Définitions

On entend par :

a) « Sinistre », toutes les secousses sismiques qui surviennent au cours d'une période de 168 heures consécutives ayant débuté pendant la durée du présent contrat, à la prise d'effet ou après la prise d'effet du présent avenant. L'expiration du contrat ne viendra pas réduire la période de 168 heures.

b) « Tremblement de terre », outre les acceptions usuelles de ce mot, les mouvements du sol, notamment les avalanches, les éboulements et les glissements de terrain, qui surviennent directement du fait et au cours d'un tremblement de terre.

Toutes les autres conditions du contrat demeurent inchangées.

Assurance de la responsabilité civile générale des entreprises (formule par sinistre) L1a

Dans le présent contrat, « vous » et « votre » se rapportent à l'assuré désigné aux **« Conditions particulières »** et à toute autre personne physique ou morale à qui cette qualité est attribuée aux termes de l'article **3** du chapitre **II** – Qui est un assuré. Les mots « nous » et « notre » se rapportent à la compagnie d'assurance.

On entend par « assuré » toute personne physique ou morale à qui cette qualité est attribuée aux termes du chapitre **II** – Qui est un assuré.

LES MOTS ET LES PHRASES ENTRE GUILLEMETS SONT DÉFINIS CI-APRÈS ; AU CHAPITRE V – DÉFINITIONS.

Ce contrat comporte un certain nombre de dispositions qui en restreignent la garantie. Veuillez le lire attentivement dans son entier afin de déterminer les droits et les obligations qu'il entraîne ainsi que ce qui est couvert et ce qui ne l'est pas.

CHAPITRE I – GARANTIES

GARANTIE A. DOMMAGES CORPORELS ET DOMMAGES MATÉRIELS

1. Nature et étendue de la garantie

a. Nous paierons les sommes que l'assuré sera légalement tenu de payer à titre de « dommages-intérêts compensatoires **»** pour tout « dommage corporel » ou « dommage matériel » visé par la présente assurance. Nous aurons le droit et l'obligation d'assumer la défense de l'assuré contre toute « poursuite » visant à obtenir de tels « dommages-intérêts compensatoires ». Cependant, nous n'aurons aucune obligation d'assumer la défense de l'assuré, contre toute « poursuite » visant à obtenir des « dommages-intérêts compensatoires » pour un « dommage corporel » ou un « dommage matériel » non visé par la présente assurance. Nous pouvons, à notre discrétion, enquêter sur tout « sinistre » et régler toute réclamation ou « poursuite » susceptible d'en découler, sous réserve des conditions suivantes :

1) le montant que nous paierons au titre de « dommages-intérêts compensatoires » est limité ainsi que le prévoit le chapitre **III** – Limitations de garantie; et

2) nos droits et obligations d'assumer la défense de l'assuré cessent dès l'épuisement du montant de garantie applicable par suite de l'exécution des jugements ou des règlements intervenus au titre des garanties **A, B** ou **D** ou du paiement de frais médicaux au titre de la garantie **C**.

Nulle autre obligation de payer des sommes, d'accomplir des actes ou de fournir des services ne découle du présent contrat à moins qu'elle ne soit stipulée expressément aux Garanties subsidiaires – Garanties **A, B** et **D**.

b. La présente assurance ne vise le « dommage corporel » et le « dommage matériel » que dans la mesure où :

1) le « dommage corporel » ou le « dommage matériel » résulte d'un « sinistre » qui s'est produit dans les « limites territoriales de la garantie »; et

2) le « dommage corporel » ou le « dommage matériel » survient pendant la durée du contrat; et

3) avant l'entrée en vigueur du contrat, aucun assuré visé à l'article **1** du chapitre **II** – Qui est un assuré, et aucun « employé » autorisé par vous à donner ou à recevoir un avis de « sinistre » ou de réclamation, ne savait que le « dommage corporel » ou le « dommage matériel » était survenu, en totalité ou en partie. Si l'assuré visé ou l'« employé » autorisé savait, avant l'entrée en vigueur du contrat, que le « dommage corporel » ou le « dommage matériel » était survenu, toute continuation, modification ou reprise du « dommage corporel » ou du « dommage matériel » pendant ou après la durée du contrat sera réputée avoir été connue avant l'entrée en vigueur du contrat.

c. La garantie s'étend à toute continuation, modification ou reprise, après la fin du contrat, de « dommage corporel » ou de « dommage matériel » qui est survenu pendant la durée du contrat et dont aucun des assuré visés à l'article **1** du chapitre **II** – Qui est un assuré, ni aucun « employé » autorisé par vous à donner ou à recevoir les avis de « sinistre » ou de réclamation n'avait connaissance avant l'entrée en vigueur du contrat.

d. La survenance du « dommage corporel » ou du « dommage matériel » sera réputée être connue dès qu'un assuré visé à l'article **1** du chapitre **II** – Qui est un assuré, ou un « employé » autorisé par vous à donner ou à recevoir un avis de « sinistre » ou de réclamation :

1) déclare la totalité ou une partie du « dommage corporel » ou du « dommage matériel » soit à nous, soit à tout autre assureur;

2) reçoit, par écrit ou verbalement, une demande ou réclamation de « dommages-intérêts compensatoires » pour le « dommage corporel » ou le « dommage matériel »;

3) apprend par tout autre moyen que le « dommage corporel » ou le « dommage matériel » est survenu ou a commencé à survenir;

selon la première de ces éventualités.

e. Les « dommages-intérêts compensatoires » pour « dommage corporel » comprennent également les « dommages-intérêts compensatoires » réclamés par toute personne physique ou morale pour soins, perte de services ou décès découlant à n'importe quel moment du « dommage corporel ».

2. Exclusions

Sont exclus de la présente assurance :

a. **Dommages prévus ou intentionnels**

Le « dommage corporel » ou le « dommage matériel » intentionnellement causé ou provoqué par l'assuré ou prévu par lui, étant précisé que demeure couvert le « dommage corporel » résultant de l'emploi d'une force raisonnable pour protéger des personnes ou des biens.

b. **Responsabilité assumée par contrat**

Le « dommage corporel » ou le « dommage matériel » pour lequel l'assuré a l'obligation de payer des « dommages-intérêts compensatoires » parce qu'il en a assumé la responsabilité par contrat ou entente. La présente exclusion ne s'applique pas à la responsabilité pour « dommages-intérêts compensatoires » :

1) que l'assuré serait tenu de payer en l'absence de cette obligation contractuelle ou entente;

ou

2) lorsque l'obligation de l'assuré découle d'un contrat qui constitue un « contrat assuré », à condition que le « dommage corporel » ou le « dommage matériel » survienne après la conclusion du contrat ou de l'entente. Uniquement aux fins de l'obligation qui découle d'un « contrat assuré », les honoraires d'avocats raisonnables et les frais juridiques nécessaires, qui sont engagés par ou pour une partie autre que l'assuré, sont réputés être des « dommages-intérêts compensatoires » pour le « dommage corporel » ou le « dommage matériel », dans la mesure où :

a) la responsabilité envers cette partie pour sa défense, et les frais y afférents, aient également été assumés dans le même « contrat assuré »; et

b) les honoraires d'avocat et les frais juridiques en cause sont engagés pour défendre cette partie contre une « poursuite » au civil ou une procédure de règlement extrajudiciaire des différends, dans laquelle des « dommages-intérêts compensatoires » visés par la présente assurance sont allégués.

c. **Lois sur les accidents du travail et lois semblables**

Toute obligation incombant à l'assuré en vertu d'une loi relative aux accidents du travail, aux prestations d'invalidité ou à l'assurance-emploi ou de toute loi semblable.

d. **Responsabilité patronale**

Le « dommage corporel » subi par :

1) un « employé » de l'assuré du fait et au cours :

a) de son emploi par l'assuré; ou

b) de l'exercice de ses fonctions se rattachant aux activités de l'entreprise de l'assuré; ou

2) le conjoint, un enfant, le père, la mère, un frère ou une sœur de l' « employé » par suite des dommages à l'alinéa 2 d. 1).

La présente exclusion s'applique :

i) quel que soit le titre auquel la responsabilité de l'assuré puisse être recherchée; et

ii) à toute obligation de rembourser à une tierce partie ou de partager avec elle des « dommages-intérêts compensatoires » que celle-ci est tenue de payer en raison du dommage.

La présente exclusion est sans effet en ce qui concerne :

a) la responsabilité que l'assuré a assumée aux termes d'un « contrat assuré »; ou

b) la réclamation faite ou la « poursuite » intentée par tout « employé » qui est résident canadien, pour lequel vous cotisez

ou devez cotiser au titre de toute loi provinciale ou territoriale canadienne visant les accidents du travail et à qui la garantie ou les indemnités ont été refusées par une autorité canadienne compétente en matière d'accidents du travail.

e. **Aéronef ou embarcation**

Le « dommage corporel » ou « dommage matériel » découlant de la propriété, de l'entretien, de l'utilisation ou de la remise à la garde de tiers, par ou pour un assuré :

1) de tout aéronef, aéroglisseur ou embarcation dont un assuré est propriétaire, exploitant ou locataire ou qui lui est prêté;

ou

2) de lieux servant d'aéroport ou de terrain d'atterrissage d'aéronefs et de toutes les activités s'y rattachant nécessairement ou accessoirement.

L'utilisation comprend notamment l'exploitation ainsi que le « chargement ou déchargement ».

La présente exclusion s'applique même si les réclamations faites contre un assuré allèguent la négligence ou une autre faute dans la supervision, l'embauche, l'emploi, la formation ou la surveillance de tiers par l'assuré, si le « sinistre » qui a causé le « dommage corporel » ou « dommage matériel » met en cause la propriété, l'entretien, l'utilisation ou la remise à la garde de tiers de tout aéronef ou embarcation dont un assuré est propriétaire, exploitant ou locataire ou qui lui est prêté.

La présente exclusion est sans effet en ce qui concerne :

1) l'embarcation se trouvant à terre, sur les lieux dont vous êtes propriétaire ou locataire;

2) l'embarcation mesurant moins de 8 mètres dès lors que vous n'en êtes pas propriétaire et qui ne sert pas au transport de personnes ou de biens à titre onéreux;

3) le « dommage corporel » subi par un « employé » de l'assuré pour lequel celui-ci cotise ou doit cotiser au titre de toute loi provinciale ou territoriale canadienne visant les accidents du travail, si le « dommage corporel » résulte d'un « sinistre » mettant en cause une embarcation.

f. **Automobile**

Le « dommage corporel » ou « dommage matériel » découlant directement ou indirectement, en totalité ou en partie, de la propriété, de l'entretien, de l'utilisation ou de la remise à la garde de tiers d'une « automobile » dont un assuré est propriétaire ou locataire, qui est exploitée par un assuré ou pour son compte ou qui lui est prêtée. L'utilisation comprend notamment l'exploitation ainsi que le « chargement ou déchargement ».

La présente exclusion s'applique aussi à l'égard d'un véhicule des neiges motorisé ou de ses remorques et de tout véhicule servant à une épreuve de vitesse ou de démolition, à l'acrobatie, aux activités de cascadeur ou à un exercice (ou toute autre activité préparatoire) s'y rattachant.

La présente exclusion s'applique même si les réclamations faites contre un assuré allèguent la négligence ou une autre faute dans la supervision, l'embauche, l'emploi, la formation ou la surveillance de tiers par l'assuré, si le « sinistre » qui a causé le « dommage corporel » ou le « dommage matériel » met en cause la propriété, l'entretien, l'utilisation ou la remise à la garde de tiers de toute « automobile » dont un assuré est propriétaire ou locataire, qui est exploitée par un assuré ou pour son compte ou qui lui est prêtée.

La présente exclusion s'applique sans égard à toute autre cause ou tout autre événement qui contribue simultanément ou dans n'importe quel ordre au « dommage corporel » ou au « dommage matériel », ou les aggrave.

La présente exclusion est sans effet en ce qui concerne :

1) le « dommage corporel » subi par un « employé » de l'assuré pour lequel celui-ci cotise ou doit cotiser au titre de toute loi provinciale ou territoriale canadienne visant les accidents du travail;

2) le « dommage corporel » ou le « dommage matériel » découlant de la défectuosité ou du mauvais entretien d'une « automobile » dont l'assuré est propriétaire et qu'il loue à un tiers pour une période de 30 jours ou plus, à condition que le locataire soit tenu par contrat de faire en sorte que l' « automobile » soit assurée;

3) le « dommage corporel » ou le « dommage matériel » découlant de la propriété, de l'utilisation ou du fonctionnement d'une machinerie, d'un appareil ou d'un équipement fixé ou rattaché à un véhicule sur les lieux de l'utilisation ou du fonctionnement de cet équipement. La présente exception ne s'applique pas dans les cas où l'équipement est fixé ou rattaché à une « automobile » et utilisé à des fins de « chargement ou déchargement »;

4) le « dommage corporel » ou le « dommage matériel » découlant du « chargement ou déchargement », lorsque ces opérations sont exclues de l'assurance en vertu du chapitre sur les véhicules automobiles de toute loi ou de tout

règlement d'une province ou d'un territoire.

g. **Dommage à certains biens**

Le « dommage matériel » :

1) aux biens dont vous êtes propriétaire, locataire ou occupant, ainsi que les coûts ou les frais engagés, par vous ou par toute autre personne physique ou morale, pour la réparation, le remplacement, l'amélioration, la remise en état ou l'entretien desdits biens, pour quelque raison que ce soit, y compris afin de prévenir les accidents ou les dommages aux biens d'autrui;

2) aux lieux que vous vendez, donnez ou abandonnez, survenant du fait de toute partie de ceux-ci;

3) aux biens qui vous sont prêtés;

4) aux biens meubles dont vous avez la garde ou sur lesquels vous avez le pouvoir de direction ou de gestion;

5) à toute partie de biens immeubles survenant du fait et au cours de travaux exécutés sur elle par vous ou par tout entrepreneur ou sous-traitant travaillant directement ou indirectement pour vous;

6) à toute partie de biens devant être réparée ou remplacée en raison de la mauvaise exécution de « vos travaux » sur ladite partie.

L'alinéa 2) de la présente exclusion est sans effet si lesdits lieux sont « vos travaux » et n'ont jamais été occupés par vous ou donnés ou offerts en location par vous.

Les alinéas 3), 4), 5) et 6) de la présente exclusion sont sans effet en ce qui concerne la responsabilité assumée en vertu d'un

traité d'embranchement ferroviaire.

L'alinéa 6) de la présente exclusion est en outre sans effet en ce qui concerne le « risque produits/après travaux ».

h. **Dommages à vos produits**

Le « dommage matériel » à « vos produits » survenant du fait de tout ou partie de ceux-ci.

i. **Dommages à vos travaux**

« Dommages matériels » à « vos travaux » découlant d'eux ou de toute partie d'entre eux et inclus dans les « risques produits/après travaux ».

Cette exclusion ne s'applique pas si les travaux endommagés ou les travaux qui ont causé les dommages étaient exécutés en votre nom par un sous-traitant.

j. **Biens défectueux ou n'ayant subi aucun dommage**

Le « dommage matériel » de « biens défectueux » ou de biens n'ayant subi par ailleurs aucun dommage, causé par :

1) des défauts, lacunes ou dangers dans « vos produits » ou « vos travaux » ou leur non-conformité à l'usage auquel ils sont destinés; ou

2) des retards ou des manquements dans l'exécution de contrats.

Demeure cependant couverte la privation de jouissance d'autres biens, occasionnée par des dommages soudains et accidentels atteignant « vos produits **»** ou « vos travaux » après leur mise en usage conformément à leur destination.

k. **Rappel de produits, de travaux ou de biens défectueux**

Les « dommages-intérêts compensatoires » réclamés pour tout préjudice, coûts ou frais occasionnés par la privation de jouissance, le retrait, le rappel, l'inspection, la réparation, le remplacement, le réglage, l'enlèvement ou l'élimination :

1) de « vos produits »;

2) de « vos travaux »;

3) de « biens défectueux »;

si ces produits, travaux ou biens sont retirés du marché ou repris à leurs utilisateurs en raison de défauts, lacunes, dangers ou non-conformité à l'usage auquel ils sont destinés, que cet état de choses soit réel ou soupçonné.

l. **Données électroniques**

Les « dommages-intérêts compensatoires » découlant de :

1) la perte, la privation de jouissance, la détérioration, la destruction, la corruption ou l'inaccessibilité de « données électroniques » ou l'impossibilité de les manipuler; ou

2) l'accès à ou la divulgation de renseignements personnels ou confidentiels, entre autres les brevets, les secrets commerciaux, les méthodes de fabrication, les listes de clients, les informations financières, les cartes de crédit, les informations sur la santé ou tout autre type d'information privée, à propos d'une personne ou d'une organisation.

m. **Préjudice personnel et préjudice imputable à la publicité**

Le « dommage corporel » découlant du « préjudice personnel et préjudice imputable à la publicité ».

n. **Services professionnels**

Le « dommage corporel » (autre que le « dommage découlant d'un acte médical occasionnel ») ou le « dommage matériel » découlant de la prestation ou du défaut de prestation de « services professionnels » par vous ou par des tiers agissant pour votre compte, ou de toute erreur, omission ou faute commise dans la prestation desdits services.

o. **Abus**

a) les réclamations ou « poursuites » découlant directement ou indirectement d' « abus » commis ou prétendument commis par un assuré, ou de maladies transmises par suite desdits « abus».

b) les réclamations ou « poursuites » fondées sur vos pratiques d'embauche de personnel, d'acceptation de « travailleurs bénévoles » ou de supervision ou de maintien en poste de toute personne à qui l'on reproche d'avoir commis un « abus ».

c) les réclamations ou « poursuites » alléguant qu'un assuré connaissait l'existence de l' «abus » allégué ou qu'il a omis de le signaler aux autorités compétentes.

p. **Amiante** – voir Exclusions communes.

q. **Champignons ou spores** – voir Exclusions communes.

r. **Responsabilité liée à l'énergie nucléaire** – voir Exclusions communes.

s. **Pollution** – voir Exclusions communes.

t. **Terrorisme** – voir Exclusions communes.

u. **Risques de guerre** – voir Exclusions communes.

GARANTIE B. PRÉJUDICE PERSONNEL ET PRÉJUDICE IMPUTABLE À LA PUBLICITÉ

1. Nature et étendue de la garantie

a. Nous paierons les sommes que l'assuré sera légalement tenu de payer à titre de « dommages-intérêts compensatoires » pour tout « préjudice personnel et préjudice imputable à la publicité » visé par la présente assurance. Nous aurons le droit et l'obligation d'assumer la défense de l'assuré, contre toute « poursuite » visant à obtenir de tels « dommages-intérêts compensatoires ». Cependant, nous n'aurons aucune obligation d'assumer la défense de l'assuré, contre toute « poursuite » visant à obtenir des « dommages-intérêts compensatoires » pour un « préjudice personnel et préjudice imputable à la publicité » non visé par la présente assurance. Nous pouvons, à notre discrétion, enquêter sur tout délit et régler toute réclamation ou « poursuite » susceptible d'en découler, sous réserve des conditions suivantes :

1) le montant que nous paierons au titre de « dommages-intérêts compensatoires » est limitée ainsi que le prévoit le chapitre **III** – Les limites de garantie; et

2) nos droits et obligations d'assumer la défense de l'assuré cessent dès l'épuisement de la garantie applicable par suite de l'exécution des jugements ou des règlements intervenus au titre des garanties **A, B** ou **D** ou du paiement de frais médicaux au titre de la garantie **C**.

Nulle autre obligation de payer des sommes, d'accomplir des actes ou de fournir des services ne découle du présent contrat à moins qu'elle ne soit stipulée expressément à la rubrique Garanties subsidiaires –Garanties **A, B** et **D**.

b. La présente assurance s'applique au « préjudice personnel et préjudice imputable à la publicité » causé par un délit commis dans le cadre des activités de votre entreprise, mais seulement si le délit a été commis dans les « limites territoriales de la garantie » pendant la durée du contrat.

2. Exclusions

Sont exclus de la présente assurance :

a. **Violation volontaire des droits d'autrui**

Le « préjudice personnel et préjudice imputable à la publicité » découlant d'une action dont l'assuré est l'auteur ou l'instigateur et dont il savait qu'elle aurait pour effet de violer les droits d'autrui et de causer un « préjudice personnel et préjudice imputable à la publicité ».

b. **Paroles ou écrits mensongers**

Le « préjudice personnel et préjudice imputable à la publicité » découlant de paroles ou d'écrits mensongers dont l'assuré est sciemment l'auteur ou l'instigateur.

c. **Paroles ou écrits précédant l'entrée en vigueur du contrat**

Le « préjudice personnel et préjudice imputable à la publicité » découlant de paroles ou d'écrits dont la publication initiale a précédé l'entrée en vigueur du contrat.

d. **Actes criminels**

Le « préjudice personnel et préjudice imputable à la publicité » découlant d'un acte criminel dont l'assuré est l'auteur ou l'instigateur.

e. **Responsabilité assumée par contrat**

Le « préjudice personnel et préjudice imputable à la publicité » dont l'assuré a assumé la responsabilité par contrat ou entente. La présente exclusion ne s'applique pas à l'égard des « dommages-intérêts compensatoires » que l'assuré serait tenu de payer en l'absence de ce contrat ou de cette entente.

f. **Rupture de contrat**

Le « préjudice personnel et préjudice imputable à la publicité » découlant d'une rupture de contrat, sauf le contrat implicite d'utiliser l'idée publicitaire d'un tiers dans votre « publicité ».

g. **Qualité ou rendement des marchandises – Non-conformité aux déclarations**

Le « préjudice personnel et préjudice imputable à la publicité » découlant de la non-conformité de marchandises, produits ou services aux déclarations de qualité ou de rendement contenues dans votre « publicité ».

h. **Inexactitude des prix**

Le « préjudice personnel et préjudice imputable à la publicité » découlant d'une inexactitude dans le prix de marchandises, de produits ou de services indiqué dans votre « publicité ».

i. **Violation du droit d'auteur, contrefaçon de brevets, de marques ou de secrets commerciaux**

Le « préjudice personnel et préjudice imputable à la publicité » découlant de la violation du droit d'auteur, de la contrefaçon de brevets ou de marques de commerce, de la violation de secrets commerciaux ou de toute autre atteinte aux droits de propriété intellectuelle.

Cependant, la présente exclusion est sans effet en ce qui concerne toute atteinte, dans votre « publicité », au droit d'auteur, à la présentation d'un produit ou à un slogan.

j. **Entreprises médiatiques et liées à internet**

Le « préjudice personnel et préjudice imputable à la publicité » commis par un assuré dont l'entreprise consiste à :

1) faire de la publicité, de la radiodiffusion, de l'édition ou de la télévision;

2) concevoir ou déterminer le contenu de sites Web pour des tiers;

3) fournir des services de recherche sur internet, d'accès, de contenu ou de services internet.

La présente exclusion est sans effet à l'égard des alinéas a, b et c de la définition de « préjudice personnel et préjudice imputable à la publicité » énoncée à l'article **20** du chapitre **V**- Définitions.

Aux fins de la présente exclusion, la simple insertion de cadres, de bordures ou de liens ou de publicité sur internet, pour

vous ou des tiers, ne constitue pas en soi des activités de publicité, d'édition, de radiodiffusion ou de télévision.

k. **Sites internet interactifs, salons de clavardage, forums interactifs ou babillards électroniques**

Le « préjudice personnel et préjudice imputable à la publicité » découlant d'un site internet interactif de salons de clavardage, d'un forum interactif ou de babillards électroniques dont l'assuré est l'hôte, dont il est propriétaire ou sur lesquels il a pouvoir de direction ou de gestion.

l. **Utilisation non autorisée du nom ou du produit de tiers**

Le « préjudice personnel et préjudice imputable à la publicité » découlant de l'utilisation non autorisée du nom ou du produit de tiers dans votre adresse de courrier électronique, nom de domaine ou balise méta-tag ou de toute tactique similaire visant à induire en erreur les clients éventuels des tiers.

m. **Données électroniques**

Les « dommages-intérêts compensatoires » découlant de :

1) la perte, la privation de jouissance, la détérioration, la destruction, la corruption ou l'inaccessibilité de « données électroniques » ou l'impossibilité de les manipuler; ou

2) l'accès à ou la divulgation de renseignements personnels ou confidentiels, entre autres les brevets, les secrets commerciaux, les méthodes de fabrication, les listes de clients, les informations financières, les cartes de crédit, les informations sur la santé ou tout autre type d'information privée, à propos d'une personne ou d'une organisation.

n. **Amiante** – voir Exclusions communes.

o. **Champignons ou spores** – voir Exclusions communes.

p. **Responsabilité liée à l'énergie nucléaire** – voir Exclusions communes.

q. **Pollution** – voir Exclusions communes.

r. **Terrorisme** – voir Exclusions communes.

s. **Risques de guerre** – voir Exclusions communes.

GARANTIE C. FRAIS MÉDICAUX

1. Nature et étendue de la garantie

a. Nous paierons les frais médicaux décrits ci-après pour tout « dommage corporel » causé par un accident survenant :

1) sur des lieux dont vous êtes propriétaire ou locataire;

2) sur des voies y étant immédiatement adjacentes; ou

3) du fait de vos activités.

La garantie s'exerce aux conditions suivantes :

1) l'accident se produit dans les « limites territoriales de la garantie » et pendant la durée du contrat;

2) les frais sont engagés et nous sont déclarés dans l'année suivant l'accident les ayant occasionnés;

3) la victime se soumet, à nos frais, à des examens par des médecins de notre choix et à des intervalles raisonnablement fixés par nous.

b. Nous paierons sans égard à la faute et jusqu'à concurrence du montant de garantie applicable tel que décrit au chapitre **III** – Limitations de garantie. Nous rembourserons les frais raisonnables :

1) des premiers soins fournis au moment d'un accident;

2) des services médicaux, chirurgicaux, radiologiques et dentaires nécessaires, y compris des prothèses;

3) des soins professionnels infirmiers et des services ambulanciers, hospitaliers et funéraires nécessaires.

2. Exclusions

Sont exclus de la présente assurance les frais pour le « dommage corporel » :

a. **Assuré**

Subi par un assuré, sauf s'il s'agit de « travailleurs bénévoles ».

b. **Personne engagée**

Subi par toute personne engagée pour travailler pour le compte d'un assuré ou pour celui d'un locataire de l'assuré.

c. **Occupants habituels**

Subi sur une partie de lieux dont vous êtes propriétaire ou locataire par une personne qui l'occupe habituellement.

d. **Lois sur les accidents du travail et lois semblables**

Subi par une personne, qu'elle soit ou non un « employé » d'un assuré, ayant au moment de l'accident droit à des prestations pour le « dommage corporel » au titre d'une loi relative aux accidents du travail, aux prestations d'invalidité ou de toute loi semblable.

e. **Activités sportives**

Subi par une personne au cours d'exercices physiques ou de compétitions sportives ou athlétiques à titre de participant ou d'entraîneur ou pendant l'entraînement.

f. **Risque Produits/Après travaux**

Compris dans le « risque Produits/ Après travaux ».

g. **Exclusions à la garantie A**

Exclu de la garantie **A.**

GARANTIE D. RESPONSABILITÉ LOCATIVE

1. Nature et étendue de la garantie

a. Nous paierons les sommes que l'assuré sera légalement tenu de payer à titre de « dommages-intérêts compensatoires » pour tout « dommage matériel **»** visé par la présente assurance qui ne s'applique qu'au « dommage matériel » occasionné à des lieux dont vous êtes le locataire ou l'occupant. Nous aurons le droit et l'obligation d'assumer la défense de l'assuré, contre toute « poursuite » visant à obtenir de tels « dommages-intérêts compensatoires **»**. Cependant, nous n'aurons aucune obligation d'assumer la défense de l'assuré, contre toute « poursuite » visant à obtenir des « dommages-intérêts compensatoires » pour un « dommage matériel » non visé par la présente assurance. Nous pouvons, à notre discrétion, enquêter sur tout « sinistre » et régler toute réclamation ou « poursuite » susceptible d'en découler, sous réserve des conditions suivantes :

1) le montant que nous paierons au titre de « dommages-intérêts compensatoires » est limité ainsi que le prévoit le chapitre **III** – Limitations de garantie; et

2) nos droits et obligations d'assumer la défense de l'assuré cessent dès l'épuisement du montant de garantie applicable par suite de l'exécution des jugements ou des règlements intervenus au titre des garanties **A, B** ou **D** ou du paiement de frais médicaux au titre de la garantie **C**.

Nulle autre obligation de payer des sommes, d'accomplir des actes ou de fournir des services ne découle du présent contrat à moins qu'elle ne soit stipulée expressément aux Garanties subsidiaires – Garanties **A, B** et **D**.

b. La présente assurance ne vise le « dommage matériel » que dans la mesure où :

1) le « dommage matériel » résulte d'un « sinistre » qui s'est produit dans les « limites territoriales de la garantie »;

2) le « dommage matériel » survient pendant la durée du contrat; et

3) avant l'entrée en vigueur du contrat, aucun assuré visé à l'article **1.** du chapitre **II** – Qui est un assuré, et aucun « employé » autorisé par vous à donner ou à recevoir un avis de « sinistre » ou de réclamation, ne savait que le « dommage matériel » était survenu, en totalité ou en partie. Si l'assuré visé ou l' « employé » autorisé savait, avant l'entrée en vigueur du contrat, que le « dommage matériel » était survenu, toute continuation, modification ou reprise du « dommage matériel » pendant ou après la durée du contrat sera réputée avoir été connue avant l'entrée en vigueur du contrat.

c. La garantie s'étend à toute continuation, modification ou reprise, après la fin du contrat, de « dommage matériel » qui est survenu pendant la durée du contrat et dont aucun des assurés visés à l'article **1.** du chapitre **II** – Qui est un assuré, ni aucun « employé » autorisé par vous à donner ou à recevoir les avis de « sinistre » ou de réclamation n'avait connaissance avant l'entrée en vigueur du contrat.

d. La survenance du « dommage matériel » sera réputée être connue dès qu'un assuré visé à l'article **1.** du chapitre **II** – Qui est un assuré ou un « employé » autorisé par vous à donner ou à recevoir un avis de « sinistre » ou de réclamation :

1) déclare la totalité ou une partie du « dommage matériel » soit à nous, soit à tout autre assureur;

2) reçoit par écrit ou verbalement, une demande ou réclamation de « dommages-intérêts compensatoires » pour le « dommage matériel »; ou

3) apprend par tout autre moyen que le « dommage matériel » est survenu ou a commencé à survenir;

selon la première de ces éventualités.

2. Exclusions

Sont exclus de la présente assurance :

a. **Dommages prévus ou intentionnels**

Le « dommage matériel **»** intentionnellement causé ou provoqué par l'assuré ou prévu par lui.

b. **Responsabilité assumée par contrat**

Le « dommage matériel » pour lequel l'assuré a l'obligation de payer des « dommages-intérêts compensatoires » parce qu'il en a assumé la responsabilité par contrat ou entente. La présente exclusion ne s'applique pas à la responsabilité pour « dommages-intérêts compensatoires » que l'assuré serait tenu de payer en l'absence de cette obligation contractuelle ou entente.

c. **Amiante** – voir Exclusions communes.

d. **Champignons ou spores** – voir Exclusions communes.

e. **Responsabilité liée à l'énergie nucléaire** – voir Exclusions communes.

f. **Pollution** – voir Exclusions communes.

g. **Terrorisme** – voir Exclusions communes.

h. **Risques de guerre** – voir Exclusions communes.

EXCLUSIONS COMMUNES – GARANTIES A, B, C et D

Sont exclus de la présente assurance :

1. Amiante

Le « dommage corporel », le « dommage matériel » ou le « préjudice personnel et préjudice imputable à la publicité » qui se rapportent à toute responsabilité réelle ou alléguée ou qui en découle pour toute mesure de réparation de quelque nature qu'elle soit (notamment, des dommages-intérêts, des intérêts, des injonctions péremptoires ou autres, des ordonnances ou pénalités statutaires, des frais juridiques ou autres, ou des dépenses de toute sorte) relativement à une perte, des dommages, des coûts ou des frais réels ou redoutés, causés directement ou indirectement par l'amiante ou tout autre matériau contenant de l'amiante sous quelque forme ou dans quelque quantité que ce soit, en résultant ou s'y rapportant directement ou indirectement de quelque manière que ce soit.

La présente exclusion s'applique sans égard à toute autre cause ou tout autre événement qui contribue simultanément ou dans n'importe quel ordre au « dommage corporel », au « dommage matériel » ou au « préjudice personnel et préjudice imputable à la publicité », ou les aggrave.

2. Champignons ou spores

a. Le « dommage corporel », le « dommage matériel » ou le « préjudice personnel et préjudice imputable à la publicité » ou les autres coûts ou frais engagés ou pertes subies par des tiers, occasionnés directement ou indirectement, par l'inhalation, l'ingestion, l'existence, la présence, l'étalement, la reproduction, l'écoulement ou autre croissance de « champignons » ou « spores », par le contact avec ces « champignons » ou « spores » ou l'exposition à ceux-ci- réels, prétendus ou redoutés - quelle qu'en soit la cause, y compris les coûts ou frais engagés pour prévenir, vérifier, surveiller, supprimer, atténuer, retirer, nettoyer, confiner, remédier, traiter, détoxifier, neutraliser, évaluer les « champignons » ou « spores », y réagir ou procéder à toute autre forme d'intervention à leur égard, ou en disposer;

b. toute supervision, toutes directives, recommandations, mises en garde ou tous conseils qui ont été donnés ou qui auraient dû être donnés à l'égard de l'alinéa a. ci-dessus;

c. toute obligation de payer des dommages-intérêts, de les partager avec une personne tenue de les payer, ou de la rembourser, pour les dommages ou préjudices décrits à l'alinéa a. ou b. ci-dessus.

La présente exclusion s'applique sans égard à toute cause ou tout autre événement qui contribue simultanément ou dans n'importe quel ordre au « dommage corporel », au « dommage matériel » ou au « préjudice personnel et préjudice imputable à la publicité » ou les aggrave.

Dans le cadre de l'exception ci-après, on entend par :

i) « Dommage matériel », toute atteinte corporelle subie par des animaux.

ii) « Risque produits/après travaux », tous les « dommages corporels » et « dommages matériels » survenant du fait de « vos produits » une fois que ceux-ci ne sont plus en votre possession.

La présente exclusion est sans effet en ce qui concerne les « dommages corporels » ou « dommages matériels » compris dans le « risque produits/après travaux » et découlant directement ou indirectement de « champignons » ou de « spores » qui se trouvent dans ou sur « vos produits » ou constituent « vos produits », lorsque ceux-ci sont destinés :

1) à faire l'objet d'une application topique sur des êtres humains ou des animaux;

2) à être ingérés par des êtres humains ou des animaux.

3. Responsabilité liée à l'énergie nucléaire

a. la responsabilité imposée par toute loi relative à la responsabilité nucléaire ou ses amendements;

b. le « dommage corporel », le « dommage matériel » ou le « préjudice personnel et préjudice imputable à la publicité » pouvant faire l'objet d'une assurance de la responsabilité civile couvrant le « risque nucléaire » et consentie à toute personne assurée au titre du présent contrat par le Pool canadien d'assurance des risques atomiques ou par tout autre groupe d'assureurs, que ladite personne soit ou non nommément désignée comme assurée par l'assurance en question ou qu'elle soit ou non en mesure de se faire reconnaître en justice le droit à celle-ci, et que le montant de ladite assurance soit épuisé ou non;

c. le « dommage corporel », le « dommage matériel » ou le « préjudice personnel et préjudice imputable à la publicité » occasionnés directement ou indirectement par le « risque nucléaire » découlant :

1) de la propriété, de l'entretien, de l'exploitation ou de l'utilisation d'une « installation nucléaire » par ou pour un assuré;

2) de services fournis par un assuré ou de la fourniture de matériaux, pièces, équipements ou matériel, rattachables à la conception d' « installations nucléaires», ou à leur construction, entretien, exploitation ou usage;

3) de la possession, de la consommation, de l'usage, de la manutention, de l'élimination ou du transport de « corps fissibles » ou d'autres « substances radioactives » vendus, manutentionnés, utilisés ou distribués par un assuré étant précisé que ne sont pas considérés comme des « substances radioactives » les isotopes radioactifs hors d' « installations nucléaires », ayant atteint le stade final de la fabrication et utilisables à des fins scientifiques, médicales, agricoles, commerciales ou industrielles.

La présente exclusion s'applique sans égard à toute autre cause ou tout autre événement qui contribue simultanément ou dans n'importe quel ordre au « dommage corporel », au « dommage matériel » ou au « préjudice personnel et préjudice imputable à la publicité », ou les aggrave.

4. Pollution

1) Le « dommage corporel », le « dommage matériel » ou le « préjudice personnel et préjudice imputable la publicité » occasionnés par le déversement, la décharge, l'émission, la dispersion, le suintement, la fuite, la migration, le rejet ou l'échappement réel, prétendu ou redouté de « polluants » :

a) ayant son origine sur des lieux, emplacements ou endroits dont un assuré est ou était, à n'importe quel moment, propriétaire, locataire, occupant ou qui lui sont prêtés, étant précisé que le présent alinéa est toutefois sans effet en ce qui concerne :

i) le « dommage corporel » subi à l'intérieur d'un bâtiment du fait de la fumée, des émanations, des vapeurs ou de la suie provenant d'appareils utilisés par les occupants ou leurs invités pour chauffer, refroidir ou déshumidifier le bâtiment ou pour chauffer l'eau à des fins personnelles;

ii) le « dommage corporel » ou le « dommage matériel » dont vous pouvez être tenu responsable, en tant qu'entrepreneur, si le propriétaire ou le locataire de ces lieux, emplacements ou endroits figure dans votre contrat en qualité d'assuré supplémentaire relativement aux travaux que vous êtes en train d'effectuer pour lui sur ces lieux, emplacements ou endroits et à condition qu'aucun autre assuré ne soit et n'ait jamais été propriétaire, locataire, occupant ou emprunteur de ces lieux, emplacements ou endroits;

iii) le « dommage corporel » ou « dommage matériel » occasionné par la chaleur, la fumée ou les émanations d'un « incendie »;

b) ayant son origine sur des lieux, emplacements ou endroits qui sont ou étaient, à n'importe quel moment, utilisés par ou pour un assuré ou des tiers à des fins de manutention, d'entreposage, d'élimination ou de traitement de déchets;

c) qui sont ou ont été, transportés, manutentionnés, stockés, éliminés ou traités comme déchets par ou pour :

i) un assuré; ou

ii) une personne physique ou morale dont vous pouvez être civilement responsable.

d) ayant son origine sur des lieux, emplacements ou endroits où un assuré ou tout entrepreneur ou sous-traitant travaillant directement ou indirectement pour un assuré, exécute des travaux pour lesquels des « polluants » sont amenés sur place par cet assuré, entrepreneur ou sous-traitant, étant précisé que le présent alinéa est sans effet en ce qui concerne :

i) le « dommage corporel » ou « dommage matériel » occasionné par l'échappement de carburants, de lubrifiants ou d'autres fluides nécessaires à la marche normale des dispositifs électriques, hydrauliques ou mécaniques essentiels au fonctionnement du matériel mobile ou de ses pièces, si ces carburants, lubrifiants ou autres fluides de travail s'échappent d'une pièce permanente faisant partie intégrante du matériel mobile et destinée à les retenir, les entreposer ou les recevoir. Demeure exclu le « dommage corporel » ou le « dommage matériel » occasionné par la dispersion, la décharge ou le déversement intentionnel de carburants, de lubrifiants ou d'autres fluides de travail, ou si ces derniers sont amenés sur des lieux, emplacements ou endroits aux fins de leur décharge, leur dispersion ou leur déversement dans le cadre des travaux exécutés par l'assuré, l'entrepreneur ou un sous-traitant en question;

ii) le « dommage corporel » ou « dommage matériel » subi à l'intérieur d'un bâtiment du fait de gaz, d'émanations ou de vapeurs provenant de matières apportées dans le bâtiment dans le cadre de travaux exécutés par vous ou pour vous par un entrepreneur ou un sous-traitant;

iii) le « dommage corporel » ou le « dommage matériel » occasionné par la chaleur, la fumée ou les émanations d'un « incendie ».

e) ayant son origine sur des lieux, emplacements ou endroits où un assuré, ou tout entrepreneur ou sous-traitant travaillant directement ou indirectement pour un assuré, exécute des travaux visant à vérifier, surveiller, nettoyer, retirer, confiner, traiter, détoxifier ou neutraliser les effets de « polluants », à y réagir de quelque manière que ce soit ou à les évaluer.

2) Toute perte, tout coût ou tous frais découlant :

a) d'une demande, ordonnance ou exigence législative ou réglementaire qu'un assuré ou des tiers vérifient, surveillent, nettoient, retirent, confinent, traitent, détoxifient ou neutralisent les effets de « polluants », y réagissent de quelque manière que ce soit ou les évaluent;

b) d'une réclamation ou « poursuite » instituée par ou pour le compte d'une autorité gouvernementale en vue d'obtenir des « dommages-intérêts compensatoires » pour la vérification, la surveillance, le nettoyage, le retrait, le confinement, le traitement, la détoxification ou la neutralisation des effets de « polluants » ou la réaction quelle qu'elle soit, à ces effets ou leur évaluation.

Cependant, le présent alinéa **2)** ne s'applique pas à l'égard de l'obligation de payer des « dommages-intérêts compensatoires » pour le « dommage matériel » que l'assuré assumerait en l'absence d'une telle demande, ordonnance ou exigence législative ou réglementaire, ou d'une telle réclamation ou « poursuite » instituée par ou pour le compte d'une autorité gouvernementale.

5. Terrorisme

Le « dommage corporel », le « dommage matériel » ou le « préjudice personnel et préjudice imputable à la publicité » résultant directement ou indirectement, en totalité ou en partie, du « terrorisme » ou de toute activité ou décision d'un organisme gouvernemental ou de toute autre entité visant à empêcher ou à enrayer le « terrorisme » ou à y répondre. La présente exclusion s'applique sans égard à toute autre cause ou tout autre événement qui contribue simultanément ou dans n'importe quel ordre au

« dommage corporel », au « dommage matériel » ou au « préjudice personnel et préjudice imputable à la publicité », ou les aggrave.

6. Risques de guerre

Le « dommage corporel », le « dommage matériel » ou le « préjudice personnel et préjudice imputable à la publicité » résultant directement ou indirectement, en totalité ou en partie, d'une guerre, d'une invasion, de l'acte d'un ennemi étranger, d'hostilités (qu'une guerre soit déclarée ou non), d'une guerre civile, d'une rébellion, d'une révolution, d'une insurrection ou d'un pouvoir militaire. La présente exclusion s'applique sans égard à toute autre cause ou tout autre événement qui contribue simultanément ou dans n'importe quel ordre au « dommage corporel », au « dommage matériel » ou au « préjudice personnel et préjudice imputable à la publicité » ou les aggrave.

GARANTIES SUBSIDIAIRES – GARANTIES A, B ET D

1. Nous paierons, relativement à toute réclamation faisant l'objet d'une enquête ou d'un règlement de notre part ou à toute « poursuite » intentée contre un assuré pour qui nous opposons une défense :

a. tous les frais engagés par nous;

b. le coût de tout cautionnement nécessaire à l'obtention d'une mainlevée dans les limites de notre garantie, mais nous ne sommes pas tenus de fournir ces cautionnements;

c. tous les frais raisonnablement encourus par vous à notre demande en vue de nous aider dans l'enquête ou la défense se rapportant à la réclamation ou à la « poursuite », y compris la perte réelle de salaire jusqu'à concurrence de 250 $ par jour pour les absences du travail;

d. tous les frais qui sont taxés contre vous ou vous sont imposés dans la « poursuite »;

e. les intérêts courus depuis le jugement sur la partie du jugement qui ne dépasse pas le montant de garantie applicable, mais avant que nous ayons payé, offert de payer ou déposé en cour la part du jugement qui ne dépasse pas le montant de garantie applicable.

Ces paiements n'auront pas pour effet de réduire les montants de garantie.

2. Si un indemnitaire de l'assuré est parti à une « poursuite » contre l'assuré à laquelle nous opposons une défense, nous défendrons aussi l'indemnitaire sous réserve que les conditions suivantes soient toutes remplies :

a. la « poursuite » contre l'indemnitaire recherche des « dommages-intérêts compensatoires » à l'égard desquels l'assuré a assumé la responsabilité de l'indemnitaire au titre d'un « contrat assuré »;

b. la présente assurance s'applique à la responsabilité ainsi assumée par l'assuré;

c. l'obligation d'assumer la défense ou les frais de la défense de l'indemnitaire ont aussi été assumés par l'assuré dans le cadre du même « contrat assuré »;

d. les allégations formulées dans la « poursuite » et les renseignements que nous possédons sur le « sinistre » ne laissent entrevoir aucun conflit entre les intérêts de l'assuré et ceux de l'indemnitaire;

e. l'assuré et l'indemnitaire nous demandent de diriger la défense de ce dernier dans la « poursuite » et acceptent que nous désignions le même avocat pour les défendre tous deux;

f. l'indemnitaire :

1) accepte par écrit :

a) de nous prêter tout son concours en matière d'enquête, de règlement ou de défense;

b) de nous transmettre immédiatement copie des mises en demeure, avis, assignations et autres actes de procédure reçus relativement à la « poursuite »;

c) d'aviser tout autre assureur dont la garantie lui est acquise;

d) de collaborer avec nous à la coordination des autres assurances applicables dont il bénéficie;

2) nous autorise par écrit :

a) à obtenir tous les dossiers et renseignements se rapportant à la « poursuite »;

b) à diriger sa défense.

Dès lors que les conditions susdites sont remplies, les honoraires d'avocat engagés par nous pour la défense de l'indemnitaire ainsi que les frais juridiques nécessairement engagés par nous ou, à notre demande, par l'indemnitaire seront couverts au titre des Garanties subsidiaires. Nonobstant les dispositions de l'alinéa **2**. b. 2) du chapitre **I.** – Garantie **A** – Dommages corporels et dommages matériels, ces paiements ne seront pas réputés être faits au titre de « dommages-intérêts compensatoires » pour « dommage corporel » et « dommage matériel » et ils n'auront pas pour effet de réduire les montants de garantie.

Notre obligation de défendre l'indemnitaire de l'assuré et de payer les honoraires et frais susdits au titre des Garanties subsidiaires prend fin :

a. dès l'épuisement du montant de garantie applicable par suite de l'exécution de jugements ou de règlements;

b. dès que les conditions énoncées ci-dessus ou celles de l'entente visée à l'alinéa f) ci-dessus ne sont plus remplies.

CHAPITRE II – QUI EST UN ASSURÉ

1. Si vous êtes désigné aux **« Conditions particulières »** en tant que :

a. personne physique, vous et votre conjoint êtes des assurés, mais uniquement en ce qui concerne la direction d'une entreprise dont vous êtes le seul propriétaire;

b. société de personnes, société de personnes à responsabilité limitée ou coentreprise, vous êtes un assuré. Chacun de vos membres ou associés et leur conjoint sont aussi des assurés, mais uniquement en ce qui concerne les activités de votre entreprise;

c. société par actions à responsabilité limitée, vous êtes un assuré. Vos membres sont aussi des assurés, mais uniquement en ce qui concerne les activités de votre entreprise. Vos directeurs sont des assurés, mais uniquement en ce qui concerne l'exercice de leurs fonctions à ce titre;

d. personne morale, autre qu'une société de personnes, une société de personnes à responsabilité limitée, une coentreprise ou une société par actions à responsabilité limitée, vous êtes un assuré. Vos « dirigeants » et administrateurs sont des assurés, mais uniquement en ce qui concerne l'exercice de leurs fonctions à ce titre. Vos actionnaires sont également des assurés, mais uniquement en ce qui concerne leur responsabilité à ce titre;

e. fiducie, vous êtes un assuré. Vos fiduciaires sont aussi des assurés, mais uniquement en ce qui concerne leurs fonctions à ce titre.

2. Sont également des assurés :

a. vos « travailleurs bénévoles », uniquement dans l'exercice de fonctions se rattachant aux activités de votre entreprise, ou vos « employés », autres que vos « dirigeants » (si vous êtes une personne morale autre qu'une société de personnes, une société de personnes à responsabilité limitée, une coentreprise ou une société par actions à responsabilité limitée) ou vos directeurs (si vous êtes une société par actions à responsabilité limitée), mais uniquement en ce qui concerne les actes se rattachant à leur emploi par vous ou qui sont accomplis dans l'exercice de fonctions se rattachant aux activités de votre entreprise. Cependant, aucun de ces « employés » ou « travailleurs bénévoles » n'est assuré à l'égard :

1) du « dommage corporel » ou « préjudice personnel et préjudice imputable à la publicité » :

a) subi par vous, vos associés ou membres (si vous êtes une société de personnes, une société de personnes à responsabilité limitée ou une coentreprise), vos membres (si vous êtes une société par actions à responsabilité limitée), un collègue dans l'exercice de ses fonctions ou de tâches se rattachant aux activités de votre entreprise, ou tout autre « travailleur bénévole » dans l'exercice de fonctions se rattachant aux activités de votre entreprise;

b) subi par le conjoint, l'enfant, le parent, le frère ou la sœur du collègue ou « travailleur bénévole », du fait de l'alinéa 1) a) ci-dessus;

c) pour lequel il existe une obligation de rembourser à une tierce partie ou de partager avec elle des « dommages-intérêts compensatoires » que celle-ci est tenue de payer en raison du dommage décrit aux alinéas 1) a) ou b) ci-dessus;

d) découlant de la prestation ou de l'omission de soins professionnels en matière de santé;

e) subi par toute personne ayant, au moment du dommage, droit à des prestations au titre d'une loi relative aux accidents du travail ou à des prestations d'invalidité ou d'une loi semblable.

2) du « dommage matériel » causé à un bien :

a) dont vous êtes propriétaire, occupant ou utilisateur;

b) dont vous êtes locataire, dont vous avez le soin, la garde ou le contrôle ou sur lequel vous exercez un contrôle physique à n'importe quelle fin.

Par vous aux alinéas 2) a) et b) ci-dessus, on entend, vous, un de vos « employés », « travailleurs bénévoles », associés ou membres (si vous êtes une société de personnes, une société de personnes à responsabilité limitée ou une coentreprise) ou membres (si vous êtes une société par actions à responsabilité limitée).

b. toute personne physique (autre que votre « employé » ou « travailleur bénévole »), ou morale agissant pour vous à titre de gérant immobilier;

c. toute personne physique ou morale habilitée à avoir la garde temporaire de vos biens si vous veniez à décéder, mais uniquement :

1) en ce qui concerne la responsabilité découlant de l'entretien ou de l'utilisation de ces biens;

et

2) jusqu'à la nomination de votre représentant légal.

d. votre représentant légal si vous veniez à décéder, mais uniquement dans l'exercice de ses fonctions en tant que tel. Ce représentant vous succède dans tous les droits et obligations du présent contrat;

e. vos copropriétaires et tous locataires, mais uniquement dans le cadre des activités de l'association des copropriétaires et en ce qui concerne la responsabilité découlant des parties communes, étant exclue la responsabilité découlant de la possession, de l'occupation ou de l'utilisation, par les copropriétaires ou les locataires, des biens destinés à leur usage exclusif.

3. Toute personne morale, sauf une société de personnes, une société de personnes à responsabilité limitée, une coentreprise ou une société par actions à responsabilité limitée, acquise ou créée par vous après l'entrée en vigueur du présent contrat et dont vous êtes propriétaire ou dans laquelle vous détenez une participation majoritaire, est considérée comme étant un assuré désigné, à condition qu'elle ne puisse bénéficier d'aucune autre assurance de même nature. Toutefois :

a. la garantie s'exerce dès la date d'acquisition ou de création de l'entreprise et prend fin au bout de 90 jours, à moins que le présent contrat ne prenne fin dans l'intervalle;

b. le « dommage corporel » ou « dommage matériel » survenu avant l'acquisition ou la formation de l'entreprise est exclu des garanties **A** et **D**;

c. le « préjudice personnel et préjudice imputable à la publicité » occasionné par un délit commis avant l'acquisition ou la création de l'entreprise est exclu de la garantie **B.**

Nulle personne physique ou morale n'est un assuré en ce qui concerne l'exploitation d'une société de personnes, société de personnes à responsabilité limitée, coentreprise ou société par actions à responsabilité limitée existant ou ayant existé qui ne figure pas à titre d'assuré désigné aux **« Conditions particulières »**.

CHAPITRE III – LIMITATIONS DE GARANTIE

1. Les montants de garantie indiqués aux **« Conditions particulières »** et les règles qui suivent déterminent le maximum des sommes que nous paierons sans égard au nombre :

a. d'assurés;

b. de réclamations faites ou de « poursuites » intentées;

c. de personnes physiques ou morales qui font des réclamations ou intentent des « poursuites ».

2. Le montant global général représente le maximum que nous paierons, dans l'ensemble :

a. au titre de « dommages-intérêts compensatoires » en application de la garantie **A,** sauf en ce qui concerne les « dommages-intérêts compensatoires » pour « dommage corporel » ou « dommage matériel » visé par le « risque Produits/Après travaux »;

b. au titre de « dommages-intérêts compensatoires » en application de la garantie **B**; et

c. au titre de frais médicaux en application de la garantie **C**.

3. Le montant global pour le « risque produits/après travaux » représente le maximum que nous paierons en application de la

garantie **A** au titre des « dommages-intérêts compensatoires » pour « dommage corporel » et « dommage matériel » visé par le « risque produits/après travaux ».

4. Sous réserve des articles **2**. ou **3**. ci-dessus, selon le cas, le montant par sinistre représente le maximum que nous paierons, dans l'ensemble :

a. au titre de « dommages-intérêts compensatoires » en application de la garantie **A**; et

b. au titre de frais médicaux en application de la garantie **C**;

pour tout « dommage corporel » et « dommage matériel » découlant d'un même sinistre.

5. Sous réserve de l'article **2**. ci-dessus, le montant pour « préjudice personnel et préjudice imputable à la publicité » représente le maximum que nous paierons en application de la garantie **B**, dans l'ensemble, au titre de tous les « dommages-intérêts compensatoires » pour « préjudice personnel et préjudice imputable à la publicité » subi par une personne physique ou morale.

6. Le montant pour responsabilité locative représente le maximum que nous paierons en application de la garantie **D** au titre de « dommages-intérêts compensatoires » pour « dommage matériel » à un même lieu.

7. Sous réserve de l'article **4**. ci-dessus, le montant pour frais médicaux représente le maximum que nous paierons en application de la garantie **C** pour tous les frais médicaux engagés du fait du « dommage corporel » subi par une même personne.

Les montants de garantie prévus dans le présent contrat s'appliquent séparément à chacune des périodes d'une année qui se suivent ainsi qu'à toute fraction d'année, décomptées à partir du début de la durée du contrat indiquée aux **« Conditions particulières »**, à moins que la durée du contrat soit prolongée, après l'établissement du contrat, d'une période additionnelle de moins de 12 mois. Dans ce cas, la période additionnelle sera réputée faire partie de la dernière période précédente aux fins de déterminer les montants de garantie.

8. Franchise

a. Dans le cadre de la garantie **A**, mais uniquement en ce qui concerne les « dommages matériels », et de la garantie **D**, vous conserverez à votre charge la part des « dommages-intérêts compensatoires » correspondant à la franchise applicable stipulée aux **« Conditions particulières »**. Le montant de garantie par « sinistre » et, en ce qui concerne la garantie **D**, le montant de garantie par lieu seront réduits du montant de la franchise.

b. La franchise s'applique :

1) en ce qui concerne la garantie **A**, à tous les « dommages-intérêts compensatoires » pour « dommage matériel » imputable à un même « sinistre », sans égard au nombre de personnes physiques ou morales qui subissent des « dommages-intérêts compensatoires » en raison de ce « sinistre »;

2) en ce qui concerne la garantie **D**, à tous les « dommages-intérêts compensatoires » pour « dommage matériel » imputable à un même « sinistre », sans égard au nombre de personnes physiques ou morales qui subissent des « dommages-intérêts compensatoires » en raison de ce « sinistre ».

c. Les modalités de la présente assurance, y compris celles qui se rapportent à :

1) notre droit et obligation d'assumer une défense contre toute « poursuite » visant à obtenir des « dommages-intérêts compensatoires »;

2) vos obligations en cas de « sinistre », de réclamation ou de « poursuite »;

s'appliquent sans égard à l'application de la franchise.

d. Nous pouvons payer toute partie ou la totalité de la franchise pour régler une réclamation ou une « poursuite » et, sur avis de la mesure prise, vous devez sans délai nous rembourser la partie de la franchise que nous avons payée.

9. Si les produits et travaux complétés sont exclus de ce contrat, tel que mentionné aux **« Conditions particulières »**, la présente assurance ne s'applique pas au « dommage corporel » ou « dommage matériel » découlant des produits et travaux complétés.

CHAPITRE IV – DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Si une partie des présentes dispositions est jugée invalide, inopposable ou contraire à la loi, les autres demeurent pleinement en vigueur.

1. Faillite

La faillite ou l'insolvabilité d'un assuré ou de sa succession ne saurait mettre fin à nos obligations au titre du présent contrat.

2. Monnaie

Toutes les sommes, notamment les primes et les montants de garantie, sont en monnaie canadienne.

3. Intégrité du contrat

Le présent contrat matérialise toutes les ententes conclues entre vous et nous relativement à la présente assurance. Ce contrat peut uniquement être modifié par l'assuré désigné en premier aux **« Conditions particulières »** et avec notre consentement, ou par nous par voie d'avenant**.**

4. Obligations de l'assuré en cas de sinistre, de délit, de réclamation ou de poursuite

a. Vous devez faire en sorte que tout « sinistre » ou délit susceptible de mettre en jeu notre garantie soit déclaré dans les meilleurs délais. Dans la mesure du possible, la déclaration doit préciser :

1) le jour, l'heure, le lieu et les circonstances du « sinistre » ou du délit;

2) les noms et adresses des victimes et des témoins;

3) la nature et le lieu du dommage ou du préjudice découlant du « sinistre » ou du délit.

b. Si un assuré fait l'objet d'une réclamation ou d'une « poursuite », vous devez :

1) consigner immédiatement les détails de la réclamation ou de la « poursuite » et la date de sa réception;

2) nous en informer le plus tôt possible.

Vous devez faire en sorte que nous soyons avisés par écrit de la réclamation ou de la « poursuite » le plus tôt possible.

c. Vous-même ainsi que tout assuré en cause devez :

1) nous transmettre immédiatement copie de toutes mises en demeure et de toutes pièces de procédure, notamment les avis et les assignations, reçues relativement à la réclamation ou à la « poursuite »;

2) nous autoriser à obtenir tous les dossiers et renseignements voulus;

3) nous prêter tout votre concours en matière d'enquête, de règlement ou de défense;

4) si nous vous en faisons la demande, nous aider à exercer tous droits de recours contre les tiers responsables du dommage ou du préjudice.

d. Sauf à ses propres frais, aucun assuré ne doit volontairement effectuer un paiement, assumer une obligation quelconque ou engager des frais, sauf pour les premiers soins, sans notre autorisation.

5. Examen de vos livres et archives

Nous avons le droit de vérifier vos livres et archives en tout ce qui touche l'objet de l'assurance à toute époque au cours du présent contrat et des trois années en suivant la fin.

6. Inspections et enquêtes

a. Nous avons le droit :

1) d'effectuer en tout temps des inspections et enquêtes;

2) de vous faire part de nos constatations par écrit;

3) de recommander des changements.

b. Nous n'avons aucune obligation en matière d'inspections, d'enquêtes, de rapports et de recommandations, et toute mesure prise en ce sens vise uniquement l'assurabilité et la tarification du risque. Nous n'effectuons pas d'inspections de sécurité et nous n'assumons pas les fonctions qui incombent aux responsables de la santé ou de la sécurité des travailleurs ou du public en général. Nous ne garantissons pas que les lieux ou les activités sont :

1) salubres et sans danger;

2) conformes à la loi, aux règlements, aux codes ou aux normes.

c. Les alinéas a. et b. de la présente disposition valent aussi pour les organismes de tarification, consultatifs ou similaires faisant des inspections, enquêtes, rapports ou recommandations aux fins d'assurance.

d. L'alinéa b. de la présente disposition est sans effet à l'égard des inspections, enquêtes, rapports ou recommandations que

nous pouvons faire relativement à l'attestation, sous le régime de lois, d'ordonnances, de règlement ou de décrets provinciaux ou municipaux, de chaudières, d'appareils sous pression ou d'appareils de levage.

7. Poursuites contre nous

Aucune personne physique ou morale ne saurait en vertu du présent contrat :

a. nous mettre en cause dans une « poursuite » en « dommages-intérêts compensatoires » d'un assuré;

b. nous poursuivre en vertu du présent contrat, à moins de s'être entièrement conformée aux conditions de ce dernier.

Une personne physique ou morale peut nous poursuivre en recouvrement à la suite d'un règlement à l'amiable ou d'un jugement définitif obtenu contre un assuré, mais nous ne serons pas tenus responsables des « dommages-intérêts compensatoires » qui ne sont pas payables en vertu du présent contrat ou qui dépassent les montants de garantie applicables. Le règlement à l'amiable s'entend d'un règlement et d'une décharge de responsabilité signés par nous, l'assuré, l'auteur de la réclamation ou son représentant légal.

Toute poursuite ou procédure intentée contre un assureur en recouvrement de sommes assurées payables en vertu d'un contrat est prescrite de plein droit à moins d'être intentée dans le délai prévu par la Loi sur les assurances ou toute autre loi applicable.

8. Pluralité d'assurances

Si l'assuré peut bénéficier d'autres assurances qui s'appliquent valablement aux dommages couverts au titre des garanties **A**, **B** ou **D**, notre garantie s'exerce comme suit :

a. **En première ligne**

Sauf dans les cas prévus en b. la présente assurance intervient en première ligne et, si les autres assurances interviennent aussi en première ligne, l'indemnisation se fait selon la méthode énoncée en c. ci-après.

b. **En complément**

La présente assurance intervient en complément :

1) de toute assurance, qu'elle soit de première ligne, complémentaire, conditionnelle ou autre :

   a) couvrant « vos travaux », notamment les assurances incendie, les garanties annexes, les assurances de chantiers ou installation;

   b) couvrant le risque incendie des lieux pris en location par vous ou temporairement occupés par vous avec la permission du propriétaire;

   c) dans le cas où la perte découle de l'entretien ou de l'utilisation d'une embarcation ou d'une « automobile » non assujettis aux exclusions e. ou f. du chapitre **I** – Garantie **A** – Dommages corporels et dommages matériels.

2) de toute autre assurance de première ligne à laquelle vous avez accès à titre de garantie contre la responsabilité pour « dommages-intérêts compensatoires » découlant des lieux, des activités ou des produits/après travaux à l'égard desquels vous avez été ajouté à titre d'assuré supplémentaire par voie d'avenant.

Lorsque la présente assurance est complémentaire, nous ne serons pas tenus, aux termes des garanties **A, B** ou **D**, d'assumer la défense de l'assuré contre toute « poursuite » qu'il appartient à un autre assureur de contester. Si aucun autre assureur n'assume la défense, nous nous en chargerons, mais nous serons subrogés dans tous les droits de l'assuré contre les autres assureurs.

Lorsque la présente assurance est complémentaire, nous paierons uniquement notre part de la perte, le cas échéant, qui excède la somme :

1) du montant total des paiements que ces autres assurances effectueraient pour la perte en l'absence de la présente assurance ; et

2) du montant total des franchises et de l'auto-assurance se rapportant à ces autres assurances.

Nous partagerons le reliquat de la perte, le cas échéant, avec toute autre assurance qui n'est pas décrite dans la présente disposition et qui n'a pas été expressément souscrite en complément des montants de garantie indiqués aux **« Conditions particulières »** du présent contrat.

c. **Participation**

Si toutes les autres assurances prévoient une participation en parts égales, nous adopterons cette méthode ; chaque

assureur participe alors en parts égales à l'indemnisation jusqu'au paiement intégral des dommages ou épuisement de son montant de garantie, selon le cas.

Si une ou plusieurs assurances ne prévoient pas de participation en parts égales, notre contrat n'intervient que dans le rapport de son montant de garantie au total de ceux des assurances applicables.

9. Ajustement de la prime

a. Les primes du présent contrat sont fonction de nos règlements et de nos tarifs.

b. Lorsque la prime figurant aux **« Conditions particulières »** est provisionnelle, nous calculerons à la fin de chaque période de contrôle comptable la prime acquise pour cette période et enverrons un avis de prime à l'assuré désigné en premier. La prime est payable dès réception de l'avis. Tout excédent de la prime provisionnelle et des primes éventuellement payées pour les périodes de contrôle sur la prime acquise pour la durée du contrat sera remboursé audit assuré, sous réserve de la prime minimum stipulée aux **« Conditions particulières »**.

c. L'assuré désigné en premier doit consigner dans ses dossiers les renseignements nécessaires à la tarification et nous les fournir lorsque nous en ferons la demande.

10. Primes

C'est à l'assuré désigné en premier aux **« Conditions particulières »**:

a. qu'il appartient de payer les primes;

b. à qui nous verserons toute ristourne de prime.

11. Déclarations

En acceptant le présent contrat, vous reconnaissez :

a. que les renseignements figurant aux **« Conditions particulières »** sont complets et exacts;

b. que ces renseignements correspondent aux déclarations que vous nous avez faites;

c. que le contrat a été établi sur la foi de vos déclarations.

12. Individualité de la garantie - Recours entre coassurés

Sans que le montant soit pour autant augmenté, et indépendamment des droits et obligations propres à l'assuré désigné en premier, la présente assurance s'applique :

a. comme si chaque assuré désigné était le seul assuré désigné;

b. séparément à chaque assuré contre qui une réclamation est faite ou une « poursuite » est intentée.

13. Résiliation

a. L'assuré désigné en premier aux **« Conditions particulières »** peut résilier le présent contrat en nous remettant un préavis écrit de résiliation ou en nous l'envoyant par la poste.

b. Nous pouvons résilier le présent contrat en remettant à l'assuré désigné en premier ou en lui envoyant par la poste un préavis écrit de résiliation d'au moins :

1) cinq (5) jours, s'il est remis en mains propres;

2) quinze (15) jours, en cas de résiliation pour non-paiement de la prime;

3) trente (30) jours dans les autres cas.

Sauf au Québec, la résiliation prend effet, si le préavis est donné par la poste, quinze (15) ou trente (30) jours - selon le motif de résiliation - suivant la réception du préavis par le bureau de poste de sa destination. La preuve de la mise à la poste constitue une preuve suffisante que le préavis a été donné.

Au Québec, l'alinéa 1) ne s'applique pas et la résiliation prend effet quinze (15) ou trente (30) jours - selon le motif de résiliation - suivant la réception du préavis à la dernière adresse connue de l'assuré désigné en premier.

c. Notre préavis sera remis ou envoyé par la poste à la dernière adresse postale connue de l'assuré désigné en premier.

d. Le contrat prendra fin à la date d'effet de la résiliation.

e. En cas de résiliation, nous rembourserons à l'assuré désigné en premier tout trop-perçu de la prime. Si c'est nous qui résilions, ce remboursement correspondra exactement à la partie non courue de l'assurance; dans le cas contraire, il peut

être moindre. Le remboursement n'est cependant pas une condition essentielle à la validité de la résiliation.

14. Subrogation

À concurrence des indemnités versées par nous, nous sommes subrogés dans les droits de recours de l'assuré contre tout responsable du sinistre. En d'autres termes, ces droits deviennent nôtres et l'assuré doit nous prêter son concours dans l'exercice de ces droits, notamment intenter une « poursuite » si nous lui en faisons la demande, et ne rien faire après sinistre qui puisse porter atteinte à ces droits.

15. Cession de vos droits et obligations prévus dans le présent contrat

Aucune cession de vos droits et obligations du présent contrat ne saurait être effectuée sans notre consentement écrit, sauf dans le cas du décès d'un assuré désigné étant une personne physique.

Si vous veniez à décéder, vos droits et obligations seront cédés d'office à votre représentant légal dans l'exercice de ses fonctions en tant que tel ou, avant sa nomination, à la personne ayant dûment la garde temporaire de vos biens, mais uniquement en ce qui concerne ceux-ci.

CHAPITRE V – DÉFINITIONS

Dans la présente assurance,

1. **« Abus »** signifie toute forme d'abus physiques, sexuels ou moraux, notamment l'attentat à la pudeur, les mauvais traitements, le harcèlement et les châtiments corporels, ou toute menace à cet effet.

2. **« Automobile »** signifie tout véhicule terrestre automobile ou toute remorque ou semi-remorque qui doit, en vertu de la loi, être couvert par un contrat d'assurance de la responsabilité civile automobile ou tout véhicule couvert par un tel contrat, avec les accessoires et le matériel y étant fixés.

3. **« Biens défectueux »** signifie tous biens corporels qui, n'étant ni « vos produits » ni « vos travaux », sont inutilisables en tout ou en partie en raison :

a. de défauts, lacunes ou dangers, réels ou soupçonnés, dans ceux de « vos produits » ou « vos travaux » qui en font partie ou de la non-conformité, réelle ou soupçonnée, desdits produits ou travaux à l'usage auquel ils sont destinés;

b. de l'inexécution d'un contrat par vous;

à supposer que ces biens puissent retrouver leur utilité par :

i) la réparation, le remplacement, le réglage ou l'enlèvement de « vos produits » ou de « vos travaux »;

ii) l'exécution du contrat par vous.

4. **« Champignons »** comprend notamment toute forme ou tout genre de moisissure, levure, champignon ou mildiou allergène ou non, pathogène ou toxinogène, et toute substance, vapeur ou gaz produit ou émis par tous « champignons » ou « spores », mycotoxines, allergènes, ou agents pathogènes, ou qui en découle.

5. **« Chargement ou déchargement »** signifie la manutention de biens :

a. après leur déplacement de l'endroit où ils sont acceptés à des fins de transport jusqu'à leur embarquement à bord ou sur un aéronef, une embarcation ou une « automobile »;

b. pendant qu'ils se trouvent à bord ou sur un aéronef, une embarcation ou une « automobile »;

c. pendant leur déplacement d'un aéronef, d'une embarcation ou d'une « automobile » jusqu'à l'endroit où ils sont livrés en destination finale.

Cependant, le « chargement ou déchargement » n'inclut pas le déplacement de biens au moyen d'un appareil mécanique, autre qu'un chariot manuel, qui n'est pas rattaché à l'aéronef, à l'embarcation ou à l' « automobile ».

6. **« Contrat assuré »** signifie :

a. un bail immobilier. Cependant, la partie du bail immobilier qui indemnise une personne physique ou morale pour des dommages causés à des lieux qui vous sont loués ou que vous occupez temporairement avec la permission du propriétaire ne constitue pas un « contrat assuré »;

b. un traité d'embranchement ferroviaire;

c. une convention relative à une servitude donnant le droit à des véhicules ou des piétons d'utiliser des passages à niveau privés;

d. toute autre convention relative à une servitude;

e. toute obligation d'indemniser une municipalité conformément à une ordonnance ou à un règlement, sauf dans le cadre de travaux exécutés pour la municipalité;

f. un contrat d'entretien d'appareils de levage;

g. toute partie de tout autre contrat se rapportant à votre entreprise (y compris l'obligation d'indemniser une municipalité relativement à des travaux exécutés pour elle) en vertu de laquelle vous assumez la responsabilité civile délictuelle incombant à un tiers de payer des « dommages-intérêts compensatoires » pour « dommage corporel » ou « dommage matériel » à une tierce personne physique ou morale, à condition que le « dommage corporel » ou « dommage matériel » soit causé, en totalité ou en partie, par vous ou par des tiers agissant pour votre compte. La responsabilité civile délictuelle s'entend de la responsabilité qui serait imposée en droit en l'absence de tout contrat.

Est exclue de l'alinéa g. la partie de tout contrat :

1) qui prévoit l'indemnisation d'un architecte, ingénieur ou arpenteur-géomètre pour un préjudice ou des dommages résultant :

a) de l'établissement ou l'approbation (ou du défaut d'établissement ou d'approbation) de cartes, de plans, de dessins d'atelier ou autres, de relevés, de rapports, d'expertises, d'études, de directives de chantier, de modifications, de cahiers des charges ou de devis;

b) de directives ou d'absence de directives, lorsque le fait d'avoir donné ou omis de donner des directives est la cause principale des dommages;

2) en vertu de laquelle un assuré architecte, ingénieur ou arpenteur-géomètre assume la responsabilité découlant de la prestation ou de l'omission de « services professionnels » notamment ceux énumérés en 1) ci-dessus et les services de surveillance, d'inspection, d'architecture ou d'ingénierie.

7. **« Corps fissible »** signifie tout corps désigné susceptible d'émettre de l'énergie atomique par fission nucléaire ou duquel peut être obtenu un autre corps susceptible d'émettre de l'énergie atomique par fission nucléaire.

8. **« Dirigeant »** désigne la personne qui occupe l'un des postes de direction créés par votre charte, acte constitutif, règlement ou autre document de régie semblable.

9. **« Dommage corporel »** signifie toute atteinte corporelle ou maladie subie par une personne physique, y compris le décès qui en résulte à n'importe quel moment.

10. **« Dommage découlant d'un acte médical occasionnel »** signifie le « dommage corporel » découlant de la prestation ou de l'omission de fournir les services suivants, pendant la durée du contrat :

a. des services ou soins médicaux, chirurgicaux, dentaires, radiologiques ou infirmiers, ou la fourniture de nourriture ou de breuvages s'y rapportant;

b. la fourniture ou la préparation de médicaments ou, de matériel ou d'appareils médicaux, dentaires ou chirurgicaux ;

par un assuré ou un indemnitaire causant le « dommage découlant d'un acte médical occasionnel » et dont l'entreprise ou l'occupation ne consiste pas à fournir l'un ou l'autre des services décrits aux sous-alinéas a. et b. ci-dessus.

11. **« Dommages-intérêts compensatoires »** signifie les dommages-intérêts payables ou accordés en règlement d'un préjudice ou d'une perte économique réels. Les « dommages-intérêts compensatoires » ne comprennent pas les dommages-intérêts punitifs ou exemplaires ni tout multiple des dommages-intérêts.

12. **« Dommage matériel »** signifie :

a. toute détérioration ou destruction d'un bien corporel, y compris la privation de jouissance en résultant. Cette dernière est réputée survenir en même temps que la détérioration ou la destruction l'ayant causée;

b. la privation de jouissance de biens corporels qui n'ont pas été endommagés. Celle-ci est réputée survenir au moment du « sinistre » l'ayant causée.

Pour l'application de la présente assurance, les données électroniques ne sont pas considérées comme des biens corporels.

Aux fins de la présente définition, on entend par données électroniques les faits ou les programmes mémorisés comme des

logiciels, mémorisés, créés ou utilisés sur des logiciels ou transmis à des logiciels ou à partir de logiciels, y compris les systèmes et les logiciels d'application, les disques durs, les disquettes, les CD-ROM, les bandes, les lecteurs, les cellules, les dispositifs de traitement des données et tous autres supports utilisés avec du matériel commandé électroniquement.

13. **« Données électroniques »** signifie toute information, fait, programme ou instruction emmagasiné sur, créé par, utilisé par ou transmis à l'aide d'un support informatique, entre autres les logiciels et applications, les disques durs ou disquettes souples, les CD-ROM, les rubans, bandes ou cassettes, les cellules de mémoire, les appareils de traitement des données et tout autre support utilisé avec un équipement électronique.

14. **« Employé »** comprend notamment le « travailleur dont les services sont loués » et le « travailleur temporaire ».

15. **« Incendie »** signifie tout feu devenant impossible à maîtriser ou dépassant les limites où il devait se maintenir.

16. **« Installations nucléaires »** signifie :

    a. les appareils conçus ou utilisés pour entretenir la fission nucléaire dans une réaction en chaîne ou pour contenir une masse critique composée en tout ou en partie de plutonium, de thorium ou d'uranium;

    b. le matériel ou les dispositifs conçus ou utilisés pour la séparation des isotopes du plutonium, du thorium ou de l'uranium, ou de toute combinaison de ces éléments, ou pour le traitement ou l'emballage de déchets;

    c. le matériel ou les dispositifs utilisés pour le traitement, la fabrication ou l'alliage du plutonium, du thorium ou de l'uranium enrichi en isotopes d'uranium 233 ou 235, ou de toute combinaison de ces éléments, si à quelque époque que ce soit, la quantité totale de ces éléments se trouvant sous la garde de l'assuré aux lieux où le matériel ou les dispositifs susdits sont situés comporte plus de 25 grammes de plutonium ou d'uranium 233 ou de toute combinaison de ces éléments, ou plus de 250 grammes d'uranium 235;

    d. les lieux, notamment les bâtiments, bassins, excavations ou constructions de toute nature, conçus ou utilisés pour emmagasiner ou éliminer les déchets de substances radioactives;

    et tout autant, les emplacements où se trouvent lesdites installations, toutes les activités qui y sont exercées, et les lieux affectés auxdites activités.

17. **« Limites territoriales de la garantie »** signifie :

    a. le Canada et les États-Unis d'Amérique ainsi que les territoires et possessions de ces derniers;

    b. les eaux et l'espace aérien internationaux, mais uniquement si le préjudice ou les dommages se produisent au cours d'un voyage ou d'un déplacement entre des lieux visés à l'alinéa a. ci-dessus;

    c. toutes les autres parties du monde si le préjudice ou les dommages découlent :

        1) des marchandises ou produits fabriqués ou vendus par vous dans une région visée à l'alinéa a. ci-dessus;

        2) des activités d'une personne assurée domiciliée dans une région visée en a. et se trouvant pour peu de temps ailleurs dans le cadre des activités pour lesquelles vous êtes assuré;

        3) des délits commis par le biais d'internet ou de tout autre moyen de communication électronique semblable et occasionnant un « préjudice personnel et préjudice imputable à la publicité »;

        mais uniquement si la responsabilité de l'assuré de payer des « dommages-intérêts compensatoires » est établie par un jugement au fond rendu dans une région visée en a ou par entente à l'amiable recevant notre accord.

18. **« Polluant »** signifie toute substance solide, liquide ou gazeuse, ou tout facteur thermique, qui est source de contamination, de pollution ou d'irritation, notamment la fumée, les odeurs, les vapeurs, la suie, les émanations, les produits chimiques et les déchets. Par déchets on entend ici, outre les acceptions usuelles de ce mot, les produits destinés à être recyclés, remis à neuf ou récupérés.

19. **« Poursuite »** signifie toute instance civile selon laquelle des « dommages-intérêts compensatoires » pour « dommage corporel », « dommage matériel » ou « préjudice personnel et préjudice imputable à la publicité » visés par la présente assurance sont réclamés. Le terme « poursuite » comprend :

    a. l'arbitrage selon lequel des « dommages-intérêts compensatoires » sont réclamés et auquel l'assuré doit se soumettre ou se soumet avec notre accord;

    b. toute instance alternative de résolution des conflits selon laquelle des « dommages-intérêts compensatoires » sont réclamés et à laquelle l'assuré se soumet avec notre accord.

20. **« Préjudice personnel et préjudice imputable à la publicité »** signifie tout préjudice (y compris le « dommage corporel » subi par voie de conséquence) découlant du fait des délits ci-après :

a. arrestation, détention ou emprisonnement injustifiés;

b. poursuite intentée par malveillance;

c. atteinte à l'inviolabilité du domicile, notamment l'éviction injustifiée, commise par ou pour le propriétaire ou le bailleur des lieux, étant précisé que le domicile s'entend de tout lieu occupé par une personne physique;

d. publication, de quelque manière que ce soit, de paroles ou d'écrits diffamatoires à l'endroit d'une personne physique ou morale ou dépréciant ses produits ou services;

e. publication, de quelque manière que ce soit, de paroles ou d'écrits violant le droit à la vie privée;

f. utilisation de l'idée publicitaire d'un tiers dans votre « publicité »;

g. violation du droit d'auteur d'un tiers, de sa présentation ou de son slogan dans votre « publicité ».

21. **« Publicité »** signifie une annonce diffusée ou publiée à l'intention du public en général ou de certains segments de marché relativement à vos marchandises, produits ou services aux fins d'attirer des clients ou des adeptes. Pour l'application de la présente définition :

a. les annonces publiées comprennent les renseignements affichés sur internet ou sur tout autre moyen de communication électronique semblable;

b. en ce qui concerne les sites internet, seule la partie du site qui porte sur vos marchandises, produits ou services aux fins d'attirer des clients ou des adeptes est considérée comme une publicité.

22. **« Risque nucléaire »** signifie les propriétés dangereuses des « substances radioactives », notamment leur radioactivité, leur toxicité et leur explosivité.

23. **« Risque produits/après travaux »** :

a. comprend tout « dommage corporel » ou « dommage matériel » qui survient hors des lieux dont vous êtes propriétaire ou locataire, du fait de « vos produits » ou de « vos travaux », à l'exception :

1) des produits qui demeurent en votre possession;

2) des travaux qui ne sont pas encore terminés ou abandonnés. Cependant, « vos travaux » sont réputés terminés dès la survenance d'un des événements suivants :

a) la fin des travaux à effectuer en vertu de votre contrat;

b) la fin des travaux à effectuer sur le chantier en cause, si vous devez effectuer des travaux sur plusieurs chantiers;

c) la mise en service de toute partie des travaux aux fins de sa destination, sauf par un entrepreneur ou un sous-traitant effectuant des travaux sur le même chantier.

Ni les défauts restant à corriger ni les opérations de service ou d'entretien restant à effectuer, dans le cas de travaux par ailleurs terminés, ne sauraient autoriser à prétendre ceux-ci non terminés aux termes de la présente assurance.

b. ne comprend pas le « dommage corporel « ou le « dommage matériel » découlant :

1) du transport de biens, à moins que les dommages ne résultent d'un état de choses dans ou sur un véhicule dont vous n'êtes ni propriétaire ni exploitant et que cet état de choses n'ait son origine dans le « chargement ou déchargement » du véhicule par un assuré;

2) de l'existence d'outils, d'équipement non installé ou de matériaux abandonnés ou inutilisés.

24. **« Services professionnels »** comprend notamment :

a. les services médicaux, chirurgicaux, dentaires ou radiologiques, les soins infirmiers ou la fourniture de nourriture ou de boissons dans le cadre de ces soins ou services;

b. les soins ou services professionnels en matière de thérapeutique;

c. les services relevant de l'exercice de la profession de pharmacien;

d. la fourniture ou la préparation de médicaments ou, de matériel ou d'appareils médicaux, dentaires ou chirurgicaux;

e. la manipulation ou le traitement de cadavres humains, notamment dans le cadre d'autopsies ou de prélèvements d'organes;

f. les soins esthétiques ou capillaires, le perçage, les massages, la physiothérapie, la podologie, les services d'aide à l'audition, ou les services relevant de l'exercice de la profession d'optométriste ou d'opticien;

g. l'établissement ou l'approbation de cartes, de plans, de dessins d'atelier ou autres, de relevés, de rapports, d'expertises, d'études, de directives de chantier, de modifications, de cahiers des charges ou de devis;

h. les services de surveillance, d'inspection, d'architecture, de conception ou d'ingénierie;

i. les activités ou conseils professionnels de comptables, de publicitaires, de notaires, de notaires publics, de techniciens juridiques, d'avocats, de courtiers ou d'agents immobiliers, de courtiers ou d'agents d'assurances, d'agents de voyages, d'établissements financiers ou de consultants;

j. la programmation ou reprogrammation informatique et les conseils et services connexes;

k. les services d'enquête, de règlement, d'évaluation, d'expertise ou de vérification après sinistre.

25. **« Sinistre »** signifie tout accident, ainsi que l'exposition continuelle ou répétée à des risques essentiellement de même nature.

26. **« Spores »** comprend notamment toute particule reproductrice ou tout fragment microscopique produit ou émis par tous « champignons », ou qui en découle.

27. **« Substances radioactives »** signifie l'uranium, le thorium, le plutonium, le neptunium, leurs dérivés et composés, les isotopes radioactifs d'autres éléments et toutes autres substances pouvant éventuellement être désignées par toute loi visant la responsabilité nucléaire comme étant de nature à émettre de l'énergie atomique ou comme étant requises pour la production, l'usage ou l'application de l'énergie atomique.

28. **« Terrorisme »** signifie tout acte ou toute série d'actes illégaux motivés par des considérations idéologiques, y compris, sans toutefois s'y limiter, le recours à la violence, à la force ou à la menace de violence ou de force, commis par ou pour un groupe, une organisation ou un gouvernement dans le but d'influencer un gouvernement, de semer la peur au sein de la population ou d'une partie de la population, ou les deux à la fois.

29. **« Travailleur bénévole »** désigne toute personne qui n'est pas un « employé », qui travaille et agit sous votre direction et dans le cadre des fonctions déterminées par vous et qui ne reçoit pas d'honoraires, de salaire ni aucune autre forme de rémunération de vous ou de qui que ce soit en contrepartie de son travail pour vous.

30. **« Travailleur dont les services sont loués »** désigne une personne dont vous louez les services par l'intermédiaire d'une entreprise de placement de travailleurs en vertu d'un contrat conclu entre vous et l'entreprise en question, pour exécuter des fonctions se rattachant aux activités de votre entreprise. Le « travailleur temporaire » n'est pas un « travailleur dont les services sont loués ».

31. **« Travailleur temporaire »** désigne une personne qui vous est fournie pour remplacer un « employé » permanent en congé ou pour répondre à des besoins saisonniers ou à une charge de travail de courte durée.

32. **« Vos produits »**

a. signifie :

1) les marchandises ou produits, autres que des biens immeubles, fabriqués, vendus, manutentionnés, distribués ou aliénés par :

a) vous;

b) des tiers commerçant sous votre nom;

c) toute personne physique ou morale dont vous avez acquis l'entreprise ou l'actif;

2) les choses (autres que des véhicules) ayant pour objet de contenir les marchandises ou produits susdits ou les matériaux, pièces ou équipements fournis relativement à ceux-ci.

b. comprend :

1) les engagements ou déclarations en matière de rendement, de qualité, de durabilité, d'utilisation ou de possibilités d'affectation de « vos produits »;

2) les mises en garde ou directives, ou le défaut de faire des mises en garde ou de fournir des directives.

c. ne comprend pas les biens, notamment les machines distributrices, qui sans être vendus, sont donnés en location ou placés à des endroits pour l'usage d'autrui.

33. « Vos travaux »

a. signifie :

1) les travaux exécutés par ou pour vous;

2) les matériaux, pièces, équipements ou matériel utilisés pour leur exécution.

b. comprend :

1) les engagements ou déclarations en matière de rendement, de qualité, de durabilité, d'utilisation ou de possibilités d'affectation de « vos travaux »;

2) les mises en garde ou directives, ou le défaut de faire des mises en garde ou de fournir des directives.

POLICE D'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC (F.P.Q. N^{O} 6)
FORMULE DES NON-PROPRIÉTAIRES
(F017LW12)

NATURE ET ÉTENDUE DE L'ASSURANCE

Aux conditions énoncées ci-après, l'Assureur garantit l'Assuré contre les risques expressément désignés comme couverts, jusqu'à concurrence des montants arrêtés pour chacun.

CHAPITRE A – RESPONSABILITÉ CIVILE

L'Assureur garantit l'Assuré, ses représentants légaux et sa succession, contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que l'Assuré peut encourir en raison des dommages corporels ou matériels subis par des tiers du fait de tout véhicule terrestre automobile dans le cadre des activités professionnelles déclarées aux Conditions particulières sur lequel il n'a aucun droit de propriété et qui n'est pas immatriculé à son nom. Toutefois, en cas d'insuffisance des montants d'assurance, l'Assureur garantit en premier lieu les conséquences pécuniaires de la responsabilit é civile de l'Assuré désigné.

EXCLUSIONS

Sont exclus du présent chapitre :

1) les dommages corporels dont la *Loi sur l'assurance automobile*, la *Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles* ou la *Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels* prévoient la compensation, sauf dans la mesure où la *Loi sur l'assurance automobile* ne saurait s'appliquer;
2) la responsabilité incombant à l'Assuré désigné en tant que conducteur;
3) la responsabilité imposée par une législation visant les accidents du travail;
4) les dommages subis par l'Assuré ou ses employés, actionnaires, dirigeants, membres, associés ou mandataires dans l'exercice de leurs fonctions en tant que tels, sous réserve d'une convention d'indemnisation directe établie conformément à la *Loi sur l'assurance automobile*;
5) la responsabilité assumée par contrat;
6) les dommages aux biens transportés par un véhicule conduit par un Assuré ou aux biens dont un Assuré est locataire ou a la garde ou la propriété ou sur lesquels un Assuré a pouvoir de direction ou de gestion;
7) même en cas de pluralité d'assurés ou de multiplicité d'intérêts, les sommes excédant les montants d'assurance arrêtés aux Conditions particulières et les frais visés aux Garanties subsidiaires ci-dessous ;
8) les dommages occasionnés par le risque nucléaire, et venant en excédent du montant obligatoire minimum de l'assurance de responsabilité prescrit par la *Loi sur l'assurance automobile* ou par la *Loi sur les véhicules hors route*, selon le type de véhicule impliqué.

Voir aussi les Dispositions diverses et générales.

GARANTIES SUBSIDIAIRES

Dans le cadre du présent chapitre, l'Assureur s'engage de plus :

1) à servir les intérêts de tout Assuré dès réception d'une déclaration de sinistre, tout en se réservant d'agir à sa guise en matière d'enquête, de transaction ou de règlement;
2) à prendre fait et cause pour toute personne qui a droit au bénéfice de l'assurance et à assumer sa défense dans toute action dirigée contre elle;
3) à prendre en charge les frais et dépens qui résultent des actions contre l'Assuré, y compris ceux de la défense, ainsi que les intérêts sur le montant de l'assurance, en plus du montant d'assurance;
4) à rembourser tout Assuré des dépenses engagées pour les soins médicaux immédiatement nécessaires du fait d'un accident corpor el à autrui;
5) à n'opposer aux intéressés aucune insuffisance de son montant d'assurance par rapport aux lois relatives à l'assurance des véhicules automobiles et en vigueur à l'endroit du sinistre, pourvu que ce soit au Canada ou aux États-Unis d'Amérique;
6) à n'avoir recours à aucun moyen de défense interdit aux assureurs de l'endroit du sinistre, si ce dernier est survenu au Canada ou aux États-Unis d'Amérique.

PROCURATION ET ENGAGEMENT

Dans le cadre du présent chapitre, tout Assuré :

a) mandate l'Assureur afin que ce dernier le représente avec pouvoir de comparution et de défense dans toute poursuite intentée contre l'Assuré n'importe où au Canada ou aux États-Unis d'Amérique en raison d'un sinistre couvert;
b) renonce à son droit de révoquer unilatéralement le présent mandat;
c) s'engage à rembourser l'Assureur sur sa simple demande des sommes versées par ce dernier au seul titre de dispositions légales visant l'assurance des véhicules automobiles.

DISPOSITIONS DIVERSES

1) **ÉTENDUE TERRITORIALE DE LA GARANTIE**
   Sauf élargissement accordé par voie d'avenant, la garantie s'exerce au Canada, aux États-Unis d'Amérique et dans tout appareil de navigation aérienne et ou bateau faisant le service entre les ports et aéroports de ces pays.
2) **EXCLUSION DES GARAGISTES AUTRES QUE L'ASSURÉ ET DE LEUR PERSONNEL**
   Sont exclus du présent contrat les sinistres subis par les personnes qui, dans l'exercice d'une activité professionnelle de garagiste, conduisent le véhicule assuré, en font usage ou y effectuent quelque travail, ont pris place ou sont transportés par le véhicule assuré ou sont en train d'y monter ou d'en descendre; la présente exclusion n'est cependant pas opposable à l'Assuré, ni à ses employés, actionnaires, membres, associés ou mandataires ni au conducteur au Québec.
3) **DÉFINITIONS**
   Sauf contexte dérogatoire, pour l'exécution du présent contrat, on entend par :
   a) **activité professionnelle de garagiste**, notamment toute activité professionnelle relative à la garde, à la vente, à l'équipement, à la réparation, à l'entretien, au remisage, au garage, au déplacement ou au contrôle du bon fonctionnement des véhicules automobiles.
   b) **risque nucléaire**, le risque découlant de la nature dangereuse des propriétés radioactives, toxiques ou explosives de substances désignées par la Loi fédérale sur le contrôle de l'énergie atomique.
   c) **véhicules loués**, les véhicules terrestres automobiles pris en location avec ou sans chauffeur, utilisés sous le contrôle de l'Assuré désigné dans le cadre des activités professionnelles déclarées aux Conditions particulières, sur lesquels ni l'Assuré désigné ni aucun des employés, actionnaires, dirigeants, membres, associés ou mandataires de l'Assuré, n'ont droit de propriété et qui ne sont immatriculés au nom d'aucun d'eux.
   d) **véhicules utilisés en vertu de contrats**, les véhicules terrestres automobiles n'ayant en aucune manière pour propriétaires réels ou titulaires de l'immatriculation, l'Assuré désigné ni l'un des employés, actionnaires, dirigeants, membres, associés ou mandataires de l'Assuré et utilisés, dans le cadre des activités professionnelles déclarées aux Conditions particulières, sous la direction et le contrôle de leurs propri étaires.

4) **PLURALITÉ DE VÉHICULES**

a) La garantie s'applique séparément à chaque véhicule couvert, étant précisé que les remorques et semi-remorques attelées, en quelque nombre que ce soit, à un véhicule automobile sont réputées constituer avec lui un seul et même véhicule en ce qui concerne les montants d'assurance du Chapitre A. La garantie se limite alors à un seul et même montant de garantie, soit le plus élevé des montants d'assurance de tous les véhicules, qu'ils soient couverts par un ou plusieurs contrats d'assurance émis par le même assureur.

b) Si cette police comporte la garantie du chapitre B souscrite en vertu de l'avenant F.A.Q. N ^{O} 6-94 – Responsabilité civile du fait de dommages à des véhicules loués et/ou utilisés en vertu de contrats, ces véhicules sont réputés être des véhicules distincts, en ce qui concerne les montants d'assurance et les franchises.

c) Il est précisé que la garantie du chapitre A s'applique aux conséquences pécuniaires de la Responsabilité civile pouvant incomber à l'Assuré du fait de dommages occasionnés à toute remorque ne lui appartenant pas, n'étant ni conçue ni utilisée pour le transport de personnes ou à des fins de démonstration, de vente, de bureau, ou d'habitation; et

i) attelée à un véhicule de tourisme assuré au titre dudit chapitre;

ii) non attelée, pour autant qu'elle soit habituellement attelée à un véhicule de tourisme assuré au titre dudit chapitre.

véhicule de tourisme : sont assimilés aux véhicules de tourisme les véhicules du type utilitaire dont le poids total en charge ne dépasse pas 4 500 kg (10 000 lb), lorsqu'ils sont utilisés à des fins privées.

5) **ASSURÉS SUPPLÉMENTAIRES**

Sont également assurés les employés, actionnaires, dirigeants, membres, associés ou mandataires de l'Assuré désigné conduisant, avec la permission de leur propriétaire :

a) et dans le cadre des activités professionnelles de l'Assuré désigné, déclarées à l'article 3 des Conditions particulières, des véhicules terrestres automobiles sur lesquels ni eux, ni l'Assuré désigné ni aucune personne ayant le même domicile que celui de l'Assuré désigné ou d'une des personnes susdites n'ont droit de propriété et qui ne sont pas immatriculés au nom d'aucun d'eux.

b) les véhicules loués au nom de l'Assuré désigné sur lesquels ils n'ont aucun droit de propriété et qui ne sont pas immatriculé s au nom d'aucun d'eux.

6) **AJUSTEMENT DE LA PRIME**

La prime figurant aux des Conditions particulières et, le cas échéant, à l'avenant F.A.Q. N ^{O} 6-94, Responsabilité civile du fait de dommages à des véhicules loués et/ou utilisés en vertu de contrats, n'est que provisionnelle, et est fonction des coûts approximatifs : le coût de location comprend, le cas échéant, le salaire des conducteurs employés par l'Assuré; celui des véhicules utilisés en vertu de contrats est constitué par les sommes payées aux propriétaires.

Tout montant provisionnel de prime fait l'objet en fin de contrat d'un ajustement sur la base des déclarations devant alors être produites par l'Assuré désigné et donnant le total des coûts susdits effectivement engagés depuis la prise d'effet, en fonction des éléments figurant à l'avenant F.A.Q. N ^{O} 6-100 – Relevé du montant définitif de la prime.

7) **CONTRÔLE**

Sous réserve du consentement écrit de l'Assuré, l'Assureur pourra, à toute heure d'ouverture des bureaux et moyennant un préavis de quatorze jours à cet effet, examiner les livres et archives de l'Assuré se rattachant à l'objet de l'assurance.

8) **RECOURS ENTRE COASSURÉS**

Sans que la garantie en soit pour autant augmentée, tout Assuré désigné subissant des dommages du fait d'un autre Assuré désigné est à cet égard considéré comme un tiers.

9) **EXCLUSIONS TOUCHANT L'USAGE DU VÉHICULE ASSURÉ**

Sauf mention aux Conditions particulières ou garantie accordée par voie d'avenant, le présent contrat est sans effet en ce qui concerne les sinistres survenant pendant que :

a) le véhicule assuré est loué à des tiers;

b) le véhicule assuré sert soit à transporter des explosifs, soit à transporter des substances radioactives à des fins de recherches, d'éducation, d'expansion ou d'industrie ou à des fins connexes;

c) le véhicule assuré sert comme taxi, autobus, autocar ou véhicule de place ou de visites touristiques.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Le présent contrat est régi par le Code civil du Québec, par le Code de procédure civile du Québec, par la Loi sur l'assurance automobile et ses règlements ainsi que la Loi sur les véhicules hors route, le cas échéant.

1) **DÉCLARATIONS À L'ASSUREUR**

Le preneur, de même que l'Assuré si l'Assureur le demande, est tenu de déclarer toutes les circonstances connues de lui qui sont de nature à influencer de façon importante un assureur dans l'établissement de la prime, l'appréciation du risque ou la décision de l'accepter, mais il n'est pas tenu de déclarer les circonstances que l'Assureur connaît ou est présumé connaître en raison de leur notoriété, sauf en réponse aux questions posé es.

On entend par preneur, celui qui soumet la proposition d'assurance.

2) **AGGRAVATION DU RISQUE**

L'Assuré est tenu de déclarer à l'Assureur, promptement, les circonstances qui aggravent les risques stipulés dans la police et qui résultent de ses faits et gestes si elles sont de nature à influencer de façon importante un assureur dans l'établissement du taux de la prime, l'appréciation du risque ou la décision de maintenir l'assurance.

L'Assureur, qui est informé des nouvelles circonstances, peut, conformément à l'article 21 des présentes dispositions, résilier le contrat, ou proposer, par écrit, un nouveau taux de prime, auquel cas l'Assuré est tenu d'accepter et d'acquitter la prime ainsi fixée, dans les trente jours de la proposition qui lui est faite, à défaut de quoi la police cesse d'être en vigueur.

Toutefois, s'il continue d'accepter les primes ou s'il paie une indemnité après sinistre, il est réputé avoir acquiescé au ch angement qui lui a été déclaré.

3) **FAUSSES DÉCLARATIONS OU RÉTICENCES**

L'Assureur peut demander l'annulation du chapitre A si l'Assuré ou le preneur a fait des fausses déclarations ou réticences sur les circonstances, visées à l'article 1 et au premier alinéa de l'article 2 des présentes dispositions, qui sont de nature à influencer sensiblement un assureur raisonnable dans la décision d'accepter le risque. À moins que des fausses déclarations ou réticences de cette nature ne soient démontrées, l'Assureur demeure tenu de l'indemnité envers l'Assuré, dans le rapport de la prime perçue à celle qu'il aurait dû percevoir.

L'Assureur peut demander l'annulation du chapitre B de l'avenant F.A.Q. NO 6-94, Responsabilité civile du fait de dommages à des véhicules loués et/ou utilisés en vertu de contrats, si l'Assuré ou le preneur a fait des fausses déclarations ou réticences sur les circonstances visées à l'article 1 et au premier alinéa de l'article 2 des présentes dispositions, qui sont de nature à influencer sensiblement un assureur raisonnable et ce, même en ce qui concerne les sinistres non rattachés au risque ainsi dénaturé. À moins que la mauvaise foi de l'Assuré ou du preneur ne soit établie ou qu'il ne soit démontré que le risque n'aurait pas été accepté par l'Assureur s'il avait connu les circonstances en cause, l'Assureur demeure tenu de l'indemnité envers l'Assuré dans le rapport de la prime perçue à celle qu'il aurait dû percevoir.

4) **MANQUEMENTS AUX ENGAGEMENTS FORMELS**

Les manquements aux engagements formels aggravant le risque suspendent la garantie. La suspension prend fin dès que l'Assureur donne son acquiescement ou que l'Assuré respecte à nouveau ses engagements.

5) **INTERDICTIONS**

L'Assuré ne doit ni conduire ou faire fonctionner le véhicule assuré, ni permettre à qui que ce soit d'en faire usage :

a) sans être soit autorisé par la loi, soit apte à conduire ou à faire fonctionner le véhicule, ni sans avoir atteint soit seize ans, soit l'âge requis par la loi pour conduire;
b) à des fins illicites de commerce ou de transport;
c) dans une course ou épreuve de vitesse.

6) **EXAMEN DU VÉHICULE ASSURÉ**

L'Assureur a le droit d'examiner à tout moment raisonnable le véhicule assuré, ses équipements et ses accessoires.

7) **DÉCLARATION DE SINISTRE**

L'Assuré doit déclarer à l'Assureur, dès qu'il en a eu connaissance, tout sinistre de nature à mettre en jeu la garantie. Tout intéressé peut faire cette déclaration.

Le défaut de remplir l'obligation énoncée au premier alinéa, entraîne la déchéance du droit de l'Assuré à l'indemnisation, lorsque ce a causé préjudice à l'Assureur.

8) **RENSEIGNEMENTS**

À la demande de l'Assureur, l'Assuré doit, le plus tôt possible, faire connaître à l'Assureur toutes les circonstances entourant le sinistre, y compris sa cause probable, la nature et l'étendue des dommages, l'emplacement du bien, les droits des tiers et les assurances concurrentes. L'Assuré doit également fournir les pièces justificatives à l'appui de ces renseignements et attester, sous serment ou par affirmation solennelle, la véracit é de ceux-ci.

Lorsque l'Assuré ne peut, pour un motif sérieux, remplir cette obligation, il a droit à un délai raisonnable pour l'exécuter. À défaut par l'Assuré de se conformer à son obligation, tout intéressé peut le faire à sa place.

L'Assuré doit de plus transmettre à l'Assureur, dans les meilleurs délais, copie de tous avis, toutes lettres, assignations et tous actes de procédure reçus relativement à une réclamation.

9) **DÉCLARATIONS MENSONGÈRES**

Toute déclaration mensongère relative au sinistre entraîne pour son auteur la déchéance de son droit à l'indemnisation à l'égard du risque auquel se rattache ladite déclaration.

Toutefois, si la réalisation du risque a entraîné la perte à la fois de biens à usage professionnel et à usage personnel, la déchéance ne vaut qu'à l'égard de la catégorie de biens à laquelle se rattache la déclaration mensongère.

10) **ABANDON, PROTECTION ET VÉRIFICATION DES BIENS**

L'Assuré ne peut abandonner le bien endommagé en l'absence de convention à cet effet avec l'Assureur.

Il doit faciliter le sauvetage du bien assuré et les vérifications de l'Assureur. Il doit, notamment, permettre à l'Assureur et à ses représentants de visiter les lieux et d'examiner le véhicule assuré, ses équipements et ses accessoires.

Il doit de plus se charger, dans la mesure du possible et aux frais de l'Assureur mais sous peine de supporter les dommages imputables dans quelque mesure que ce soit à son défaut, de protéger le véhicule assuré contre tout danger de perte ou dommage supplémentaire; tant que l'Assureur n'a pas eu le temps matériel de procéder à l'examen du véhicule comme prévu à l'article 6 des Dispositions générales ci-dessus et à moins que la protection du véhicule ne l'exige, aucune réparation ne doit être entreprise et aucun élément utile à l'appréciation des dommages ne peut être enlevé sans l'assentiment écrit de l'Assureur.

11) **ADMISSION DE RESPONSABILITÉ ET COLLABORATION**

Aucune transaction conclue sans le consentement de l'Assureur ne lui est opposable.

L'Assuré ne doit admettre aucune responsabilité, ni régler ou tenter de régler aucune réclamation, sauf à ses propres frais.

L'Assuré doit collaborer avec l'Assureur dans le traitement de toutes réclamations.

12) **ÉTABLISSEMENT DE LA VALEUR DES DOMMAGES ET MODALITÉS DE RÈGLEMENT**

Sous réserve de la valeur au jour du sinistre, et compte tenu de la dépréciation de quelque nature qu'elle soit, la garantie se limite au coût du remplacement ou de la réparation à l'aide de matériaux de mêmes nature et qualité, étant précisé qu'en cas de désuétude et d'indisponibilité des pièces de rechange l'Assureur n'est tenu, toujours sous réserve de la valeur au jour du sinistre, qu'au dernier prix courant des pièces d'origin e du fabricant.

Pour les fins de l'application de la garantie prévue ci-dessus, la valeur des dommages au véhicule assuré sera établie sur la base de pièces d'origine du fabricant si l'âge et le kilométrage sont de moins de deux (2) ans et de quarante mille kilomètres (40 000 km), ou de moins de un (1) an s'il s'agit d'un véhicule à usage commercial. Si l'âge et le kilométrage sont supérieurs, cette valeur pourrait être établie sur la base de pièces similaires de carrosserie. L'Assuré pourra néanmoins opter pour une pièce d'origine du fabricant, si disponible, en communiquant ce choix à l'Assureur au moment de la déclaration de sinistre. L'Assureur précisera alors les conditions et les coûts supplémentaires applicables que l'Assuré devra assumer en raison de ce choix.

En cas de perte totale ou réputée totale, la garantie s'étend, au gré de l'Assuré et moyennant présentation des pièces justificatives, au coût raisonnable de la remise en état à l'identique.

Sauf s'il y a arbitrage, l'Assureur, au lieu de verser ses indemnités en espèces, peut, sous réserve des droits des créanciers prioritaires et hypothécaires, dans un délai raisonnable, réparer, reconstruire ou remplacer les biens sinistrés au moyen d'autres biens de mêmes nature et qualité, moyennant avis écrit de son intention dans les sept jours du moment où la demande d'indemnité lui est parvenue.

Dans tous les cas, l'Assureur a droit au sauvetage.

13) **ARBITRAGE**

Un arbitrage peut avoir lieu en cas de contestation portant sur la nature, l'étendue ou le montant des dommages ou sur la suffisance de la réparation ou du remplacement, et indépendamment de tout litige mettant en cause la validité du contrat.

La partie qui souhaite l'arbitrage doit en aviser l'autre par écrit, en y précisant l'objet du différend. La demande d'arbitrage provenant de l'assuré doit être accordée. La demande d'arbitrage provenant de l'assureur peut être accordée sous réserve du consentement de l'assuré.

Si l'assuré demande l'arbitrage, l'assureur doit, au plus tard dans les quinze jours francs de la réception de cet avis, transmettre à l'assuré un accusé de réception. Si l'assureur en fait la demande, l'assuré doit confirmer à l'assureur son acceptation ou son refus dans le même d élai.

Chaque partie nomme un expert et les deux experts opèrent en commun pour l'estimation des dommages – établissant séparément la valeur vénale et les dommages – ou pour l'appréciation de la suffisance des réparations ou du remplacement. À défaut d'entente, ils soumettent leurs différends à un arbitre désintéressé qu'ils désignent.

Faute par l'une des parties de nommer son expert dans les trente jours francs de la date de l'avis ou par les experts de s'entendre sur le choix de l'arbitre dans les quinze jours de leur nomination, ou en cas de refus ou indisponibilité d'un expert ou de l'arbitre, la vacance ainsi créée doit être comblée, sur requête d'une des parties, par un tribunal ayant compétence à l'endroit de l'arbitrage.

Nonobstant la procédure d'arbitrage et si la validité ou l'application du contrat n'est pas contestée, l'assureur versera la partie non contestée du montant des dommages. Ce versement doit se faire au plus tard dans les 60 jours de la réception de la déclaration du sinistre ou de la réception des renseignements ou pièces justificatives requises par l'Assureur.

Sous réserve de la présente clause, l'arbitrage se déroule selon la procédure prévue aux articles 940 à 951.2 du Code de procédure civile du Québec, en tenant compte des adaptations nécessaires. Conformément à l'article 944.1 de ce code, l'arbitre peut procéder à l'arbitrage selon la procédure qu'il détermine, dans la mesure où celle-ci ne contrevient pas aux articles susmentionnés. L'arbitrage se déroule au lieu du domicile de l'assuré.

L'arbitre tranche le différend en fonction des lois applicables dans la province de Québec. L'arbitre et les parties peuvent employer la langue de leur choix au cours de l'arbitrage. Des mesures doivent être mises en place afin d'assurer la compréhension par tous les intervenants de la langue employée.

La sentence arbitrale est rendue par écrit par l'arbitrage. Elle indique la date et le lieu où elle a été rendue. Elle est motivée et signée par l'arbitre, puis transmise aux parties dans les trente jours de la date à laquelle elle a été rendue.

Chaque partie supporte les frais et honoraires de son expert et la moitié des frais et honoraires de l'arbitrage. L'arbitre est autorisé à adjuger les frais et honoraires de l'arbitrage lorsqu'il estime que le mode de partage établi par la présente clause n'est pas justifié ou équitable pour chacune des parties dans les circonstances.

14) **NON-RENONCIATION**

Aucun acte de l'Assuré ou de l'Assureur ayant trait à l'arbitrage, à la régularisation ou à la délivrance des demandes d'indemnité ou à l'enquête ou au règlement des sinistres ne saurait leur être opposable en tant que renonciation aux droits que leur confère le présent contra t.

15) **DÉLAIS DE RÈGLEMENT**

Le règlement de toute indemnité au titre du chapitre B sera effectué dans le délai de soixante jours de la réception de la déclaration de sinistre ou de la réception des renseignements ou pièces justificatives requises par l'Assureur ou, le cas échéant, de quinze jours à compter de l'acceptation par l'Assuré de la sentence arbitrale.

16) **CONTINUATION DE LA GARANTIE**

La garantie est maintenue après tout sinistre.

17) **PRESCRIPTION**

Toute action découlant de ce contrat se prescrit par trois ans à compter du moment où le droit d'action prend naissance.

18) **SUBROGATION**

À concurrence des indemnités qu'il a payées, l'Assureur est subrogé dans les droits de l'Assuré contre l'auteur du préjudice, sauf s'il s'agit d'une personne qui fait partie de la maison de l'Assuré.

Quand du fait de l'Assuré, il ne peut être ainsi subrogé, il peut être libéré, en tout ou en partie, de son obligation envers l'Assuré.

19) **AUTRES ASSURANCES – RESPONSABILITÉ CIVILE**

Intervient en première ligne tout contrat d'assurance responsabilité civile établi au nom du propriétaire du véhicule en cause; tout autre contrat n'intervient qu'en cas d'insuffisance et même alors, uniquement à titre excédentaire.

Toutefois, toute assurance ne désignant pas expressément les véhicules assurés par elle et couvrant la responsabilité civile d'une entreprise d'activité professionnelle de garagiste intervient en première ligne en ce qui concerne les véhicules n'appartenant pas à ladite entreprise et faisant, au moment du sinistre, l'objet d'une activité professionnelle de garagiste; dès lors, les autres assurances n'interviennent qu'en cas d'insuffisance et, même alors, uniquement à titre excédentaire.

20) **RENOUVELLEMENT**

Le présent contrat est renouvelé de plein droit, pour une prime identique et pour la même période, à son expiration, à moins d'un avis contraire émanant de l'Assureur ou de l'Assuré; lorsqu'il émane de l'Assureur, l'avis de non-renouvellement ou de modification de la prime doit être adressé à l'Assuré, à sa dernière adresse connue, au plus tard trente jours avant l'expiration.

Lorsque l'Assuré utilise les services d'un courtier, l'avis prévu dans le premier alinéa est transmis par l'Assureur au courtier, à charge par ce dernier de le remettre à l'Assuré.

21) **RÉSILIATION DU CONTRAT**

Le présent contrat peut à toute époque être résilié :

a) sur simple avis écrit donné à l'Assureur par chacun des Assurés désignés. La résiliation prend effet dès la réception de l'avis par l'Assureur. L'Assuré a dès lors droit au remboursement de l'excédent de la prime acquittée sur la prime acquise pour la période écoulée, calculée d'après le tableau de résiliation accompagnant le présent contrat;

b) par l'Assureur dans les soixante jours de sa date d'entrée en vigueur moyennant un avis écrit à chacun des Assurés désignés. La résiliation prend effet quinze jours après la réception de l'avis par l'Assuré désigné à sa dernière adresse connue.

À l'expiration de cette période de soixante jours, le contrat d'assurance ne peut être résilié par l'Assureur qu'en cas d'aggravation du risque de nature à influencer sensiblement un assureur raisonnable dans la décision de continuer à assurer, ou lorsque la prime n'a pas été payé e.

L'Assureur qui veut ainsi résilier le contrat doit en donner avis écrit à chacun des Assurés désignés; la résiliation prend effet trente jours après la réception de l'avis par l'Assuré désigné à sa dernière adresse connue ou, si le véhicule désigné au contrat, à l'exception d'un autobus scolaire, est un véhicule visé au titre VIII.I du Code de la sécurité routière, quinze jours après la réception de l'avis.

L'Assureur doit rembourser le trop-perçu de prime soit l'excédent de la prime acquittée sur la prime acquise, calculée au jour le jour pour la période écoulée.

Lorsqu'un ou des Assurés désignés sont mandatés pour recevoir ou expédier l'avis prévu à l'un ou l'autre des alinéas a) et b), l'avis reçu ou expédié par ces mandataires est opposable à tous les Assurés désignés.

Dans la présente disposition on entend par **prime acquittée** la prime effectivement versée par l'Assuré à l'Assureur ou à l'agent de ce dernier, étant notamment écartée de cette définition toute prime payée par un agent ne l'ayant pas reçue de l'Assuré.

22) **AVIS**

Les avis destinés à l'Assureur peuvent être adressés par tout mode de communication reconnu, soit à l'Assureur, soit à un agent habilité de ce dernier. Les avis destinés à l'Assuré désigné peuvent lui être délivrés de la main à la main ou lui être adressés par courrier à sa derniè re adresse connue.

EXCLUSION DE LA LOCATION DE LONGUE DURÉE (F.A.Q. NO 6-99)

Il est par la présente entendu que le formulaire **POLICE D'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC (FORMULE DES NON-PROPRIÉTAIRES ET AVENANTS)** stipulé aux Conditions particulières est modifié comme suit :

L'article 3 des Dispositions diverses est remplacé par le texte suivant :

3) c) **Véhicules loués**, les véhicules terrestres automobiles pris en location :

i) avec chauffeur ;

ii) par l'Assuré désigné, sans chauffeur pour une période de 30 jours ou moins, utilisés sous le contr ôle de l'Assuré, dans le cadre des activités professionnelles déclarées aux Conditions particulières, mais à l'exclusion des véhicules appartenant en tout ou en partie à l'Assuré ou à ses employés, actionnaires, dirigeants, membres, associ és ou mandataires, ou immatriculés à leur nom.

LE PRÉSENT AVENANT MODIFIE LA POLICE.
VEUILLEZ LE LIRE ATTENTIVEMENT.

RESPONSABILITÉ CIVILE POUR LES DOMMAGES AUX VÉHICULES LOUÉS (F.A.Q. N^{O} 6-94) (F030LE12)

Le présent avenant modifie la garantie offerte au titre de :

L'ARTICLE RESPONSABILITÉ

Moyennant le paiement de la prime, l'Assureur garantit l'Assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que l'Assuré peut encourir – notamment en vertu d'un contrat – en raison de dommages tous risques subis par des véhicules répondant à la définition de l'expression « véhicules loués », telle qu'elle est énoncée au contrat, y compris leur disparition.

FRANCHISE

Pour tout sinistre non imputable à la foudre ou à l'incendie, il sera laissé à la charge de l'Assuré la franchise stipulée aux Conditions particulières.

EXCLUSIONS

Sont exclus:

1) la responsabilité incombant à l'Assuré désigné en tant que conducteur;
2) Les dommages :
   a) occasionnés aux pneus, ou par une panne, un bris mécanique, la rouille, la corrosion, l'usure normale, le gel ou par les explosions dans les chambres de combustion, sauf en cas de coïncidence avec d'autres dommages couverts par la même garantie ou en cas d'incendie, vol ou actes malveillants couverts par la même garantie ;
   b) occasionnés aux véhicules utilisés sans le consentement de leurs propriétaires ;
   c) occasionnés au contenu des remorques ;
   d) aux rubans ou accessoires de magnétophone ou aux disques compacts à moins qu'ils ne soient en place sur ou dans un appareil ;
   e) Occasionnés par les bombardements, l'invasion, la guerre civile, l'insurrection, la rébellion, la révolution, la force militaire, l'usurpation de pouvoir, ou par les activités des forces armées engagées dans des hostilités, qu'il y ait ou non déclaration de guerre ;
   f) Excédant les montants d'assurance arrêtés aux Conditions particulières et à la garantie subsidiaire ci-dessous ;

GARANTIE SUBSIDIAIRE

En cas de sinistre couvert au titre du présent chapitre, l'Assureur s'engage de plus à régler, pourvu que l'Assuré en soit civilement responsable, les frais d'avarie commune, de sauvetage et de pompiers, ainsi que les droits de douane du Canada et des États-Unis d'Amérique.

Les primes provisionnelles sont ajustables au même titre et de la même façon que celles figurant à l'article 6. de la Police d'assurance automobile du Québec (Formule des non-propriétaires).

À moins d'être explicitement énoncé dans cet avenant, tous les termes, provisions et conditions de la police demeurent en vigueur.

LE PRÉSENT AVENANT MODIFIE LA POLICE.
VEUILLEZ LE LIRE ATTENTIVEMENT.

AVENANT DES DÉTENTEURS DE CERTIFICAT
(F080LE17)

Le présent avenant modifie la garantie offerte au titre de :

L'ARTICLE RESPONSABILITÉ

Il est convenu que diverses entités, qui sont identifiées à l'aide de certificats d'assurance, sont ajoutées à titre d'Assurés supplémentaires, mais seulement en ce qui concerne les activités de l'Assuré désigné tel que mentionné aux conditions particulières et par avenant

À moins d'être explicitement énoncé dans cet avenant, tous les termes, provisions et conditions de la police sont en vigueur.

LE PRÉSENT AVENANT MODIFIE LA POLICE.
VEUILLEZ LE LIRE ATTENTIVEMENT

AVENANT CONCERNANT LES MALADIES TRANSMISSIBLES
(FLMA5396)
(Pour usage sur les polices Responsabilité Civile)

1. En conséquence et sans égard aux autres mentions à l'effet contraire contenues dans cette police, celle-ci ne couvre pas quelque perte, réelle ou alléguée, responsabilité, dommage, réclamation, blessure, maladie, mort, paiement médical, frais de défense, coûts, frais ou toute autre somme, découlant, ou pouvant être attribuable, directement ou indirectement, peu importe l'ordre des événements, à une maladie transmissible ou à la peur ou menace (réelle ou perçue) d'une telle maladie transmissible.

2. Pour les fins de cet avenant, la perte, responsabilité, dommage, réclamation, blessure, maladie, mort, paiement médical, coût, frais, frais de défense, ou toute autre somme inclut, mais sans se limiter, aux coûts de nettoyage, détoxification, enlèvement, surveillance ou test d'une maladie transmissible.

3. Pour les fins de cet avenant, une maladie transmissible signifie toute maladie qui peut être transmise par voie de toute substance ou agent, d'un organisme à un autre où :

   3.1. la substance ou l'agent inclut, mais sans se limiter à : un virus, bactérie, parasite ou autre organisme, ainsi que toute leurs variations, qu'ils soient vivant ou non; et;

   3.2. la méthode de transmission, qu'elle soit directe ou indirecte, inclut mais sans se limiter: à la transmission aérienne, transmission par fluides corporels, transmission sur ou par toute surface ou objet, solide, liquide ou gaz, ou entre organismes; et;

   3.3. la maladie, substance ou agent peut causer, ou menacer de causer des dommages à la santé ou au bien-être humain, ou peut causer ou menacer de causer des dommages, une détérioration, perte de valeur, qualité marchande, ou perte d'usage d'un bien assuré par la présente police.

Tous les autres termes et conditions de la police demeurent inchangés.

EXCLUSION DES CYBERRISQUES ET DES DONNÉES

(à annexer aux formulaires d'assurance de responsabilité du Canada)

1. Nonobstant toute disposition à l'effet contraire dans la présente police ou dans tout avenant annexé à celle-ci, sont exclus de la présente Police les pertes, les dommages, la responsabilité, les réclamations, les amendes, les pénalités, les coûts ou les frais de quelque nature que ce soit ayant directement ou indirectement pour lien, cause, origine ou facteur favorisant :

   1.1 un **Cyberacte** ou un **Cyberincident**, y compris, sans s'y limiter, toute mesure prise dans le but de contrôler, de prévenir, d'éliminer ou de réparer un **Cyberacte** ou un **Cyberincident**;

   1.2 une privation de jouissance, une diminution de la fonctionnalité, la réparation, le remplacement, la remise en état, la reproduction, la perte ou le vol de **Données**, y compris tout montant lié à la valeur de ces **données**; ou

   1.3 une plainte, une enquête ou une procédure découlant directement ou indirectement d'une violation, réelle ou alléguée, de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, de la Loi canadienne anti-pourriel et d'une Loi sur la protection des renseignements personnels ou d'une loi ou d'un règlement analogues du Canada ou d'une province ou d'un territoire du Canada,

   sans égard à toute autre cause ou tout autre événement pouvant y contribuer simultanément ou dans n'importe ordre.

2. Si une partie du présent avenant est jugée invalide, inapplicable ou contraire à la loi, le reste de l'avenant demeure en vigueur.

Définitions

« **Système informatique »** s'entend d'un ordinateur, d'un matériel, d'un logiciel, d'un système de communication, d'un dispositif électronique (y compris, sans s'y limiter, un téléphone intelligent, un ordinateur portatif, une tablette, un appareil portable), d'un serveur, d'un dispositif infonuagique ou d'un contrôleur de périphériques microprogrammé, y compris tout système analogue ou toute configuration des éléments susmentionnés de même que les dispositifs connexes d'entrée, de sortie ou de stockage de données, le matériel réseautique ou les installations de sauvegarde de données dont l'Assuré ou un autre tiers est propriétaire ou exploitant.

« **Cyberacte »** s'entend d'un acte non autorisé, malveillant ou criminel ou d'une série d'actes non autorisés, malveillants ou criminels connexes, sans égard au moment ou au lieu de leur perpétration, ou d'une menace ou d'un canular liés à ces actes, touchant le traitement, l'utilisation ou l'exploitation d'un **Système informatique** ou l'accès à ce dernier.

« **Cyberincident »** s'entend :

(a) d'une erreur ou d'une omission ou d'une série d'erreurs ou d'omissions connexes touchant le traitement, l'utilisation ou l'exploitation d'un **Système informatique** ou l'accès à ce dernier; ou

(b) d'une indisponibilité ou d'une défaillance partielle ou totale ou d'une série d'indisponibilités ou de défaillances partielles ou totales connexes empêchant le traitement, l'utilisation ou l'exploitation d'un **Système informatique** ou l'accès à ce dernier.

« **Données »** s'entend des renseignements, des faits, des concepts, des codes ou de toute autre information de quelque nature que ce soit qui sont consignés ou transmis sous une forme permettant leur utilisation, leur consultation, leur traitement, leur transmission ou leur stockage par l'entremise d'un **Système informatique**.

Exclusion des actes de terrorisme LX41

Le présent avenant modifie la garantie prévue aux formulaires d'assurance de la responsabilité civile, mais uniquement moyennant mention à cet égard aux Conditions particulières.

Nonobstant toute disposition contraire contenue dans le présent contrat ou les avenants qui s'y rattachent, sont exclus du présent contrat d'assurance les **dommages corporels**, les **dommages matériels**, le **préjudice personnel** ou le **préjudice découlant de la publicité** découlant directement ou indirectement, en totalité ou en partie, du **terrorisme** ou de toute activité ou décision d'un organisme gouvernemental ou de toute autre entité visant à empêcher, à enrayer le **terrorisme** ou à y répondre. La présente exclusion s'applique sans égard à toute autre cause ou à tout autre événement qui contribue simultanément ou dans n'importe quel ordre aux **dommages corporels**, aux **dommages matériels**, au **préjudice personnel** ou au **préjudice découlant de la publicité**.

On entend par **terrorisme**, tout acte ou série d'actes de violence, de contrainte ou de menace de violence ou de contrainte, motivés par des considérations idéologiques, commis par ou pour un groupe, une organisation ou un gouvernement dans le but d'influencer un gouvernement ou de semer la peur au sein de la population ou d'une partie de la population.

Toutes les autres conditions du contrat demeurent inchangées.

Exclusion des données LX42

Le présent avenant modifie la garantie prévue aux formulaires d'assurance de la responsabilité civile, mais uniquement moyennant mention à cet égard aux Conditions particulières.

Les exclusions ci-dessous sont ajoutées aux garanties suivantes :

Responsabilité civile pour dommages corporels ou dommages matériels

Responsabilité civile découlant de :

1) l'effacement, la destruction, la corruption, le détournement ou l'interprétation fautive de **données**,
2) l'erreur dans la création, la modification, la saisie, la suppression ou l'utilisation de **données**,

y compris la privation de jouissance qui en découle.

Responsabilité civile pour préjudice personnel

Le **préjudice personnel** découlant de la distribution ou de l'affichage de **données**, soit par l'intermédiaire d'un site Web, de l'Internet, de l'intranet, de l'extranet ou de tout appareil ou système comparable conçu ou utilisé pour la communication électronique de **données**.

Responsabilité civile imputable à la publicité

Le **préjudice découlant de la publicité** découlant de la distribution ou de l'affichage de **données**, soit par l'intermédiaire d'un site Web, de l'Internet, de l'intranet, de l'extranet ou de tout appareil ou système comparable conçu ou utilisé pour la communication électronique de **données**.

Responsabilité locative

Les **dommages matériels** découlant de :

(i) l'effacement, la destruction, la corruption, le détournement ou l'interprétation fautive de **données**,
(ii) l'erreur dans la création, la modification, la saisie, la suppression ou l'utilisation de **données**,

y compris la privation de jouissance qui en découle.

On entend par **données**, toute forme de représentation d'information ou de notions.

Toutes les autres conditions du contrat demeurent inchangées.

Travaux Complétés, Formule Étendue LE39A

Le présent avenant modifie le contrat. Lisez-le attentivement.

Le présent avenant modifie les assurances prévue au formulaire L1a, mais uniquement moyennant mention à cet égard aux « Conditions particulières ».

L'exclusion 2 i. du Chapitre I – Garantie A : DOMMAGES CORPORELS et DOMMAGES MATÉRIELS est supprimée et remplacée par ce qui suit :

i. Dommages à vos travaux

« Dommages matériels » à la partie défectueuse de « vos travaux » découlant d'eux ou de toute partie d'entre eux et inclus dans les « risques Produits et Après travaux ».

Cette exclusion ne s'applique pas si les travaux endommagés ou les travaux qui ont causé les dommages étaient exécutés en votre nom par un sous-traitant.

Toutes les autres conditions du contrat demeurent inchangées.

Avenant de franchise combinée (dommages corporels et dommages matériels) LD3c

Le présent avenant modifie le contrat. Lisez-le attentivement.

Les mots et les phrases entre guillemets sont définis dans le formulaire auquel le présent avenant est annexé.

Le présent avenant modifie la garantie prévue au formulaire L1a, mais uniquement moyennant mention à cet égard aux Conditions particulières.

MONTANT ET NATURE DE LA FRANCHISE - Le montant et la nature de la franchise sont indiqués aux Conditions particulières par sinistre ou par réclamation.

APPLICATION DE L'AVENANT

1. Dans le cadre de l'assurance de la responsabilité civile pour « dommages corporels » et « dommages matériels », l'obligation de payer à votre égard des « dommages-intérêts compensatoires » s'applique seulement en excédant de toute franchise stipulée aux « Conditions particulières », vous conserverez à votre charge la part des dommages correspondant à la franchise applicable stipulée aux « Conditions particulières ». Le montant de garantie par « sinistre » sera réduit du montant de la franchise, mais celle-ci est sans effet sur le montant global général et le montant global pour le « Risque Produits/Après travaux ».
2. Le montant de franchise s'applique comme suit :
   A. FRANCHISE PAR SINISTRE – Dans le cadre de la garantie A, en cas de stipulation d'une franchise distincte pour les « dommages corporels » et « dommages matériels », la franchise **par sinistre** s'applique à tous les « dommages-intérêts compensatoires » pour « dommages corporels » et « dommages matériels » imputables à un même « sinistre », quel que soit le nombre de tiers lésés.
   B. FRANCHISE PAR RÉCLAMATION – Dans le cadre de la garantie A, en cas de stipulation d'une franchise distincte pour les « dommages corporels » et « dommages matériels », la franchise **par réclamation** s'applique à tous les « dommages-intérêts compensatoires » pour « dommages corporels » et « dommages matériels » ayant atteint une personne donnée.
3. Les modalités de la présente assurance, y compris celles qui se rapportent à :
   a. notre droit et notre obligation d'assumer une défense à toute « poursuite » visant à obtenir des « dommages-intérêts compensatoires »;
   b. vos obligations en cas de « sinistre », de réclamation ou de « poursuite ».
   s'appliquent sans égard à l'application de la franchise.
4. Nous pouvons payer toute partie ou la totalité de la franchise pour régler une réclamation ou une « poursuite » et, sur avis de la mesure prise, vous devez sans délai nous rembourser la partie de la franchise que nous avons payée.

Toutes les autres conditions du contrat demeurent inchangées.

Avenant de franchise pour responsabilité locative LD4a

Le présent avenant modifie le contrat. Lisez-le attentivement.

Les mots et les phrases entre guillemets sont définis dans le formulaire auquel le présent avenant est annexé.

Le présent avenant modifie la garantie prévue au formulaire L1a, mais uniquement moyennant mention à cet égard aux Conditions particulières.

MONTANT ET NATURE DE LA FRANCHISE - Le montant et la nature de la franchise sont indiqués aux « Conditions particulières » **par sinistre** ou **par réclamation**.

APPLICATION DE L'AVENANT

1. Dans le cadre de l'assurance de la responsabilité locative, l'obligation de payer à votre égard des « dommages-intérêts compensatoires » s'applique seulement en excédant de toute franchise stipulée aux « Conditions particulières », vous conserverez à votre charge la part des dommages correspondant à la franchise applicable tel que stipulée aux « Conditions particulières ». Le montant de la franchise sera déduit du **Montant de l'assurance de la responsabilité locative – par lieu assuré**.
2. Le montant de franchise s'applique comme suit :

   A. FRANCHISE PAR SINISTRE – Dans le cadre de la garantie D, en cas de stipulation d'une franchise distincte pour les « dommages matériels », la franchise **par sinistre** s'applique à tous les « dommages-intérêts compensatoires » pour « dommages matériels » imputables à un même « sinistre », quel que soit le nombre de tiers lésés.

   B. FRANCHISE PAR RÉCLAMATION – Dans le cadre de la garantie D, en cas de stipulation d'une franchise distincte pour les « dommages matériels », la franchise **par réclamation** s'applique à tous les « dommages-intérêts compensatoires » pour « dommages matériels » ayant atteint une personne donnée.
3. Les modalités de la présente assurance, y compris celles qui se rapportent à :

   a) notre droit et notre obligation d'assumer une défense contre toute « poursuite » visant à obtenir des « dommages-intérêts compensatoires »;

   b) vos obligations en cas de « sinistre », de réclamation ou de « poursuite ».

   s'appliquent sans égard à l'application de la franchise.
4. Nous pouvons payer toute partie ou la totalité de la franchise pour régler une réclamation ou une « poursuite » et, sur avis de la mesure prise, vous devez sans délai nous rembourser la partie de la franchise que nous avons payée.

Toutes les autres conditions du contrat demeurent inchangées.

Avenant de franchise pour préjudice personnel LD5

Le présent avenant modifie le contrat. Lisez-le attentivement.

Les mots et les phrases entre guillemets sont définis dans le formulaire auquel le présent avenant est annexé.

Le présent avenant modifie la garantie prévue au formulaire L1, L1a et L2, mais uniquement moyennant mention à cet égard aux Conditions particulières.

Pour tout sinistre, il sera laissé à la charge de l'assuré une part des dommages proportionnelle au pourcentage de participation éventuellement stipulé aux « Conditions particulières » à la rubrique **Pourcentage de participation de l'Assuré**, étant précisé qu'en cas de paiement de cette part par l'assureur, l'assuré est tenu de rembourser la partie de la franchise que nous avons payée.

Si un **montant de franchise** est stipulé aux « Conditions particulières », ce n'est pas le pourcentage indiqué ci-dessus qui s'applique, mais plutôt le montant de franchise indiqué.

Toutes les autres conditions du contrat demeurent inchangées.

Exclusion des ventes et activités aux États-Unis

LX35

Le présent avenant modifie la garantie prévue aux formulaires L1, L1a, L2 et L3, mais uniquement moyennant mention à cet égard aux Conditions particulières.

La présente garantie ne s'applique pas aux « dommages corporels » ni aux « dommages matériels » découlant des activités liées à « votre produit » ou de la vente de « votre produit » aux États-Unis d'Amérique, ou dans ses territoires ou possessions.

Toutes les autres conditions du contrat demeurent inchangées.

Garanties subsidiaires R1

A. CLAUSE RELATIVE AUX GARANTIES HYPOTHÉCAIRES (formule approuvée par le Bureau d'assurance du Canada) - IL EST ENTENDU ET CONVENU CE QUI SUIT :

1. VIOLATIONS DU CONTRAT PAR LE CRÉANCIER HYPOTHÉCAIRE, LE PROPRIÉTAIRE OU L'OCCUPANT - Ne sont opposables aux créanciers hypothécaires les actes, négligences ou déclarations des propriétaires, locataires ou occupants des biens assurés, notamment en ce qui concerne les transferts d'intérêts, la vacance, l'inoccupation ou l'affectation des lieux à des fins plus dangereuses que celles déclarées.

Les créanciers hypothécaires sont toujours tenus de déclarer à l'Assureur (si ce dernier leur est connu) promptement de toute inoccupation ou vacance de plus de trente (30) jours consécutifs, de tout changement dans les droits de propriété ou de toutes circonstances qui aggravent les risques, à charge pour eux d'acquitter, sur demande raisonnable, les surprimes afférentes aux aggravations dépassant les normes d'acceptation fixées pour le présent contrat et cela au tarif établi à cet égard et pour la durée du contrat restant à courir à compter du début des aggravations en question.

2. SUBROGATION - À concurrence des indemnités versées par lui aux créanciers hypothécaires, l'Assureur est subrogé dans les droits de ces derniers contre les débiteurs ou propriétaires auxquels il se croit justifié d'opposer un motif de non-garantie, les créanciers hypothécaires n'en demeurant pas moins en droit de recouvrer le solde de leurs créances avant que la subrogation ci-dessus puisse être exercée, L'Assureur se réserve cependant le droit d'acquitter les créances intégralement, auquel cas il a droit au transfert de celles-ci et de toutes les sûretés les garantissant.

3. PLURALITÉ D'ASSURANCES - Si d'autres assurances sont, à quelque titre que ce soit, acquises aux créanciers hypothécaires, les indemnités qu'ils peuvent en recevoir doivent être prises en ligne de compte pour la détermination des sommes qui leur sont payables.

4. PRÉSENTATION DES DEMANDES D'INDEMNITÉ - En cas d'absence ou d'incapacité de l'Assuré, ou s'il refuse ou néglige de présenter les déclarations de sinistre ou formulaires de demande d'indemnité exigés par le présent contrat, ces déclarations peuvent être faites par les créanciers hypothécaires dès qu'ils sont au courant des sinistres, les formulaires de demande devant dès lors être produits par eux dans les meilleurs délais.

5. CESSATION OU MODIFICATION - Les effets de la présente clause prennent fin en même temps que le présent contrat arrive à échéance

À CONDITION QUE l'Assureur se réserve le droit de résilier le présent contrat, à charge pour lui de se conformer aux dispositions législatives et de donner aux créanciers hypothécaires le préavis prévu aux dispositions législatives de toute résiliation ou modification pouvant leur causer préjudice.

6. TRANSFERT DE DROITS - Si les créanciers hypothécaires ou leurs ayants droit acquièrent, par saisie ou autrement, les titres ou les droits de propriété des biens assurés, ils ont droit dès lors au bénéfice de la présente assurance tant qu'elle demeure en vigueur.

AUX CONDITIONS CI-DESSUS (lesquelles doivent par ailleurs PRÉVALOIR EN CE QUI CONCERNE LES INTÉRÊTS DES CRÉANCIERS HYPOTHÉCAIRES contre toutes celles du contrat entrant en conflit avec elles), les sinistres en vertu du présent contrat sont payables aux créanciers hypothécaires.

B. APPLICATION DE LA FRANCHISE

En cas de pluralité de franchises applicables au même sinistre, seule la plus élevée sera retenue.

C. CONDITIONS DE CONTRAT D'ASSURANCE DE BIENS COMMERCIAUX (applicables conformément à toutes les lois provinciales sur les assurances à l'exception de celles du Québec)

1. FAUSSE DÉCLARATION - Si une personne qui fait une demande d'assurance donne une description erronée du bien au préjudice de l'Assureur, fait une déclaration inexacte ou omet frauduleusement de déclarer toute circonstance qu'il est essentiel de faire connaître à l'Assureur pour qu'il puisse apprécier le risque qu'il doit assumer, le contrat est nul quant aux biens pour lesquels la déclaration inexacte ou l'omission est essentielle.

2. BIENS D'AUTRUI - Sauf stipulation contraire expressément indiquée dans le présent contrat, l'Assureur n'est pas responsable des pertes ou dommages occasionnés à un bien appartenant à autrui, à moins que l'intérêt assurable de l'Assuré dans les biens en question ne soit prévu aux termes du présent contrat.

3. CHANGEMENT D'INTÉRÊT - L'Assureur est responsable des pertes ou dommages survenant après une cession autorisée par la *Loi sur la faillite* ou un transfert de titre par succession, par l'effet de la loi ou pour cause de décès.

4. CHANGEMENT ESSENTIEL - Tout changement essentiel pour l'appréciation du risque dont l'Assuré aurait le contrôle ou dont il a connaissance est une cause de nullité de la partie ainsi atteinte du présent contrat, à moins qu'un avis de ce changement ne soit promptement envoyé par écrit à l'Assureur ou à son représentant local. L'assureur ainsi averti peut rembourser, s'il y a lieu, la portion non-acquise de la prime versée et annuler le contrat ou avertir par écrit l'Assuré que, s'il désire maintenir le présent contrat, il doit verser à l'Assureur une surprime dans les quinze (15) jours qui suivent la réception de l'avis. En cas de non-paiement, le présent contrat cessera d'être en vigueur et l'Assureur devra restituer, s'il y a lieu, la portion non-acquise de la prime versée.

5. RÉSILIATION DU CONTRAT :

i) Le présent contrat peut être résilié :

(a) Par l'Assureur en envoyant à l'Assuré un avis de résiliation de quinze (15) jours par courrier recommandé ou un avis de résiliation de cinq (5) jours s'il est remis en mains propres ;

(b) Par l'Assuré en tout temps en produisant une demande à cet effet.

ii) Lorsque la résiliation du présent contrat provient de l'Assureur :
   (a) L'Assureur doit rembourser la portion de prime effectivement versée par l'Assuré en sus de la prime calculée au jour le jour pour la période écoulée, mais en aucun cas la portion de la prime calculée au jour le jour pour la période écoulée ne doit être inférieure à la retenue de toute prime minimale fixée ;
   (b) Le remboursement doit accompagner l'avis à moins qu'il n'y ait lieu d'ajuster ou de déterminer le montant de la prime, auquel cas le remboursement aura lieu aussitôt que possible.

iii) Lorsque la résiliation du présent contrat provient de l'Assuré, l'Assureur doit rembourser aussitôt que possible la portion de prime effectivement payée par l'Assuré en sus du montant établi au taux à court terme pour la période écoulée, mais en aucun cas, le montant établi au taux à court terme pour la période écoulée ne doit être inférieur à la retenue de toute prime minimale fixée.

iv) Le remboursement peut se faire en espèces, par mandat postal ou mandat d'une compagnie de messagerie ou par chèque payable au pair.

v) Les quinze (15) jours prévus à l'alinéa i) (a) de la présente condition commencent à courir le jour qui suit la réception de la lettre recommandée au bureau de poste auquel elle est adressée.

6. OBLIGATIONS APRÈS LE SINISTRE

i) En cas de pertes ou dommages occasionnés à un bien assuré et si les pertes ou dommages sont couverts par le présent contrat, l'Assuré devra, en plus de se conformer aux exigences des dispositions légales 9, 10 et 11 :
   (a) Envoyer immédiatement un avis par écrit à l'Assureur ;
   (b) Remettre aussitôt que possible à l'Assureur une preuve de sinistre attestée par une déclaration solennelle :
      (i) Donnant un inventaire complet du bien détruit et endommagé et indiquant en détail les quantités, les coûts, la valeur réelle en espèces et tout autre renseignement relatif au montant d'indemnité demandé ;
      (ii) Indiquant quand et comment s'est produit le sinistre et, s'il est dû à une explosion ou à un incendie causé par la combustion, quelle a été l'origine de l'incendie ou de l'explosion, dans la mesure où l'assuré le sait ou a un avis sur la question ;
      (iii) Confirmant que le sinistre n'est dû à aucun acte intentionnel, à aucune négligence, ni ne s'est produit grâce à l'incitation ou l'aide de l'Assuré ou avec sa connivence ;
      (iv) Indiquant le montant des autres assurances et le nom des autres assureurs ;
      (v) Indiquant l'intérêt assurable de l'Assuré et de tous les tiers dans les biens et précisant tous les privilèges, engagements et autres charges grevant les biens ;
      (vi) Indiquant toute modification dans le titre, l'usage, l'occupation, l'emplacement, la possession ou l'exposition du bien depuis la signature du présent contrat ;
      (vii) Indiquant l'endroit où se trouvaient les biens assurés au moment du sinistre.
   (c) S'il y a lieu, produire un inventaire complet des biens non-endommagés en indiquant en détail les quantités, les coûts et la valeur réelle en espèces ;
   (d) S'il y a lieu et si cela est possible, produire les livres de compte, reçus d'entrepôt et listes d'inventaires, fournir les factures et autres pièces comptables attestées par déclaration solennelle, et fournir un exemplaire de la partie écrite de tout autre contrat.

ii) Les preuves fournies en application des alinéas i) (c) et i) (d) de la présente disposition ne sont pas considérées comme des preuves de sinistre au sens des dispositions légales 12 et 13.

7. FRAUDE - Toute fraude ou déclaration mensongère intentionnelle dans une déclaration solennelle portant sur l'un des points mentionnés précédemment entraîne pour son auteur la nullité de sa demande.

8. QUI DOIT DONNER L'AVIS ET ÉTABLIR LA PREUVE DU SINISTRE ? - L'avis de sinistre peut être envoyé et la preuve du sinistre établie par le représentant de l'Assuré désigné aux termes du présent contrat dans le cas où l'Assuré serait absent ou incapable d'envoyer l'avis ou d'établir la preuve du sinistre, une telle absence ou incapacité devant être justifiée de manière satisfaisante, ou dans un cas semblable, ou si l'Assuré refuse de le faire, par une personne à laquelle une partie des sommes assurées doit être versée.

9. RÉCUPÉRATION DES BIENS

i) En cas de dommages occasionnés à un bien assuré par le présent contrat, l'Assuré doit prendre toutes les mesures raisonnables pour empêcher que les biens en question ne subissent d'autres dommages et que d'autres biens assurés par le présent contrat ne soient également endommagés. Il doit notamment, si cela est nécessaire, les déplacer pour les protéger ou prévenir les dommages supplémentaires.

ii) Les Assureurs doivent contribuer au prorata des intérêts respectifs des parties à toute dépense raisonnable et convenable relative aux mesures prises par l'Assuré et nécessaires conformément à l'alinéa i) de la présente disposition.

10. DROIT D'ENTRÉE, DE CONTRÔLE ET DE DÉLAISSEMENT - À la suite de pertes ou dommages occasionnés à un bien assuré, l'Assureur doit immédiatement obtenir un droit d'accès et d'entrée suffisant pour permettre à ses représentants accrédités d'évaluer et d'examiner les biens et d'établir l'estimation des dommages. Une fois que l'Assuré aura mis les biens en sécurité, un autre droit d'accès et d'entrée suffisant leur sera octroyé pour leur permettre de faire une évaluation ou une estimation détaillée des dommages. Toutefois, l'Assureur n'aura pas droit au contrôle ou à la possession du bien assuré. Par ailleurs, il ne peut y avoir délaissement du bien assuré sans le consentement de l'Assureur.

11. ÉVALUATION - En cas de désaccord sur la valeur des biens assurés, sur les biens récupérés ou sur le montant du sinistre, ces questions seront tranchées par évaluation conformément à la *Loi sur les assurances* avant tout recouvrement en vertu du présent contrat, que le droit de recouvrer prévu au présent contrat soit contesté ou non et indépendamment de toutes autres questions. Il ne peut y avoir de droit à une évaluation avant qu'une demande expresse à cette fin n'ait été faite par écrit et que la preuve du sinistre n'ait été présentée.

12. DATE DE RÈGLEMENT DU SINISTRE - L'indemnisation relative au sinistre sera versée dans les soixante (60) jours qui suivent la remise de la preuve de sinistre, à moins que le présent contrat ne prévoie un délai plus court.

13. REMPLACEMENT

i) Au lieu d'effectuer le paiement, l'Assureur peut réparer, reconstruire ou remplacer les biens endommagés ou perdus. Il devra envoyer un avis par écrit indiquant son intention dans les trente (30) jours qui suivront la date de réception de la preuve de sinistre.

ii) Dans cette éventualité, l'Assureur devra commencer les réparations, la reconstruction ou le remplacement du bien dans les quarante-cinq (45) jours qui suivront la date de réception de la preuve de sinistre. Il devra, par la suite, achever les travaux dans les meilleurs délais.

14. DÉLAI DE PRESCRIPTION - Toute action ou poursuite engagée contre l'Assureur pour le recouvrement d'une demande d'indemnité en application ou en vertu du présent contrat est formellement prescrite à moins d'être engagée dans l'année qui suit* immédiatement la date du sinistre.

* deux ans dans la province du Manitoba et dans le Territoire du Yukon.

La disposition légale 14 est abrogée en Saskatchewan. Voir le Limitations Act, chapitre L-16.1 des Lois de la Saskatchewan, 2004.

15. AVIS - Tout avis écrit destiné à l'Assureur peut être remis ou expédié par courrier recommandé à la succursale principale ou au siège social de l'Assureur de la province. Un avis écrit destiné à l'Assuré désigné dans le présent contrat peut lui être remis en mains propres ou par lettre recommandée envoyée à la dernière adresse postale connue de l'Assureur. Pour l'application de la présente disposition, l'expression « lettre recommandée » s'entend de toute lettre recommandée au Canada ou hors du Canada.

16. PARTICIPATION- Si plusieurs contrats couvrent le même intérêt lors de la survenance de dommages aux biens qui entraînent ou sont susceptibles d'entraîner une demande d'indemnité au titre du présent contrat, celui-ci n'intervient que dans le rapport de son montant de garantie au total des montants de toutes les assurances applicables.

D. AUTRES DISPOSITIONS (applicables conformément à toutes les lois provinciales sur les assurances à l'exception de celles du Québec)

1. DÉNONCIATION - Tous dommages présumés ou pouvant être imputés à la malveillance, au vol avec effraction, au vol avec violences ou à une tentative de vol doivent être dénoncés, dans les meilleurs délais, à la police ou autres autorités.

2. INTÉRÊTS DES DÉPOSITAIRES - L'Assuré atteste que la garantie accordée en vertu du présent contrat ne saurait s'appliquer, ni directement ni indirectement, au profit des transporteurs ou autres dépositaires.

3. BIENS COMPOSANT UN ENSEMBLE - En cas de sinistre atteignant des articles composant un ensemble, qu'il s'agisse ou non d'une assurance expressément consentie, on doit tenir compte dans le calcul de l'indemnité de la valeur relative des articles endommagés par rapport à l'ensemble, sans pour autant atteindre la valeur de ce dernier.

4. ÉLÉMENTS COMPOSANT UN TOUT - En cas de sinistre atteignant des éléments composant un tout, une fois qu'ils sont assemblés à des fins d'utilisation et qu'il s'agisse ou non d'une assurance expressément consentie, l'indemnité se limite à la valeur assurée des éléments endommagés, y compris le coût d'installation.

5. MESURES CONSERVATOIRES - L'Assuré est tenu de prendre toutes les mesures raisonnables pour la récupération, la réparation ou le recouvrement des biens endommagés garantis par le présent contrat. Toutes les dépenses raisonnables effectivement engagées seront partagées entre l'Assureur et l'Assuré proportionnellement à la part du sinistre assumée par chacun.

6. BASE DE RÈGLEMENT - Sauf dispositions contraires, la garantie se limite à la valeur du bien assuré au jour du sinistre incluant la déduction pour dépréciation correspondante, peu importe la cause, sans dépasser cependant le coût de la réparation ou du remplacement à l'aide de biens de mêmes nature et qualité.

7. SUBROGATION - À concurrence des indemnités versées ou prises en charge par lui en vertu du présent contrat, l'Assureur est subrogé dans les droits de recours de l'Assuré contre les tiers responsables et a notamment le droit de poursuivre ces derniers sous le nom de l'Assuré. Lorsque la somme recouvrée (déduction faite des frais de recouvrement) est inférieure aux dommages subis, elle est partagée entre l'Assureur et l'Assuré proportionnellement à la part du sinistre assumée respectivement par chacun d'eux.

E. DISPOSITIONS GÉNÉRALES (applicables à la province de Québec)

Le présent contrat est régi par le Code civil du Québec.

Les références aux articles du Code civil du Québec ne sont données qu'à titre indicatif et sans garantie de citation textuelle.

Sauf indication contraire, les conditions indiquées ci-dessous s'appliquent à toutes les garanties.

1. DÉCLARATIONS

1.1 Déclaration du risque (article 2408)

Le preneur, de même que l'Assuré si l'Assureur le demande, est tenu de déclarer toutes les circonstances connues de lui qui sont de nature à influencer de façon importante un assureur dans l'établissement de la prime, l'appréciation du risque ou la décision de l'accepter, mais il n'est pas tenu de déclarer les circonstances que l'Assureur connaît ou est présumé connaître en raison de leur notoriété, sauf en réponse aux questions posées.
On entend par **preneur** celui qui soumet la proposition d'assurance.

1.2 Aggravation du risque (articles 2466 et 2467)
L'Assuré est tenu de déclarer à l'Assureur, promptement, les circonstances qui aggravent les risques stipulés dans la police et qui résultent de ses faits et gestes si elles sont de nature à influencer de façon importante un assureur dans l'établissement du taux de la prime, l'appréciation du risque ou la décision de maintenir l'assurance.
L'Assureur qui est informé des nouvelles circonstances peut résilier le contrat ou proposer, par écrit, un nouveau taux de prime, auquel cas l'Assuré est tenu d'accepter et d'acquitter la prime ainsi fixée, dans les trente (30) jours de la proposition qui lui est faite, à défaut de quoi la police cesse d'être en vigueur.

1.3 Fausses déclarations ou réticences (articles 2410, 2411 et 2466)
Toute fausse déclaration ou réticence du preneur ou de l'Assuré à révéler les circonstances visées à l'article 1.1 et au premier alinéa de l'article 1.2 entraîne, à la demande de l'Assureur, la nullité du contrat, même en ce qui concerne les sinistres non rattachés au risque ainsi dénaturé.
À moins que la mauvaise foi du preneur ou de l'Assuré ne soit établie ou qu'il ne soit démontré que le risque n'aurait pas été accepté par l'Assureur s'il avait connu les circonstances en cause, l'Assureur demeure tenu de l'indemnité envers l'Assuré, dans le rapport de la prime perçue à celle qu'il aurait dû percevoir.

1.4 Engagement formel (article 2412)
Toute aggravation de risque résultant d'un manquement à un engagement formel suspend la garantie jusqu'à ce que l'Assureur donne son acquiescement ou que l'Assuré respecte à nouveau ses engagements.

2. DISPOSITIONS DIVERSES

2.1 Intérêt d'assurance (articles 2481 et 2484)
(applicable uniquement en assurance de biens)
Une personne a un intérêt d'assurance dans un bien lorsque la perte ou la détérioration de celui-ci peut lui causer un préjudice direct et immédiat. L'intérêt doit exister au moment du sinistre mais il n'est pas nécessaire que le même intérêt ait existé pendant toute la durée du contrat. L'assurance d'un bien dans lequel l'Assuré n'a aucun intérêt d'assurance est nulle.

2.2 Intégrité du contrat (article 2405)
Aucune dérogation ou modification au présent contrat ne saurait engager l'Assureur à moins de stipulation sous forme d'avenant.

2.3 Cession de l'assurance (articles 2475 et 2476)
Le contrat ne peut être cédé qu'avec le consentement de l'Assureur et qu'en faveur d'une personne ayant un intérêt d'assurance dans les biens assurés.
Lors du décès de l'Assuré, de sa faillite ou de la cession, entre coassurés, de leur intérêt dans l'assurance, celle-ci continue au profit de l'héritier, du syndic ou de l'Assuré restant, à charge pour eux d'exécuter les obligations dont l'Assuré était tenu.

2.4 Livres et archives
L'Assureur et ses mandataires ont le droit d'examiner les livres et archives se rapportant à l'objet de l'assurance à tout moment au cours du présent contrat et des trois (3) années en suivant la fin.

2.5 Inspection
L'Assureur et ses mandataires ont le droit, sans y être tenus, d'inspecter le risque, de faire part à l'Assuré de constatations par écrit et de recommander des modifications. Ces inspections, rapports et recommandations visent uniquement l'assurabilité et la tarification du risque. Ils ne constituent pas une garantie que les lieux, les biens ou les activités sont salubres et sans danger ni qu'ils sont conformes à la loi, aux codes ou aux normes.

2.6 Monnaie
Toutes les sommes d'argent, notamment les primes et les montants de garantie mentionnés dans le présent contrat, sont en monnaie canadienne.

3. SINISTRES

3.1 Déclaration de sinistre (article 2470)
L'Assuré doit déclarer à l'Assureur, dès qu'il en a eu connaissance, tout sinistre de nature à mettre en jeu la garantie. Toute personne ayant un intérêt d'assurance peut faire cette déclaration.
Le défaut de remplir l'obligation énoncée au premier alinéa, entraîne la déchéance du droit de l'Assuré à l'indemnisation, lorsque ce défaut a causé préjudice à l'Assureur.

3.2 Renseignements (article 2471)
L'Assuré doit, le plus tôt possible, faire connaître à l'Assureur toutes les circonstances entourant le sinistre, y compris sa cause probable, la nature et l'étendue des dommages, l'emplacement du bien, les droits des tiers et les assurances concurrentes. L'Assuré doit également fournir les pièces justificatives à l'appui de ces renseignements et attester, sous serment ou par affirmation solennelle, la véracité de ceux-ci.

Lorsque l'Assuré ne peut, pour un motif sérieux, remplir cette obligation, il a droit à un délai raisonnable pour l'exécuter. À défaut par l'Assuré de se conformer à son obligation, toute personne ayant un intérêt assurable peut le faire à sa place.

L'Assuré doit de plus transmettre à l'Assureur, dans les meilleurs délais, copie de tous avis, lettres, assignations et actes de procédure reçus relativement à une réclamation.

3.3 Déclaration mensongère (article 2472)

Toute déclaration mensongère entraîne pour son auteur la déchéance de son droit à l'indemnisation à l'égard du risque auquel se rattache ladite déclaration.

Toutefois, si la réalisation du risque a entraîné la perte à la fois de biens mobiliers et immobiliers, ou à la fois de biens à usage professionnel et à usage personnel, la déchéance ne vaut qu'à l'égard de la catégorie de biens à laquelle se rattache la déclaration mensongère.

3.4 Faute intentionnelle (article 2464)

L'Assureur n'est jamais tenu de réparer le préjudice qui résulte de la faute intentionnelle de l'Assuré.

En cas de pluralité d'Assurés, l'obligation de la garantie demeure à l'égard des Assurés qui n'ont pas commis de faute intentionnelle.

Lorsque l'Assureur est garant du préjudice que l'Assuré est tenu de réparer en raison du fait d'une autre personne, l'obligation de garantie subsiste quelles que soient la nature et la gravité de la faute commise par cette personne.

3.5 Dénonciation (applicable uniquement en assurance de biens)

L'Assuré doit déclarer immédiatement aux autorités policières, tout dommage imputable à un acte criminel notamment au vandalisme, au vol ou à une tentative de vol.

3.6 Protection des biens et vérification (article 2495)
(applicable uniquement en assurance de biens)

L'Assuré doit se charger de protéger, dans la mesure du possible et aux frais de l'Assureur, les biens assurés contre tout danger de perte ou dommage supplémentaire, sous peine d'assumer les dommages imputables à son défaut.

L'Assuré ne peut abandonner les biens endommagés en l'absence de convention à cet effet. Il doit faciliter la récupération des biens assurés et les vérifications par l'Assureur.

Il doit notamment permettre à l'Assureur et à ses représentants la visite des lieux et l'examen des biens assurés avant de réparer, d'enlever ou de modifier les biens endommagés, à moins que la protection des biens en cause l'exige.

3.7 Admission de responsabilité et collaboration

L'Assuré doit collaborer avec l'Assureur dans le traitement de toutes réclamations.

(Les deux alinéas ci-dessous sont applicables uniquement en assurance de responsabilité, en vertu de l'article 2504).

Aucune transaction conclue sans le consentement de l'Assureur ne lui est opposable.

L'Assuré ne doit admettre aucune responsabilité, ni régler ou tenter de régler aucune réclamation, sauf à ses propres risques.

3.8 Action récursoire (article 2502)
(applicable uniquement en assurance de responsabilité)

L'Assureur peut opposer au tiers lésé les moyens qu'il aurait pu faire valoir contre l'Assuré au jour du sinistre, mais il ne peut opposer ceux qui sont relatifs à des faits survenus postérieurement au sinistre. Quant à ceux-ci, l'Assureur dispose d'une action récursoire contre l'Assuré.

4. INDEMNITÉ ET MODALITÉS DE RÈGLEMENT

4.1 Base de règlement (articles 2490, 2491, 2493)
(applicable uniquement en assurance de biens)

Sauf dispositions contraires, la garantie se limite à la valeur du bien assuré au jour du sinistre et la valeur s'établit de la manière habituelle.

Dans les contrats à valeur indéterminée, le montant de l'assurance ne fait pas preuve de la valeur du bien assuré. Dans les contrats à valeur agréée, la valeur convenue fait pleinement foi, entre l'Assureur et l'Assuré, de la valeur du bien.

Lorsque le montant d'assurance est inférieur à la valeur du bien, l'Assureur est libéré par le paiement du montant de l'assurance, s'il y a perte totale, ou d'une indemnité proportionnelle, s'il y a perte partielle.

4.2 Biens composant un ensemble (applicable uniquement en assurance de biens)

En cas de sinistre atteignant des articles composant un ensemble, qu'il s'agisse ou non d'une assurance expressément consentie, on doit tenir compte dans le calcul de l'indemnité de la valeur relative des articles endommagés par rapport à l'ensemble, sans pour autant atteindre la valeur de ce dernier.

4.3 Éléments composant un tout (applicable uniquement en assurance de biens)

En cas de sinistre atteignant des éléments composant un tout, une fois qu'ils sont assemblés à des fins d'utilisation et qu'il s'agisse ou non d'une assurance expressément consentie, l'indemnité se limite à la valeur assurée des éléments endommagés, y compris le coût d'installation.

4.4 Droit de l'Assureur de réparer ou de remplacer (article 2494)
(applicable uniquement en assurance de biens)

Sous réserve des droits des créanciers prioritaires et hypothécaires, l'Assureur se réserve la faculté de réparer, de reconstruire ou de remplacer les biens assurés. Il bénéficie alors du droit au sauvetage et peut récupérer les biens.

4.5 Paiement (articles 1591, 2469 et 2473)
L'Assureur paiera l'indemnité dans les soixante (60) jours qui suivent la réception de la déclaration de sinistre ou de la réception des renseignements pertinents et des pièces justificatives requises par lui et à la condition que l'Assuré ait satisfait à toutes les dispositions du contrat.
L'Assureur peut déduire de l'indemnité qu'il doit verser, toute prime impayée.

4.6 Biens d'autrui (applicable uniquement en assurance de biens)
Dans le cas d'une demande d'indemnité découlant de la perte de biens n'appartenant pas à l'Assuré, l'Assureur se réserve le droit d'effectuer le paiement de l'indemnité à l'Assuré ou au propriétaire des biens et de transiger directement avec ce dernier.

4.7 Renonciation
Aucun acte de l'Assuré ou de l'Assureur ayant trait à un arbitrage, à la régularisation ou à la délivrance des demandes d'indemnité ou à l'enquête ou au règlement des sinistres ne saurait leur être opposable en tant que renonciation aux droits que leur confrère le présent contrat.

4.8 Prescription du droit d'action (article 2925)
Toute action contre l'Assureur découlant de ce contrat se prescrit par trois (3) ans à compter du moment où le droit d'action prend naissance.

4.9 Subrogation (article 2474)
Sauf dispositions contraires et à concurrence des indemnités versées ou prises en charge par lui, l'Assureur est subrogé dans les droits de l'Assuré contre l'auteur du préjudice, sauf s'il s'agit d'une personne qui fait partie du ménage de l'Assuré. Quand, du fait de l'Assuré, il ne peut être ainsi subrogé, il peut être libéré, en tout ou en partie, de son obligation envers l'Assuré.

5. PLURALITÉ D'ASSURANCES

5.1 Assurance de biens (article 2496)
L'Assuré qui, sans fraude, est assuré auprès de plusieurs assureurs, par plusieurs polices, pour un même intérêt et contre un même risque, de telle sorte que le total des indemnités qui résulteraient de leur exécution indépendante dépasse le montant du préjudice subi, peut se faire indemniser par le ou les assureurs de son choix, chacun n'étant tenu que pour le montant auquel il s'est engagé.
Est inopposable à l'Assuré la clause qui suspend, en tout ou en partie, l'exécution du contrat en cas de pluralité d'assurances.
Entre les assureurs, à moins d'entente contraire, l'indemnité est répartie en proportion de la part de chacun dans la garantie totale, sauf en ce qui concerne une assurance spécifique, laquelle constitue une assurance en première ligne.

5.2 Assurance de responsabilité
En matière de responsabilité civile, en cas de pluralité d'assurances et à moins de stipulation voulant qu'il n'intervienne qu'à titre complémentaire ou qu'en l'absence d'autres assurances, le présent contrat intervient en première ligne et le montant de sa garantie n'est pas diminué même si les autres assurances ne sont que complémentaires ou ne sont en vigueur qu'en l'absence d'autres assurances. D'autre part, s'il y a plusieurs assurances valables et recouvrables intervenant dans le même ordre (que ce soit en première ligne, à titre complémentaire ou conditionnellement à l'absence d'autres assurances), le montant de garantie ne sera pas supérieur au montant proportionnel du sinistre tel que stipulé aux dispositions suivantes :

– Assurances prévoyant une participation en parts égales :
Si toute les autres assurances valables et recouvrables prévoient une participation en parts égales, il y a répartition des dommages en parts égales, d'abord jusqu'à épuisement du moins élevé des montants de garantie, puis jusqu'à épuisement du moins élevé des montants de garantie restés disponibles, ce mécanisme se répétant jusqu'à parfait paiement des dommages ou épuisement de tous les montants de garantie.

– Assurances ne prévoyant pas de participation en parts égales :
Si aucune autre assurance ne prévoit de participation en parts égales, le présent contrat n'intervient que dans le rapport de son montant de garantie au total des assurances valables et recouvrables.

6. RÉSILIATION DU CONTRAT (articles 2477 et 2479)
Ce contrat peut à tout moment être résilié :

(a) Sur simple avis écrit à l'Assureur par chacun des Assurés désignés. La résiliation prend effet dès la réception de cet avis par l'Assureur. L'Assuré a dès lors droit au remboursement de l'excédent de la prime acquittée sur la prime acquise pour la période écoulée, calculée d'après le taux à court terme.

(b) Par l'Assureur moyennant un avis écrit envoyé à chaque Assuré désigné. La résiliation prend effet quinze (15) jours après la réception de cet avis par l'Assuré désigné à sa dernière adresse connue. L'Assureur doit alors rembourser l'excédant de la prime acquittée sur la prime acquise, calculée au jour le jour pour la période écoulée. Si la prime est ajustable, le remboursement doit se faire aussitôt que possible.

Lorsqu'un ou des Assurés désignés sont mandatés pour recevoir ou faire parvenir les avis prévus aux paragraphes (a) et (b) ci-dessus, les avis à ou par cet Assuré désigné ou ces Assurés désignés, sont opposables à tous les Assurés désignés.
En vertu de la présente disposition, on entend par **prime acquittée**, la prime effectivement versée par l'Assuré à l'Assureur ou au mandataire de ce dernier, étant cependant écarté de cette définition toute prime payée par un mandataire ne l'ayant pas reçue de l'Assuré.

7. AVIS

Les avis destinés à l'Assureur peuvent être adressés par tout mode de communication reconnu, soit à l'Assureur, soit à un agent habilité de ce dernier. Les avis destinés à l'Assuré désigné peuvent lui être délivrés en mains propres ou être expédiés par courrier à sa dernière adresse connue.

La preuve de réception de tels avis incombe à l'expéditeur.

Exclusion de la reconnaissance électronique de la date R4

APPLICABLE AUX ASSURANCES DES BIENS ET DES PERTES D'EXPLOITATION DU PRÉSENT CONTRAT

SONT EXCLUS DU PRÉSENT CONTRAT D'ASSURANCE :

(a) Les dommages ou frais occasionnés directement ou indirectement par la défaillance ou l'incapacité de tout matériel ou programme informatique, y compris des systèmes d'exploitation, du matériel de traitement ou support informatique de données, des microprocesseurs, des circuits intégrés ou de tout appareil comparable, qu'ils appartiennent ou non à l'Assuré, peu importe que ladite défaillance ou incapacité survienne avant, pendant ou après l'année 2000, notamment :
   (i) De reconnaître correctement une date comme étant la date calendaire véritable ;
   (ii) De saisir, de sauvegarder ou de conserver ou encore de manipuler, d'interpréter ou de traiter correctement des données, commandes ou instructions à la suite du traitement d'une date autrement que sous forme de date calendaire véritable ;
   (iii) De saisir, de sauvegarder, de conserver ou de traiter correctement des données à la suite de l'exécution d'une commande programmée dans un logiciel, c'est-à-dire une commande causant la perte de données ou l'incapacité de saisir, de sauvegarder, de conserver ou de traiter correctement lesdites données à la date en question ou après ;

(b) Les dommages ou frais occasionnés directement ou indirectement par les conseils, l'évaluation, la vérification, la correction, la rectification, la réparation, la conversion, la rénovation, la réécriture ou le remplacement de tout matériel ou programme informatique, y compris des systèmes d'exploitation, du matériel de traitement ou support informatique de données, des microprocesseurs, des circuits intégrés ou de tout appareil comparable, qu'ils appartiennent ou non à l'Assuré, ayant un lien avec la capacité de reconnaissance, de traitement, de distinction, d'interprétation ou d'acceptation correcte d'une date sous forme de date calendaire véritable.

Les exclusions (a) et (b) ci-dessus sont sans effet en ce qui concerne les dommages, frais ou autres dommages indirects étant la conséquence directe d'un des **risques spécifiés** définis ci-dessous ou occasionnés par le vol ou les tentatives de vol ou encore par la fuite d'eau d'un réservoir, de tuyauteries ou d'appareils, mais uniquement s'ils sont couverts par le présent contrat d'assurance. Toutefois, la présente assurance ne couvre pas les frais de rectification ou de réparation des défaillances indiquées à l'alinéa (a) ci-dessus.

On entend par Risques spécifiés :

(A) **L'INCENDIE OU LA FOUDRE.**

(B) **LES EXPLOSIONS**, étant exclus les dommages occasionnés : Par l'explosion, la rupture ou l'éclatement non imputables au gaz naturel, de houille ou manufacturé, des biens ci-dessous dont l'Assuré est propriétaire ou qu'il exploite ou fait fonctionner ou sur lesquels il a pouvoir de direction ou de gestion, à savoir :
   (i) (a) Les parties de chaudières génératrices de vapeur, ainsi que les tuyauteries et autres accessoires ou équipements raccordés aux dites chaudières, contenant de la vapeur ou de l'eau sous pression de la vapeur ;
   (b) Tout ou partie des tuyauteries ou appareils destinés à contenir de la vapeur ou de l'eau sous pression de la vapeur provenant d'une source externe, si le sinistre survient pendant qu'ils sont soumis à la pression susdite ;
   (c) Les chambres de combustion ou foyers de chaudières génératrices de vapeur du type à récupération chimique et les conduits ou passages des gaz de combustion ;
   (d) Les cuves de lixiviation ;
   (ii) Les récipients et appareils non mentionnés ci-dessus, et les tuyaux qui y sont reliés, pendant qu'ils sont sous pression, ou pendant qu'ils sont utilisés, si leur pression maximale de marche normale excède la pression atmosphérique de plus de 103 kPa (quinze livres au pouce carré), la présente exclusion étant sans effet en ce qui concerne les bouteilles de gaz portatives ;
   (iii) Tout ou partie des machines mobiles ou rotatives si le sinistre est attribuable à la force centrifuge ou à une panne mécanique ;
   (iv) Tous récipients et appareils, ainsi que les tuyaux qui y sont reliés, en cas de sinistre survenant pendant qu'ils sont soumis à des épreuves de pression, la présente exclusion étant sans effet en ce qui concerne les dommages occasionnés aux autres biens garantis par une explosion résultant desdites épreuves ;
   (v) Les turbines à gaz.
   Dans le cadre du présent avenant, les sinistres suivants ne sont pas considérés comme des explosions :
   (a) L'arc électrique ou la rupture d'une installation électrique lui étant concomitante ;
   (b) L'éclatement ou la rupture attribuables à la pression hydrostatique ou au gel ;
   (c) L'éclatement ou la rupture des disques de sécurité, de diaphragmes de rupture ou de fusibles.

(C) **LE CHOC DE VÉHICULES TERRESTRES, D'AÉRONEFS, DE VAISSEAUX SPATIAUX OU D'OBJETS TOMBANT D'AÉRONEFS OU DE VÉHICULES SPATIAUX**
   étant exclus les dommages à caractère cumulatif :
   (i) Occasionnés par les véhicules terrestres dont l'Assuré ou ses employés ont la propriété ou sur lesquels ils ont pouvoir de direction ou de gestion ;
   (ii) Occasionnés aux véhicules terrestres, aéronefs ou vaisseaux spatiaux à l'origine du sinistre ;

(iii) Survenant en cours de déplacement d'aéronefs ou de vaisseaux spatiaux sur le sol, que ce soit par leurs propres moyens ou non, à l'intérieur ou au dehors.

(D) **LES ÉMEUTES, LE VANDALISME OU LES ACTES MALVEILLANTS.** Sont assimilées aux émeutes les assemblées publiques - sur les **lieux assurés** ou ailleurs - de personnes en grève ou en lock-out.
Sont exclus les dommages occasionnés par :
(i) Les arrêts de travail, les interruptions de la marche des affaires ou de la fabrication, ou les variations de température ;
(ii) L'inondation ou l'écoulement des eaux de barrages, ou par toute explosion non couverte au titre de l'alinéa (B) ci-dessus ;
(iii) Le vol ou les tentatives de vol.

(E) **LA FUMÉE** occasionnée par une anomalie soudaine dans le fonctionnement d'un appareil de chauffage fixe étant exclus les dommages à caractère cumulatifs occasionnés.

(F) **LA FUITE D'INSTALLATIONS DE PROTECTION CONTRE L'INCENDIE,** à savoir l'écoulement de toute substance contenue dans les installations de protection contre l'incendie utilisées pour les **lieux assurés** désignés aux Conditions particulières ou pour des lieux adjacents ainsi que la chute, la rupture ou le gel desdites installations.

(G) **LES TEMPÊTES DE VENT OU LA GRÊLE**, étant exclus les dommages occasionnés :
(i) Aux parties intérieures des **bâtiments** assurés ou au contenu de ceux-ci à moins que ce ne soit du fait et en conséquence immédiate d'une ouverture pratiquée par une tempête de vent ou la grêle ;
(ii) Directement - et que ce soit ou non sous l'effet du vent - par le poids de la neige ou de la glace, les vagues, les raz de marée, l'élévation des eaux ou leur débordement, la glace, les objets transportés par l'eau, ou les effondrements ou glissements de terrain.

Toutes les autres conditions du contrat demeurent inchangées.

APPLICABLE AUX ASSURANCES DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE DU PRÉSENT CONTRAT

La présente assurance est sans effet en ce qui concerne les **dommages corporels,** les **dommages matériels** ou le **préjudice personnel** qui découlent, sont le résultat ou la conséquence directe ou indirecte de :

(a) La défaillance ou l'incapacité de tout matériel ou programme informatique, y compris des systèmes d'exploitation, du matériel de traitement ou support informatique de données, des microprocesseurs, des circuits intégrés ou de tout appareil comparable, qu'ils appartiennent ou non à l'Assuré, peu importe que ladite défaillance ou incapacité survienne avant, pendant ou après l'année 2000, notamment :
(i) De reconnaître correctement une date comme étant la date calendaire véritable ;
(ii) De saisir, de sauvegarder ou de conserver ou encore de manipuler, d'interpréter ou de traiter correctement des données, commandes ou instructions à la suite du traitement d'une date autrement que sous forme de date calendaire véritable ;
(iii) De saisir, de sauvegarder, de conserver ou de traiter correctement des données à la suite de l'exécution d'une commande programmée dans un logiciel, c'est-à-dire une commande causant la perte de données ou l'incapacité de saisir, de sauvegarder, de conserver ou de traiter correctement lesdites données à la date en question ou après.

(b) Des conseils, de l'évaluation, de la vérification, de la correction, de la rectification, de la réparation, de la conversion, de la rénovation, de la réécriture ou du remplacement de tout matériel ou programme informatique, y compris des systèmes d'exploitation, du matériel de traitement ou support informatique de données, des microprocesseurs, des circuits intégrés ou de tout appareil comparable, qu'ils appartiennent ou non à l'Assuré, ayant un lien avec la capacité de reconnaissance, de traitement, de distinction, d'interprétation ou d'acceptation correcte d'une date sous forme de date calendaire véritable.

Toutes les autres conditions du contrat demeurent inchangées.

Tableau de résiliation avec calcul de la prime acquise selon le taux à court terme

R7

En cas de résiliation par l'Assuré, l'Assureur calculera le montant de la prime acquise selon le taux à court terme indiqué dans le tableau ci-dessous et remboursera, dans les meilleurs délais, la partie excédentaire de la prime acquittée par l'Assuré. En aucun cas le montant de prime calculé selon le taux à court terme ne sera inférieur au montant de prime minimum non remboursable indiqué au contrat.

Nombre de jours en vigueur	% du rembour-sement	Nombre de jours en vigueur	% du rembour-sement	Nombre de jours en vigueur	% du rembour-sement	Nombre de jours en vigueur	% du rembour-sement	Nombre de jours en vigueur	% du rembour-sement	Nombre de jours en vigueur	% du rembour-sement
1	0,95	70	0,70	139	0,51	208	0,34	277	0,19	346	0,04
2	0,94	71	0,70	140	0,51	209	0,34	278	0,19	347	0,03
3	0,93	72	0,70	141	0,51	210	0,33	279	0,18	348	0,03
4	0,93	73	0,70	142	0,51	211	0,33	280	0,18	349	0,03
5	0,92	74	0,69	143	0,50	212	0,33	281	0,18	350	0,03
6	0,92	75	0,69	144	0,50	213	0,33	282	0,18	351	0,03
7	0,91	76	0,69	145	0,50	214	0,33	283	0,17	352	0,02
8	0,91	77	0,68	146	0,50	215	0,32	284	0,17	353	0,02
9	0,90	78	0,68	147	0,49	216	0,32	285	0,17	354	0,02
10	0,90	79	0,68	148	0,49	217	0,32	286	0,17	355	0,02
11	0,89	80	0,68	149	0,49	218	0,32	287	0,17	356	0,01
12	0,89	81	0,67	150	0,48	219	0,31	288	0,16	357	0,01
13	0,88	82	0,67	151	0,48	220	0,31	289	0,16	358	0,01
14	0,88	83	0,67	152	0,48	221	0,31	290	0,16	359	0,01
15	0,87	84	0,66	153	0,48	222	0,31	291	0,16	360	0,01
16	0,87	85	0,66	154	0,47	223	0,31	292	0,15	361	0,00
17	0,86	86	0,66	155	0,47	224	0,30	293	0,15	362	0,00
18	0,86	87	0,66	156	0,47	225	0,30	294	0,15	363	0,00
19	0,85	88	0,65	157	0,46	226	0,30	295	0,15	364	0,00
20	0,85	89	0,65	158	0,46	227	0,30	296	0,15	365	0,00
21	0,84	90	0,65	159	0,46	228	0,30	297	0,14		
22	0,84	91	0,65	160	0,46	229	0,29	298	0,14		
23	0,83	92	0,64	161	0,45	230	0,29	299	0,14		
24	0,83	93	0,64	162	0,45	231	0,29	300	0,14		
25	0,83	94	0,64	163	0,45	232	0,29	301	0,14		
26	0,82	95	0,63	164	0,45	233	0,28	302	0,13		
27	0,82	96	0,63	165	0,44	234	0,28	303	0,13		
28	0,82	97	0,63	166	0,44	235	0,28	304	0,13		
29	0,82	98	0,63	167	0,44	236	0,28	305	0,13		
30	0,81	99	0,62	168	0,43	237	0,28	306	0,12		
31	0,81	100	0,62	169	0,43	238	0,27	307	0,12		
32	0,81	101	0,62	170	0,43	239	0,27	308	0,12		
33	0,80	102	0,62	171	0,43	240	0,27	309	0,12		
34	0,80	103	0,61	172	0,42	241	0,27	310	0,12		
35	0,80	104	0,61	173	0,42	242	0,26	311	0,11		
36	0,80	105	0,61	174	0,42	243	0,26	312	0,11		
37	0,79	106	0,60	175	0,42	244	0,26	313	0,11		
38	0,79	107	0,60	176	0,41	245	0,26	314	0,11		
39	0,79	108	0,60	177	0,41	246	0,26	315	0,10		
40	0,79	109	0,60	178	0,41	247	0,25	316	0,10		
41	0,78	110	0,59	179	0,40	248	0,25	317	0,10		
42	0,78	111	0,59	180	0,40	249	0,25	318	0,10		
43	0,78	112	0,59	181	0,40	250	0,25	319	0,10		
44	0,77	113	0,59	182	0,40	251	0,24	320	0,09		
45	0,77	114	0,58	183	0,39	252	0,24	321	0,09		
46	0,77	115	0,58	184	0,39	253	0,24	322	0,09		
47	0,77	116	0,58	185	0,39	254	0,24	323	0,09		
48	0,76	117	0,57	186	0,39	255	0,24	324	0,08		
49	0,76	118	0,57	187	0,39	256	0,23	325	0,08		
50	0,76	119	0,57	188	0,38	257	0,23	326	0,08		
51	0,76	120	0,57	189	0,38	258	0,23	327	0,08		
52	0,75	121	0,56	190	0,38	259	0,23	328	0,08		
53	0,75	122	0,56	191	0,38	260	0,23	329	0,07		
54	0,75	123	0,56	192	0,37	261	0,22	330	0,07		
55	0,74	124	0,56	193	0,37	262	0,22	331	0,07		
56	0,74	125	0,55	194	0,37	263	0,22	332	0,07		
57	0,74	126	0,55	195	0,37	264	0,22	333	0,06		
58	0,74	127	0,55	196	0,37	265	0,21	334	0,06		
59	0,73	128	0,54	197	0,36	266	0,21	335	0,06		
60	0,73	129	0,54	198	0,36	267	0,21	336	0,06		
61	0,73	130	0,54	199	0,36	268	0,21	337	0,06		
62	0,73	131	0,54	200	0,36	269	0,21	338	0,05		
63	0,72	132	0,53	201	0,35	270	0,20	339	0,05		
64	0,72	133	0,53	202	0,35	271	0,20	340	0,05		
65	0,72	134	0,53	203	0,35	272	0,20	341	0,05		
66	0,71	135	0,53	204	0,35	273	0,20	342	0,05		
67	0,71	136	0,52	205	0,35	274	0,19	343	0,04		
68	0,71	137	0,52	206	0,34	275	0,19	344	0,04		
69	0,71	138	0,52	207	0,34	276	0,19	345	0,04		

Exclusion des agents biologiques ou chimiques 015

Sont exclus de la présente assurance les dommages et les frais directement ou indirectement consécutifs ou reliés à l'utilisation malveillante, ou d'une menace d'utilisation malveillante, d'agents biologiques ou chimiques qui sont pathogènes ou toxiques, sans égard à aucun autre facteur contributif concomitant ou non.

Toutes les autres conditions du contrat demeurent inchangées.

EXCLUSION DES CYBERRISQUES ET DES DONNÉES

(à annexer aux formulaires d'assurance de responsabilité du Canada)

1. Nonobstant toute disposition à l'effet contraire dans la présente police ou dans tout avenant annexé à celle-ci, sont exclus de la présente Police les pertes, les dommages, la responsabilité, les réclamations, les amendes, les pénalités, les coûts ou les frais de quelque nature que ce soit ayant directement ou indirectement pour lien, cause, origine ou facteur favorisant :

   1.1 un **Cyberacte** ou un **Cyberincident**, y compris, sans s'y limiter, toute mesure prise dans le but de contrôler, de prévenir, d'éliminer ou de réparer un **Cyberacte** ou un **Cyberincident**;

   1.2 une privation de jouissance, une diminution de la fonctionnalité, la réparation, le remplacement, la remise en état, la reproduction, la perte ou le vol de **Données**, y compris tout montant lié à la valeur de ces **données**; ou

   1.3 une plainte, une enquête ou une procédure découlant directement ou indirectement d'une violation, réelle ou alléguée, de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, de la Loi canadienne anti-pourriel et d'une Loi sur la protection des renseignements personnels ou d'une loi ou d'un règlement analogues du Canada ou d'une province ou d'un territoire du Canada,

   sans égard à toute autre cause ou tout autre événement pouvant y contribuer simultanément ou dans n'importe ordre.

2. Si une partie du présent avenant est jugée invalide, inapplicable ou contraire à la loi, le reste de l'avenant demeure en vigueur.

Définitions

« **Système informatique »** s'entend d'un ordinateur, d'un matériel, d'un logiciel, d'un système de communication, d'un dispositif électronique (y compris, sans s'y limiter, un téléphone intelligent, un ordinateur portatif, une tablette, un appareil portable), d'un serveur, d'un dispositif infonuagique ou d'un contrôleur de périphériques microprogrammé, y compris tout système analogue ou toute configuration des éléments susmentionnés de même que les dispositifs connexes d'entrée, de sortie ou de stockage de données, le matériel réseautique ou les installations de sauvegarde de données dont l'Assuré ou un autre tiers est propriétaire ou exploitant.

« **Cyberacte »** s'entend d'un acte non autorisé, malveillant ou criminel ou d'une série d'actes non autorisés, malveillants ou criminels connexes, sans égard au moment ou au lieu de leur perpétration, ou d'une menace ou d'un canular liés à ces actes, touchant le traitement, l'utilisation ou l'exploitation d'un **Système informatique** ou l'accès à ce dernier.

« **Cyberincident »** s'entend :

(a) d'une erreur ou d'une omission ou d'une série d'erreurs ou d'omissions connexes touchant le traitement, l'utilisation ou l'exploitation d'un **Système informatique** ou l'accès à ce dernier; ou

(b) d'une indisponibilité ou d'une défaillance partielle ou totale ou d'une série d'indisponibilités ou de défaillances partielles ou totales connexes empêchant le traitement, l'utilisation ou l'exploitation d'un **Système informatique** ou l'accès à ce dernier.

« **Données »** s'entend des renseignements, des faits, des concepts, des codes ou de toute autre information de quelque nature que ce soit qui sont consignés ou transmis sous une forme permettant leur utilisation, leur consultation, leur traitement, leur transmission ou leur stockage par l'entremise d'un **Système informatique**.

CLAUSE DE SERVICE DE POURSUITE (CANADA)
(Action contre l'assureur)
(FLMA5028B)

Dans toute action visant à faire respecter les obligations des souscripteurs, ils peuvent être désignés ou nommés comme « souscripteurs du Lloyd's » et cette désignation liera les souscripteurs comme s'ils avaient chacun été nommés individuellement comme défendeur. La signification de telles procédures peut valablement être faite au fondé de pouvoir au Canada pour les Souscripteurs du Lloyd's à : Royal Bank Plaza South Tower, 200 Bay Street, Suite 2930, P.O. Box 51 Toronto (Ontario) M5J 2J2. De plus, les procédures judiciaires au Québec peuvent être signifiées à : c/o Blake, Cassels & Graydon LLP, One Place Ville Marie, Suite 3000, Montréal, Québec H3B 4N8

CLAUSE DE RÉSILIATION

NONOBSTANT tout ce qui est contenu dans cette couverture d'assurance, jusqu'à preuve du contraire, peut être résiliée par l'Assuré à tout moment par un avis écrit ou par renonciation à ce contrat d'assurance. Cette couverture d'assurance peut également être résiliée par ou au nom des Souscripteurs, par livraison à l'Assuré, ou par la poste, par courrier recommandé, certifié ou de première classe à l'adresse de l'Assuré, comme indiqué dans cette couverture d'assurance, un avis écrit indiquant quand, pas moins de 15 jours suivants la date, la résiliation sera effective. L'envoi postal de l'avis écrit, tel que mentionné ci-dessous, sera une preuve d'avis suffisante et cette couverture d'assurance prendra fin à la date et l'heure spécifiées dans cedit avis écrit.

Si cette couverture d'assurance doit être résiliée par l'Assuré, les Souscripteurs devront conserver la proportion de la prime ci-dessus, déterminée dans la table de résiliation courte durée, sauf s'il s'agit d'une police avec prime ajustable les Souscripteurs recevront la prime acquise ou selon la proportion de la table de résiliation courte durée de la prime stipulée ci-dessus, qui est la plus grande.

Si cette couverture d'assurance doit être résiliée par ou au nom des Souscripteurs, les Souscripteurs percevront la proportion au prorata de la prime ci-haut mentionnée, sauf s'il s'agit d'une couverture avec prime ajustable les Souscripteurs recevront la prime acquise ci-dessus, ou au pro rata de toute prime stipulée ci-dessus, qui sera la plus grande.

Tout paiement ou remise de toute prime non acquise par les Souscripteurs ne sera pas une condition préalable à la résiliation, mais ces paiements devront être effectués dès que possible.

Si le délai de prescription de l'avis est interdit ou rendu impossible par toute loi déterminant la période de notification, ce délai de prescription sera considéré égal au délai de prescription minimum autorisé par cette loi.

FNMA1331
20/04/1961

CLAUSE D'EXCLUSION DES DOMMAGES ET INTERETS PUNITIFS ET EXEMPLAIRES

Nonobstant toutes autres dispositions du présent contrat, celui-ci ne couvre pas les dommages et intérêts punitifs et exemplaires.

10/11/77
FNMA1933

CLAUSE D'EXCLUSION DE CONTANIMATION RADIOACTIVE ET ASSEMBLAGE D'EXPLOSIFS NUCLÉAIRES

Cette police d'assurance ne couvre pas :

(a) la perte ou la destruction ou le dommage à quelque bien que ce soit ou toute perte ou tout frais résultant ou découlant de ou tout dommage indirect
(b) toute responsabilité civile quelle qu'en soit la nature

causée directement ou indirectement par ou ayant contribué à ou découlant de :

(i) radiation ionisante, ou contamination radioactive provenant de combustible nucléaire ou de tout déchet nucléaire découlant de la combustion de combustible nucléaire
(ii) d'un produit radioactif, toxique, explosif ou autre propriété dangereuse de tout assemblage d'explosif nucléaire ou composante de celui-ci.

FNMA1622
04/04/1968

EXCLUSION RISQUES DE GUERRE ET DE TERRORISME

Nonobstant toute disposition contraire de la présente police ou de ses avenants, il est convenu que sont exclus de la présente assurance, les pertes, les dommages, les couts et les frais, de quelque nature qu'ils soient, résultant directement ou indirectement, ou en lien avec les événements ci-après, indépendamment de toute autre cause ou événement contribuant simultanément ou dans n'importe quel ordre à la perte :

(1) la guerre, l'invasion, les actes d'ennemis étrangers, les hostilités ou les actions guerrières (que la guerre soit déclarée ou non), la guerre civile, la rébellion, la révolution, l'insurrection, les mouvements populaires assimilables à des soulèvements ou atteignant les proportions d'un soulèvement, le pouvoir militaire ou l'usurpation de pouvoir ; ou

(2) les actes de terrorisme.
Dans le cadre du présent avenant, on entend par acte de terrorisme tout acte commis, avec ou sans usage de force ou de violence ou menaces de force ou de violence, par tout individu ou groupe de personnes agissant seul ou pour le compte d'organisations ou de gouvernements, ou en relation avec une organisation ou un gouvernement quelconque, pour des raisons politiques, religieuses, idéologiques ou analogues ou dans le but d'influencer un gouvernement ou de frapper de crainte la population ou une partie de la population.

Sont également exclus les pertes, dommages, couts et les frais, de quelque nature qu'ils soient, directement ou indirectement imputables ou rattachables à des mesures prises relativement aux événements visés en 1) et 2), notamment pour les maîtriser, les prévenir ou les éliminer.

Si les Souscripteurs allèguent qu'à cause de cette exclusion les pertes, dommages, dépenses ou frais ne sont pas couverts par cette assurance, l'Assuré devra prouver le contraire.

Au cas où une partie de cet avenant serait invalide ou inexécutable, toutes les autres sections resteront en vigueur et de plein effet.

FNMA2918
08/10/01

EXCLUSION DE CONTAMINATION RADIOACTIVE DOMMAGE PHYSIQUE DIRECT (FNMA1191)

Cette police d'assurance ne couvre pas pour toute perte ou dommage provenant directement ou indirectement de la réaction nucléaire de quelque manière que ce soit telle que la radiation nucléaire ou de contamination radioactive ayant été causée *CEPENDANT si le Feu est un risque assuré et que le Feu découle directement ou indirectement d'une réaction nucléaire, radiation nucléaire ou d'une contamination radioactive, toute perte ou dommage résultant directement de ce feu peut (sous réserve des dispositions de cette police d'assurance) sera couvert À L'EXCEPTION de toute perte ou dommage causé par une réaction nucléaire, radiation nucléaire ou d'une contamination radioactive découlant directement ou indirectement de ce feu.

*Note : si le feu n'est pas un risque couvert sous cette police d'assurance les mots « CEPENDANT » jusqu'à la fin de la clause ne s'appliquent pas et doivent être ignorés.

AVENANT - EXCLUSION DE L'INFILTRATION ET DE LA POLLUTION, SOL, AIR ET EAU ET FRAIS DE DÉBLAI

EXCLUSION - SOL, EAU ET AIR

Nonobstant toute disposition à l'effet contraire dans la Police à laquelle le présent Avenant est adjoint (ou dans tout autre Avenant adjoint à la présente Police), la présente Police n'assure pas le sol (y compris, sans s'y limiter, le terrain sur lequel se trouvent les biens assurés), l'eau ou l'air, quels qu'en soit l'origine, la cause ou le lieu, ou les intérêts ou les droits dans ceux-ci.

EXCLUSION - INFILTRATION, POLLUTION OU CONTAMINATION

Nonobstant toute disposition à l'effet contraire dans la Police à laquelle le présent Avenant est adjoint (ou dans tout autre Avenant adjoint à la présente Police), la présente Police n'assure pas :

(a) la perte, les dommages, les coûts ou les frais,

(b) une aggravation de la perte ou des dommages ou une augmentation des coûts ou des frais assurés, ou

(c) la perte, les dommages, les coûts, les frais, les amendes ou les pénalités engagés, subis ou imposés sur ordre, à l'instigation, à la demande ou autrement exigé d'un tribunal, d'un organisme gouvernemental ou d'une autorité publique, civile ou militaire, ou dans le cadre de toute entente avec l'une des entités susmentionnées (et en conséquence ou non d'un litige public ou privé),

qui découle de tout type d'infiltration ou de tout type de pollution ou de contamination, ou de toute menace de cette nature, que cette infiltration, pollution, contamination ou menace ait ou non pour cause ou origine un risque assuré ou des mesures mises en œuvre dans le but d'éviter, de prévenir, de réduire, d'atténuer, de corriger ou d'éliminer cette infiltration, pollution, contamination ou menace, ou de nettoyer, de dépolluer ou de décontaminer des lieux.

Le terme « tout type d'infiltration ou tout type de pollution ou de contamination » utilisé dans le présent Avenant englobe, sans s'y limiter :

(a) l'infiltration ou la pollution ou contamination par tout élément, y compris, sans s'y limiter, tout élément désigné comme « substance dangereuse » par l'Environmental Protection Agency des États-Unis ou comme « matière dangereuse » par le Department of Transportation des États-Unis, ou défini comme « substance toxique » dans la *Loi canadienne sur la protection de l'environnement* aux fins de la Partie II de cette Loi, ou toute substance désignée ou définie comme toxique, dangereuse, nocive ou délétère pour les personnes ou l'environnement en vertu de toute loi, ordonnance ou réglementation fédérale, étatique, provinciale, municipale ou autre; et

(b) la présence, l'existence ou le rejet de tout élément qui met en danger ou menace la santé, la sécurité ou le bien-être de personnes ou de l'environnement.

Avenant relatif aux frais de déblai

LE PRÉSENT AVENANT RENFERME DES DISPOSITIONS QUI PEUVENT LIMITER OU EMPÊCHER UN RECOUVREMENT AUX TERMES DE CETTE POLICE DANS LE CAS OÙ DES COÛTS OU FRAIS D'ENLÈVEMENT DE DÉBLAIS SONT ENGAGÉS PAR SUITE D'UN SINISTRE.

Rien dans le présent Avenant ne peut abroger une exclusion relative aux infiltrations, à la pollution ou à la contamination ou une exclusion relative à la contamination radioactive ou toute autre exclusion applicable à la présente Police.

Toute disposition de la présente Police (ou de tout autre Avenant adjoint à la présente Police) qui assure les frais de déblai est annulée et remplacée par ce qui suit :

1. En cas d'endommagement matériel direct ou de destruction de biens, à l'égard desquels les Souscripteurs conviennent de payer une indemnité, ou qu'ils conviendraient de payer une indemnité si ce n'était de l'application d'une franchise ou d'un découvert obligatoire (ci-après appelé « Dommage ou Destruction »), la présente Police assure également, à concurrence de la Somme assurée et sous réserve des limitations et méthodes de calcul ci-dessous et de toutes les autres dispositions et conditions de la Police, les coûts et les dépenses :
   (a) raisonnables et nécessaires engagés par l'Assuré dans le but d'enlever, des lieux assurés où s'est produit le Dommage ou la Destruction, les déblais qui résultent de ce Dommage ou de cette destruction; et
   (b) qui sont portés à la connaissance de l'Assuré et dont le montant est communiqué par l'Assuré aux Souscripteurs au cours de la période de douze mois suivant le début de ce Dommage ou de cette Destruction.
2. Pour calculer le montant payable aux termes de la présente Police, le cas échéant, en cas de sinistre donnant lieu à l'engagement de coûts ou de frais de déblai par l'Assuré (sous réserve des limitations énoncées au paragraphe 1 ci-dessus) :
   (a) le montant maximal des coûts ou frais pouvant être pris en compte dans la méthode de calcul énoncée à l'alinéa (b) ci-dessous correspond au montant le plus élevé entre 25 000 $ US (vingt-cinq mille dollars US) et 10 % (dix pour cent) du montant du Dommage ou de la Destruction ayant donné lieu à ces coûts ou frais; et
   (b) le montant maximal de ces coûts ou frais indiqué à l'alinéa (a) ci-dessus est ajouté :
      (i) au montant du Dommage ou de la Destruction;
      (ii) à tous les autres montants du sinistre qui découlent du même événement et que les Souscripteurs conviennent également de payer, ou qu'ils conviendraient de payer si ce n'était de l'application d'une franchise ou d'un découvert obligatoire; et

   le résultat correspond au montant auquel la franchise ou le découvert obligatoire ainsi que la limite (ou sous-limite applicable) de la présente Police doivent être appliqués.

NMA2340

24-11-1988

LLOYD'S

AVIS CONCERNANT LES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

Introduction:

Le présent avis définit la manière dont Lloyd's Canada collecte, utilise, partage et conserve vos données personnelles et vous informe des choix qui s'offrent à vous en ce qui concerne l'utilisation, l'accès et la correction de vos renseignements personnels. Lloyd's Canada s'engage à garantir que toutes les données personnelles qu'elle reçoit soient protégées et traitées conformément aux lois en vigueur dans ce domaine.

Consentement à la collecte de données:

En souscrivant une assurance ou en présentant une demande d'indemnisation auprès des Souscripteurs du Lloyd's au Canada (" Lloyd's "), un client donne son consentement explicite au Lloyd's pour la collecte, l'utilisation et la divulgation de renseignements personnels. Un consentement est subordonné à la compréhension par le client de la nature, du but et des conséquences de la collecte, de l'utilisation ou de la communication de ses renseignements personnels.

Comment recueillons-nous l'information?

Nous recevons des renseignements sur les polices et les demandes d'indemnisation de sources telles que: les courtiers mandataires du Lloyd's, les agents de gestion du Lloyd's, les courtiers d'assurance, les experts en sinistres et d'autres intermédiaires d'assurance.

Quels sont les renseignements personnels que nous traitons et comment sont-ils utilisés?

Les renseignements sont recueillis et stockés aux fins suivantes :

- la communication avec les assurés du Lloyd's
- la souscription des polices du Lloyd's
- l'évaluation et le traitement des réclamations
- l'analyse des résultats de l'entreprise
- aux fins requises ou autorisées par la loi

Nous recueillons, traitons et stockons les renseignements personnels suivants à votre sujet :

- Nom
- Adresse, y compris le code postal et le pays
- Numéro de police
- Numéro de demande d'indemnisation

- Détails du dossier de demande d’indemnisation

Nous recueillons également des renseignements personnels à votre sujet lorsque vous visitez www.lloyds.com. Vous trouverez de plus amples informations sur notre politique en matière de cookies en ligne à l'adresse Vie Privée - Lloyd's (lloyds.com).

Nous n'utiliserons pas vos renseignements personnels à des fins de marketing et nous ne vendrons pas vos renseignements personnels à d'autres parties.

À qui divulguons-nous vos renseignements personnels?

Dans le cadre de nos activités générales d’administration et afin de garantir l'efficacité et l’exactitude, vos données personnelles peuvent être partagées avec certains bureaux du Lloyd’s. Afin de bien gérer le marché du Lloyd's et d'exercer des pouvoirs de contrôle, nous pouvons partager vos renseignements personnels avec les participants du marché du Lloyd's. Par exemple, pour résoudre une plainte, nous aurons besoin de toutes les informations pertinentes concernant votre couverture et vos préoccupations.

Afin de nous aider à gérer nos activités et à offrir des services, nous pouvons partager vos renseignements personnels avec des fournisseurs de services tiers, tels que des fournisseurs de technologies de l'information et des services d'affaires. Nous exigeons que tous nos prestataires de services tiers préservent la confidentialité et la sécurité desdonnées personnelles qui leur sont confiées.

Nous pouvons être soumis à des obligations légales ou réglementaires nous obligeant à partager vos données personnelles avec les tribunaux Canadiens, les régulateurs et les forces de l'ordre.

Les renseignements personnels recueillis par le Lloyd's peuvent être stockées dans plusieurs provinces canadiennes et être traités dans les bureaux du Lloyd's situés à l’extérieur du Canada, tels que les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Union européenne. La collecte, l'utilisation et la divulgation des renseignements personnels sont soumises aux lois de ces juridictions. En souscrivant une assurance ou en déposant une demande d'indemnisation auprès de certains assureurs du Lloyd's, vous donnez votre consentement explicite au Lloyd's pour la collecte, l'utilisation et la divulgation de renseignements personnels, conformément à la législation en vigueur dans la juridiction concernée.

Pour les raisons énoncées ci-dessus, les renseignements personnels peuvent être divulgués aux organisations ou sociétés liées ou affiliées au Lloyd's, à leurs agents/mandataires, ainsi qu'à certains fournisseurs de technologies de l'information et prestataires de services aux entreprises. Puisque certains prestataires de services aux entreprises et entités se situent à l'extérieur du Canada, notamment aux États-Unis ou dans une autre juridiction étrangère telle que le Royaume-Uni et l'Union européenne, la collecte, l'utilisation et la divulgation des renseignements personnels seront assujetties aux lois de cette juridiction. En souscrivant une assurance ou en déposant une demande d'indemnisation, vous donnez votre consentement explicite au Lloyd's pour la collecte, l'utilisation et la divulgation de renseignements personnels, conformément à la législation en vigueur dans la juridiction concernée.

Utilisation ou divulgation sans consentement ou notification ultérieure

Les renseignements personnels peuvent être utilisés à des fins autres que celles pour lesquelles ils ont été recueillis à l'origine, sans le consentement du client, dans les situations suivantes :

- À des fins professionnelles légitimes: Lorsque qu'il est nécessaire à la distribution ou à la livraison d'un produit ou à la distribution d'un service que vous avez demandé. Nous pouvons également être tenus de partager des renseignements pour enquêter sur des allégations de fraude, lorsque la loi l'autorise ou l'exige, pour protéger et défendre des actions en justice et, à la demande d'institutions gouvernementales, conformément aux lois applicables.
- Pour l'intérêt de l'individu : Lorsque l'information est clairement utilisée pour votre bénéfice.
- À des fins de recherche, d'analyse de données et d'intelligence artificielle : Si les informations sont utilisées à des fins cohérentes avec celles pour lesquelles elles ont été collectées, à des fins d'étude ou de recherche, ou à des fins statistiques (lorsque les informations ont été dépersonnalisées).

Conservation

Pour les raisons indiquées ci-dessus, nous conservons les renseignements personnels aussi longtemps que nécessaire. Nous conserverons également l'information aussi longtemps que l'exigent les obligations réglementaires ou légales.

Vos droits

En tant qu'individu, vous disposez de certains droits que vous pouvez exercer en ce qui concerne les renseignements personnels que nous détenons à votre sujet. Si vous faites une demande pour exercer l'un de vos droits, nous nous réservons le droit de vous demander une preuve de votre identité. Nous nous efforçons d'accuser réception de votre demande dès que possible et de répondre à votre requête dans un délai d'un mois à compter de votre demande.

Vous disposez des droits suivants:

Le droit d'accès

Vous avez le droit d'obtenir une confirmation sur la manière dont nous traitons vos données, une copie de vos données personnelles et des informations sur les fins de traitement, à qui nous divulguons vos données, si nous les transférons à l'étranger et comment nous les protégeons, pendant combien de temps nous les conservons, les droits dont vous disposez, d'où proviennent vos données et comment vous pouvez déposer une plainte.

Nous pouvons refuser une demande en raison de restrictions légales. Ces restrictions peuvent inclure, entre autres, ce qui suit :

- l'information est confidentielle et est soumise au secret professionnel,
- la divulgation de l'information révélerait des renseignements personnels au sujet d'un tiers, ou
- la divulgation de l'information pourrait compromettre l'enquête d'une demande d'indemnisation.

Le droit de rectification

Vous avez le droit de nous demander de rectifier des données personnelles que vous jugez inexactes ou incomplètes.

Le droit de suppression

Si vous retirez votre consentement, si vous mettez fin à un contrat avec nous ou si vous jugez que les renseignements personnels ne sont plus nécessaires aux fins pour lesquelles ils ont été recueillis, vous pouvez demander que vos données soient supprimées. Toutefois, cela devra être évalué en fonction d'autres facteurs. Par exemple, certaines obligations réglementaires peuvent nous empêcher de mener à bien votre demande.

Le droit à la portabilité des données

Si nous avons recueilli vos renseignements en vertu d'un contrat ou de votre consentement, vous avez le droit de demander que nous transférions les données personnelles que vous nous avez fournies à une autre organisation de votre choix.

Le droit de retirer son consentement

Si nous avons traité vos renseignements personnels avec votre consentement, vous avez le droit de retirer votre consentement à la communication ou à l'utilisation des informations collectées, à condition qu'elles ne soient plus nécessaires aux fins pour lesquelles elles ont été recueillies.

Comment accéder à vos renseignements personnels et/ou nous contacter

Pour de plus amples informations sur la gestion des renseignements personnels par le Lloyd's, pour demander l'accès, la correction ou la suppression de ces renseignements, ou encore pour déposer une plainte, veuillez contacter:

Les Souscripteurs du Lloyd's
À l'attention de: Nicole Seymour, Responsable de la protection des renseignements personnels
Royal Bank Plaza South Tower, 200 Bay Street, Suite 2930,
P.O. Box 51 Toronto, Ontario M5J 2J2
Tél: 1-416-360-1512
Courriel: LloydsCanada@lloyds.com

08/23
FLSW1543E

CET AVENANT MODIFIE LA POLICE D'ASSURANCE.
À LIRE ATTENTIVEMENT.

IDENTIFICATION DE L'ASSUREUR/ ACTION CONTRE L'ASSUREUR

(F000IIE23)

Il est entendu et convenu que le formulaire **IDENTIFICATION DE L'ASSUREUR/ AVENANT CONTRE L'ASSUREUR** est modifié comme suit :

De plus, les poursuites judiciaires au Québec peuvent être signifiées à l'attention de : Blake, Cassels & Graydon LLP, 1 Place Ville Marie, bureau 3000, Montréal, Québec H3B 4N8

Sauf si autrement spécifié, tous les termes, provisions et conditions de la police sont pleinement en vigueur.

LE PRÉSENT AVENANT MODIFIE LA POLICE.
VEUILLEZ LE LIRE ATTENTIVEMENT.

CLAUSE DE RESPONSABILITÉ INDIVIDUELLE
(F001SL15)

Le présent avenant modifie la garantie offerte au titre de :

TOUTES LES SECTIONS DE LA POLICE

La responsabilité de chaque assureur est limitée à ses engagements au titre du présent contrat, sans solidarité avec les autres assureurs participant au contrat. La responsabilité de chaque assureur est engagée uniquement pour la part du risque qu'il a souscrite. Aucun des assureurs n'est solidairement responsable de la part du risque souscrite par un autre assureur, et aucun des assureurs ne saurait être tenu responsable pour tout autre assureur susceptible de souscrire le présent contrat.

La part du risque souscrite par un assureur au titre du présent contrat (ou, dans le cas d'un syndicat du Lloyd's, le total des parts souscrites par l'ensemble des membres du syndicat) est mentionnée dans ce contrat.

Dans le cas d'un syndicat du Lloyd's, chaque membre du syndicat (plutôt que le syndicat lui-même) constitue un assureur. Chaque membre a souscrit une proportion de la part totale souscrite par le syndicat (la part souscrite par le syndicat représentant le total des parts souscrites par chacun des membres du syndicat pris dans leur ensemble). La responsabilité de chaque membre du syndicat est limitée à ses engagements sans solidarité avec les autres membres, la responsabilité des membres étant engagée uniquement à hauteur de la part souscrite par chacun d'entre eux. Les membres ne sont pas solidairement responsables de la part de tout autre membre, et ils ne sauraient être tenus responsables pour tout autre assureur susceptible de souscrire le présent contrat. L'adresse professionnelle de chacun des membres est la suivante : Lloyd's, One Lime Street, London EC3M 7HA. L'identité de chacun des membres d'un syndicat du Lloyd's ainsi que leur part respective peuvent être obtenues sur demande écrite adressée à Market Services, Lloyd's, à l'adresse susmentionnée.

Bien qu'il soit fait référence au « présent contrat », au singulier, à plusieurs reprises dans la présente clause, cette référence, lorsque les circonstances l'exigent, doit être entendue comme référence aux « contrats », au pluriel.

À moins d'être explicitement énoncé dans cet avenant, tous les termes, provisions et conditions de la police sont en vigueur.

CET AVENANT MODIFIE LA POLICE D'ASSURANCE.
À LIRE ATTENTIVEMENT.

CLAUSE DE SUSPENSION DES SANCTIONS
(FLMA3200)

L'assuré / l'entreprise réassurée consent à ce qui constitue une condition de la présente (ré) assurance, à savoir que la fourniture de toute couverture, le paiement de tout sinistre et la fourniture de toute prestation en application des présentes sont suspendus dans la mesure où la fourniture de cette couverture, le paiement de ce sinistre ou la fourniture de cette prestation par l'assureur / le réassureur exposerait ce dernier à une sanction, interdiction ou restriction en vertu :

a. d'une ou plusieurs résolutions des Nations unies ; ou

b. de sanctions commerciales ou économiques, de lois ou règlements de l'Union européenne, du Royaume-Uni ou des États-Unis d'Amérique.

Ladite suspension est maintenue jusqu'à ce que le (ré)assureur ne soit plus exposé à ladite sanction, interdiction ou restriction.

TABLE DE RÉSILIATION COURTE ÉCHÉANCE (% de la prime à retourner)
(F000SR12)

Période de la police			Période de la police			Période de la police		
Temps couru			Temps couru			Temps couru		
Annuel	*Courte-échéance*	% Retour	*Annuel*	*Courte-échéance*	% Retour	*Annuel*	*Courte-échéance*	% Retour
# jours	% du terme de la police		# jours	% du terme de la police		# jours	% du terme de la police	
1	0.3%	95	95-98	27.0%	63	219-223	61.0%	31
2	0.5%	94	99-102	28.0%	62	224-228	62.5%	30
3-4	1.0%	93	103-105	29.0%	61	229-232	63.5%	29
5-6	1.5%	92	106-109	30.0%	60	233-237	65.0%	28
7-8	2.5%	91	110-113	31.0%	59	238-241	66.0%	27
9-10	3.0%	90	114-116	32.0%	58	242-246	67.5%	26
11-12	3.5%	89	117-120	33.0%	57	247-250	68.5%	25
13-14	4.0%	88	121-124	34.0%	56	251-255	70.0%	24
15-16	4.5%	87	125-127	35.0%	55	256-260	71.0%	23
17-18	5.0%	86	128-131	36.0%	54	261-264	72.0%	22
19-20	5.5%	85	132-135	37.0%	53	265-269	73.5%	21
21-22	6.0%	84	136-138	38.0%	52	270-273	75.0%	20
23-25	7.0%	83	139-142	39.0%	51	274-278	76.0%	19
26-29	8.0%	82	143-146	40.0%	50	279-282	77.0%	18
30-32	9.0%	81	147-149	41.0%	49	283-287	78.5%	17
33-36	10.0%	80	150-153	42.0%	48	288-291	80.0%	16
37-40	11.0%	79	154-156	43.0%	47	292-296	81.0%	15
41-43	12.0%	78	157-160	44.0%	46	297-301	82.5%	14
44-57	13.0%	77	161-164	45.0%	45	302-305	84.0%	13
48-51	14.0%	76	165-167	45.5%	44	306-310	85.0%	12
52-54	15.0%	75	168-171	46.5%	43	311-314	86.0%	11
55-58	16.0%	74	172-175	47.5%	42	315-319	87.5%	10
59-62	17.0%	73	176-178	48.5%	41	320-323	88.5%	9
63-65	18.0%	72	179-182	50.0%	40	324-328	90.0%	8
66-69	19.0%	71	183-187	51.0%	39	329-332	91.0%	7
70-73	20.0%	70	188-191	52.5%	38	333-337	92.0%	6
74-76	21.0%	69	192-196	54.0%	37	338-342	94.0%	5
77-80	22.0%	68	197-200	55.0%	36	343-346	95.0%	4
81-83	23.0%	67	201-205	56.0%	35	347-351	96.0%	3
84-87	24.0%	66	206-209	57.0%	34	352-355	97.0%	2
88-91	25.0%	65	210-214	58.5%	33	356-360	98.5%	1
92-94	26.0%	64	215-218	60.0%	32	361-365	100.0%	0

LLOYD'S

NOTICE TO INSUREDS – AVIS AUX ASSURÉS

Pursuant to the Freedom Of Information And Protection Of Privacy Act, 1987

Conformément à la Loi de 1987 sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée

IMPORTANT

The notice below applies to insurance contracts containing non automobile legal liability coverages in provinces where statistical data relating to such contracts must be reported to the Superintendent of Insurance.

L'avis ci-dessous s'applique dans des contrats d'assurance (sauf automobile) couvrant la Responsabilité Civile dans toute province où ces contrats doivent faire l'objet de rapports statistiques à l'intention du Surintendant des assurances.

LEGAL AUTHORITY FOR COLLECTION

Insurance Act, R.S.O. 1990, c.I.8, section 101(1).

PRINCIPAL PURPOSE FOR WHICH PERSONAL INFORMATION IS INTENDED TO BE USED

Information collected by insurers from insureds or supplied to insurers pertaining to the attached document will be used:

- to compile aggregate statistical data to be used in monitoring trends in the insurance industry;
- to develop statistical exhibits to be used in monitoring the insurance industry;
- to respond to requests for customized statistical information on the insurance industry;
- to respond to inquiries on statistical information made to Office of the Superintendent of Insurance; and
- to use and disclose such information for purposes which are consistent with the previous clauses.

THE PUBLIC OFFICIAL WHO CAN ANSWER QUESTIONS ABOUT THE COLLECTION IS:

Manager, Statistical Services

Financial Services Commission of Ontario

AUTORITÉ LÉGALE RELATIVE À LA COLLECTE

Loi sur les assurances, L.R.O. de 1990, chap.I.8, article 101(1).

PRINCIPAL OBJECTIF AUQUEL LES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS DEVRAIENT SERVIR

Les renseignements recueillis auprès des assurés par les assureurs ou fournis aux assureurs en ce qui a trait au document ci-joint serviront:

- à accumuler des données statistiques globales qui serviront à surveiller les tendances de l'industrie de l'assurance ;
- à élaborer des tableaux statistiques qui serviront à suivre de près l'industrie de l'assurance ;
- à répondre aux demandes de renseignements statistiques spécifiques sur l'industrie de l'assurance ;
- à répondre aux demandes de renseignements statistiques adressées au Bureau du surintendant des assurances ;
- ces renseignements seront utilisés et divulgués à fins compatibles avec alinéas précédents.

LE FONCTIONNAIRE QUI EST EN MESURE DE RÉPONDRE AUX QUESTIONS CONCERNANT LA COLLECTE EST:

Chef des Services de statistiques

Commission des services financiers de l'Ontario

5160 Yonge Street, 17th Floor		5160, rue Yonge, 17e étage	
Box 85	Telephone: (416) 250-7250	C.P. 85	Téléphone : (416) 250-7250
North York, Ontario M2N 6L9	Fax: (416) 590-7070	NORTH YORK (Ontario) M2N 6L9	Télécopieur : (416) 590-7070

25/3/03

LSW1195

LLOYD'S

PROTOCOLE RELATIF AUX PLAINTES DE TITULAIRES DE POLICES DU LLOYD'S

Le Lloyd's s'efforce de rehausser l'expérience client par un service supérieur et des produits d'assurance innovants.

Nous avons établi un protocole de traitement des plaintes, comme l'exige la *Loi sur les sociétés d'assurance* du Canada, afin que les problèmes signalés par nos précieux clients soient traités promptement par nos représentants. Ce protocole vous aidera à comprendre les mesures que nous prendrons dans le but de résoudre tout conflit lié à notre produit ou à notre service. Toutes les plaintes seront traitées de manière professionnelle. Dans tous les cas, une enquête sera faite, des dispositions seront prises et une réponse sera donnée par écrit ou par téléphone par un représentant du Lloyd's peu de temps après la réception de la plainte. Si vous n'êtes pas satisfait de nos produits ou de nos services, voici ce que vous pouvez faire:

- Communiquez d'abord avec votre courtier (celui par l'intermédiaire duquel vous avez souscrit l'assurance) afin qu'il ait l'occasion de régler la question.
- Si votre courtier est incapable de résoudre le problème, veuillez nous exposer votre plainte par écrit, en prenant soin d'indiquer le nom du courtier et votre numéro de police.

Veuillez nous adresser vos plaintes comme suit:
Souscripteurs du Lloyd's
Attention: Responsable des plaintes
Royal Bank Plaza South Tower, 200 Bay Street, Suite 2930, P.O. Box 51 Toronto, Ontario M5J 2J2
Tél. : 1-877-455-6937
CÉ : info@lloyds.ca

Votre plainte sera remise à la personne appropriée pour qu'elle s'en occupe. Cette personne vous écrira dans les deux jours ouvrables suivants pour accuser réception de votre plainte et pour vous dire dans combien de temps une réponse complète devrait vous parvenir. Si nécessaire, la plainte sera aussi transmise au service Policyholder and Market Assistance du Lloyd's, à Londres. Dans ce cas, ce service vous répondra directement et, à la fin du processus, rédigera la lettre exposant notre position finale à l'égard de votre plainte.

Si le problème n'est toujours pas réglé à votre satisfaction, vous avez le droit de continuer à chercher une solution en le soumettant aux organismes suivants:
Le Service de conciliation en assurance de dommages (SCAD) facilite la résolution de conflits opposant des consommateurs et leur assureur. Voici comment le joindre:
Tél. : 1-877-225-0446
www.giocanada.org

Pour les clients du Québec:
L' Autorité des marchés financiers (AMF). – Au Québec, la réglementation des sociétés d'assurance relève de l'AMF. Si vous n'êtes pas satisfait de la manière dont votre plainte a été traitée ou réglée par le Lloyd's, vous pouvez la soumettre à l'AMF. Celle-ci étudiera le dossier et pourra recommander une médiation si elle le juge approprié et si les deux parties y consentent. Voici comment joindre l'AMF:

Québec: (418) 525-0337
Montréal: (514) 395-0311
Autres régions : 1-877-525-0337
www.lautorite.qc.ca

Si votre plainte porte sur le **processus** de traitement des plaintes employé par les Souscripteurs du Lloyd's, vous pouvez vous adresser à l'Agence de consommation en matière financière du Canada (ACFC).
L'Agence de consommation en matière financière du Canada (ACFC) donne aux consommateurs des renseignements précis et objectifs sur les produits et services financiers et informe les Canadiens au sujet de leurs droits et responsabilités dans leurs rapports avec des institutions financières. Elle surveille aussi la conformité aux dispositions relatives à la protection des consommateurs qui sont prévues dans les lois fédérales applicables aux banques et aux sociétés de fiducie, de prêt et d'assurance constituées en vertu d'une loi fédérale. Voici les coordonnées de l'ACFC:

427, avenue Laurier Ouest, 6e étage, Ottawa ON K1R 1B9
Service en français : 1-866-461-ACFC (2232)
Service en anglais : 1-866-461-FCAC (3222)
www.fcac-acfc.gc.ca

Code des droits et responsabilités du consommateur LSW1565C

Les assureurs (y compris les Souscripteurs du Lloyd's), de même que les courtiers et agents qui font souscrire des polices d'assurance habitation, automobile et entreprise, tiennent à protéger vos droits tant que lorsque vous cherchez une assurance que lorsque vous présentez une demande d'indemnité à la suite d'un sinistre. Vous avez notamment droit à une information complète, à un traitement équitable, à un règlement diligent de vos plaintes et à la protection des renseignements personnels qui vous concernent. Ces droits sont fondés sur le contrat conclu entre vous et votre assureur et sur les lois de votre province en matière d'assurance. Cependant, les droits s'accompagnent de responsabilités. On s'attend par exemple à ce que vous fournissiez des renseignements complets et exacts à votre assureur. D'autres responsabilités importantes sont décrites dans votre police. Les assureurs et leurs réseaux de distribution ainsi que les gouvernements ont également un rôle important dans la protection de vos droits.

Droit d'être informé

Vous pouvez vous attendre à des renseignements clairs sur votre police, votre protection et le processus de règlement des sinistres. Vous avez droit à des explications claires sur le fonctionnement de l'assurance et la façon dont elle répond à vos besoins. Vous avez également le droit de savoir comment les assureurs calculent le prix à partir de faits pertinents. Normalement, les assureurs donnent au client ou à son intermédiaire un préavis raisonnable (dont la durée est fixée par la loi) du non-renouvellement de son assurance ou des modifications prenant effet au renouvellement pourvu que le client fournisse les renseignements nécessaires à l'établissement des conditions de renouvellement au moins 45 jours (ou le nombre de jours fixé dans la loi) avant l'expiration du contrat.

Vous avez le droit de demander qui rémunère votre courtier ou agent pour la souscription de votre assurance. Votre courtier ou agent vous expliquera comment il est rémunéré, par qui et sous quelles formes.

Vous avez le droit de connaître les ententes de rémunération conclues par les assureurs avec leurs réseaux de distribution. Vous avez le droit de demander à votre courtier ou agent de vous expliquer comment et par qui il est payé. Les courtiers et les agents doivent fournir les renseignements concernant la propriété, le financement et autres faits pertinents.

Responsabilité de poser des questions et de fournir des renseignements

Pour protéger votre droit à la souscription d'une assurance appropriée à un prix concurrentiel, vous devez poser des questions sur votre police afin de comprendre la protection qu'elle vous procure et les obligations qu'elle vous impose. Vous pouvez obtenir des renseignements dans le cadre de rencontres en tête-à-tête avec votre courtier ou agent. Vous êtes libre de faire le tour du marché de manière à obtenir la combinaison de garanties et de services qui répond le mieux à vos besoins. Pour conserver votre protection contre les sinistres, vous devez informer sans délai votre courtier ou agent de tout changement dans votre situation.

Droit au règlement des plaintes

Les assureurs, leurs courtiers et leurs agents s'imposent des normes élevées en matière de service à la clientèle. Si vous avez à vous plaindre du service que vous avez reçu, vous avez le droit de recourir au processus de règlement des plaintes des Souscripteurs du Lloyd's pour le Canada. Votre courtier ou agent peut vous expliquer ce que vous devez faire pour que votre plainte soit entendue et traitée rapidement. Les consommateurs peuvent aussi consulter l'autorité de réglementation de l'assurance de leur province. Le Lloyd's est membre d'un organisme de règlement des plaintes indépendant, le Service de conciliation en assurance de dommages.

Responsabilité de régler les différends

Vous devez toujours vous engager de bonne foi dans le processus de règlement des différends, fournir promptement les renseignements demandés et être ouvert aux recommandations formulées par des observateurs indépendants dans le cadre de ce processus.

Droit à un service professionnel

Vous avez le droit de traiter avec des professionnels de l'assurance qui observent des normes déontologiques rigoureuses et agissent avec honnêteté, intégrité, équité et compétence. Les courtiers et agents d'assurance doivent démontrer une connaissance approfondie du produit, de ses garanties et de ses restrictions afin de vous offrir un service optimal.

Droit à la protection des renseignements personnels

Étant donné qu'il est important que vous communiquiez à l'assureur tous les renseignements dont il a besoin pour vous fournir la protection qui vous convient le mieux, vous avez le droit de savoir que les renseignements qui vous concernent seront utilisés uniquement aux fins décrites dans l'énoncé sur la protection des renseignements personnels mis à votre disposition par votre courtier, agent ou représentant d'assurance. Ces renseignements ne seront communiqués à des tiers que dans la mesure où la loi le permet. Vous devez savoir que, en ce qui concerne leurs affaires canadiennes, les Souscripteurs du Lloyd's sont assujettis aux lois canadiennes régissant la protection des renseignements personnels.

Avis de responsabilite individuelle LSW1001

Les obligations de chaque assureur se limitent à ses engagements au titre des contrats auxquels il souscrit, sans solidarité avec les autres assureurs participant aux risques. Aucun assureur n'est responsable de la part de souscription des co-participants qui, pour quelque raison que ce soit, ne peuvent remplir tout ou partie de leurs obligations.

Police collective canadienne LMA5190

Avenant (à utiliser uniquement avec le formulaire LSW 1554 ou une police collective dont le libellé est équivalent)

_____

ATTENTION : Le présent avis contient des renseignements importants. VEUILLEZ LE LIRE ATTENTIVEMENT.

Attendu que le Courtier mandataire a conclu une police en coassurance (« la Police ») conformément à l'autorisation qu'il tient des membres souscripteurs (« les Membres ») des syndicats du Lloyd's figurant sur la Liste des compagnies participantes (sur laquelle le courtier mandataire est également désigné);

Attendu que les coassureurs assument une responsabilité individuelle et non solidaire à l'égard de la Police,

Les dispositions qui suivent s'appliquent à la participation des Membres à la Police. Ces dispositions s'ajoutent aux autres stipulations de la Police (y compris tout autre avenant annexé à celle-ci), sans s'y substituer.

Responsabilité individuelle

1. L'assurance souscrite dans le cadre de la Police par les membres d'un syndicat du Lloyd's (l'ensemble des parts souscrites par tous les membres de ce syndicat) est répartie entre eux conformément au mandat dont le numéro figure dans la Liste des compagnies participantes; cette répartition peut être communiquée sur demande par le Courtier mandataire désigné dans cette liste.

2. Dans le cas d'un syndicat du Lloyd's, chaque membre du syndicat (et non le syndicat lui-même) est un assureur. Chaque membre a souscrit une fraction du montant total inscrit comme part du syndicat. Les membres d'un syndicat s'engagent individuellement, sans solidarité entre eux ni avec les autres assureurs. Un membre ne peut être tenu de la part d'un autre membre ni d'aucun assureur participant autre que lui-même. L'adresse professionnelle de tous les Membres est la suivante : Lloyd's, One Lime Street, EC3M 7HA, Royaume-Uni. Pour connaître l'identité et la part respective des membres d'un syndicat du Lloyd's, on peut écrire à Market Services, Lloyd's, à cette même adresse.

3. Bien que le mot « Police » soit employé au singulier à plusieurs endroits dans le présent avenant, il peut s'entendre au pluriel si les circonstances l'exigent.

Action contre l'Assureur

4. Dans toute action en exécution des obligations des Membres, la désignation « les Souscripteurs du Lloyd's » vaut désignation individuelle des Membres comme défendeurs. Les procédures peuvent être valablement signifiées au fondé de pouvoir au Canada pour les Souscripteurs du Lloyd's, à l'adresse suivante : Royal Bank Plaza South Tower, 200 Bay Street, Suite 2930, P.O. Box 51 Toronto, Ontario M5J 2J2.

Avis

5. Tout avis aux Membres peut être donné valablement au Courtier mandataire dont la signature et le nom figurent dans la Liste des compagnies participantes.